

الجمهورية التونسية

**LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
paraît
le **MARDI** et le **VENDREDI**

**IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste



TARIFS				
	EDITION originale,		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D, 800	1 D, 600	3 D, 400	1 D, 900
Maroc.....				
France.....	3 D, 300	1 D, 850	3 D, 900	2 D, 150
Etranger.....	4 D, 500	2 D, 550	5 D, 100	2 D, 850
Prix du numéro...	0 D, 035		0 D, 045	
Prix des Annonces				
La ligne.....				0 D, 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE LOIS ET REGLEMENTS (Traduction française)

SOMMAIRE

LOIS

	Pages
CODE de Commerce (articles 1 à 268).....	1306
CODE de Procédure Civile et Commerciale (articles 1 à 200).....	1325
LOI N° 59-151 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), prorogeant, pour une nouvelle période de six mois, l'effet du décret du 9 décembre 1954 (13 rabia II 1374), relatif à la situation, au regard de la Législation Sociale, des chômeurs occupés sur les chantiers d'assistance.....	1336
LOI N° 59-127 du 7 octobre 1959 (4 rabia II 1379) (rectificatif).....	1337
LOI N° 59-148 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379) (rectificatif).....	1337

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

DECRET N° 59-347 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), réservant les termes et emblèmes olympiques au Comité Olympique Tunisien.....	1337
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 27 novembre 1959 (26 djoumada I 1379), fixant la date des épreuves du concours d'entrée au Centre de Formation Administrative et Politique.....	1337
ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 27 novembre 1959 (26 djoumada I 1379), fixant le nombre des places mises au concours d'entrée au Centre de Formation Administrative et Politique.....	1337

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

DECRET N° 59-354 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), complétant le décret N° 59-18 du 16 janvier 1959 (6 redjeb 1378), fixant le régime des indemnités applicable aux officiers et sous-officiers d'active de l'Armée.....	1338
--	------

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

DECRET N° 59-348 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), modifiant le décret du 24 mai 1956 (13 chaoual 1375), fixant les indemnités allouées aux membres de la Haute Cour de Justice.....	1338
MOUVEMENT dans la Magistrature.....	1338
NATIONALITE tunisienne.....	1338

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

DECRET N° 59-74 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), complétant l'arrêté du 13 août 1949 (19 chaoual 1368), relatif aux coefficients hiérarchiques susceptibles d'être attribués aux agents titulaires des Communes.....	1339
DECRETS N°s 59-349 et 358 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), autorisant les Communes d'EL-Ksour et de Sousse à contracter un emprunt.....	1339
DECRET N° 59-350 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), portant nomination d'une délégation spéciale à Djebeniana.....	1340
DISSOLUTION d'une Association.....	1340
MOUVEMENT dans le Corps des délégués.....	1340
NOMINATION d'un cheikh.....	1340
TABLEAU d'avancement (rectificatif).....	1340

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), portant modification de la réglementation relative à la taxe de formalités douanières.....	1340
DESIGNATION de Contrôleurs financiers.....	1341

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

DECRET N° 59-353 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports.....	1341
--	------

Pages

ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), portant délégation de signature.....	1343
AUTORISATION de transports en commun.....	1343

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

ARRETES du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), portant mise sous séquestre de parcelles de terres.....	1343
ARRETE des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), portant ouverture de la campagne d'alfa.....	1343

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

DECRET N° 59-352 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), approuvant le plan d'aménagement et d'extension de la Commune de Menzel Bou Zelfa.....	1344
TABLEAU d'avancement.....	1344

SECRETARIAT D'ETAT**AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES**

DECRET N° 59-359 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), portant fixation des tarifs applicables, dans le régime international, à certains services postaux et financiers.....	1344
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), modifiant les dates du déroulement des épreuves des concours ouverts pour l'accès aux emplois de Dessinateur-Projeteur et de Dessinateur.....	1344

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

DECRET N° 59-355 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), portant dérogation temporaire à certaines dispositions du décret du 8 décembre 1937 (4 chaoual 1356), portant réglementation des Hôpitaux.....	1345
DECRET N° 59-360 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), portant dérogation provisoire aux dispositions du décret N° 59-228 du 12 août 1959 (7 safar 1379), relatif au statut du personnel des Ecoles Nationales de Santé Publique.....	1345
DECRET N° 59-140 du 4 mai 1959 (25 chaoual 1378) (rectificatif).....	1346

AVIS ET COMMUNICATIONS**SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE**

AVIS de mise en recouvrement des rôles de Contribution personnelle d'Etat.....	1346
AVIS aux importateurs et aux exportateurs.....	1346

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

AVIS d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes.....	1347
--	------

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION de la Banque Centrale de Tunisie.....	1348
---	------

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

AVIS de réquisition.....	1349
AVIS de bornage.....	1351
ANNONCES.....	1355

LOIS**CODE DE COMMERCE****LIVRE PREMIER
DU COMMERCE EN GENERAL****TITRE PREMIER
DES COMMERCANTS**

ARTICLE PREMIER. — Le présent Code s'applique aux commerçants et aux actes de commerce.

ART. 2. — Est commerçant, quiconque à titre professionnel, procède à des actes de production, circulation, spéculation, entremise, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Notamment est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède :

- à l'extraction des matières premières;
- à la fabrication et à la transformation des produits manufacturés;
- à l'achat et à la vente ou à la location des biens qu'ils soient;
- à des opérations d'entrepôt ou de gestion des magasins généraux;
- au transport terrestre, maritime et aérien des biens et des personnes;
- à des opérations d'assurance terrestre, maritime et aérienne, quelles qu'en soient les modalités;
- à des opérations de change, de banque ou de bourse;
- à des opérations de commission, de courtage, à l'exploitation d'agences d'affaires;
- à l'exploitation d'entreprises de spectacles publics;
- à l'exploitation des entreprises de publicité, d'édition, de communication ou transmission de nouvelles et renseignements.

Toutefois, n'est pas commerçant quiconque exerce une profession agricole dans la mesure où l'intéressé ne fait que transformer et vendre les produits de son fonds.

ART. 3. — Est soumis aux lois et usages du commerce quiconque, de manière habituelle, procède aux opérations visées à l'article 2, en vue de réaliser un bénéfice.

ART. 4. — Sont soumis aux dispositions du présent Code les faits et actes juridiques accessoires à l'activité commerciale. Sont présumés accessoires, sauf preuve contraire, les faits et actes accomplis par un commerçant, tel qu'il a été défini à l'article 2.

ART. 5. — Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce.

ART. 6. — Tout mineur, de l'un et de l'autre sexe, âgé de 18 ans accomplis, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur quant aux engagements par lui consentis pour faits de commerce, s'il n'a obtenu l'émancipation absolue.

TITRE II**DES LIVRES DE COMMERCE**

ART. 7. — Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles 8 à 13 ci-après.

Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent sont toutefois dispensées de cette obligation lorsque leur chiffre d'affaire annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement par décret.

ART. 8. — Les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de la tenue d'une comptabilité doivent :

1° enregistrer, jour par jour, sur un livre-journal toutes leurs opérations ou mensuellement les totaux seulement de ces opérations lorsque ces totaux sont obtenus grâce à la tenue de livres auxiliaires; ces derniers sont alors soumis aux mêmes conditions de tenue que le livre-journal proprement dit;

2° dresser au moins une fois par an un inventaire des éléments actifs et passifs de leur entreprise. Le détail de cet inventaire est porté sur un livre d'inventaire;

3° conserver pendant 10 ans tous documents justificatifs des opérations inscrites sur les livres susvisés.

ART. 9. — Le livre-journal et le livre d'inventaire prévus à l'article 8 sont cotés et paraphés, soit par le juge, soit par le Président de la Municipalité ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais.

ART. 10. — Les livres sont tenus chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte. Ils seront conservés pendant dix ans.

ART. 11. — Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Les livres que les commerçants sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus, sans préjudice de ce qui sera réglé au livre du concordat préventif et de la faillite.

ART. 12. — Les livres ne sont intégralement communiqués en justice qu'en cas de succession, société, concordat préventif ou faillite. En dehors de ces cas, la représentation des livres peut toujours être offerte, requise et prescrite même d'office, afin d'en extraire ce qui concerne le litige.

ART. 13. — Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi refuse de les représenter sans motif valable, le juge admettra le dire de l'autre partie en lui déférant le serment.

TITRE III

DES SOCIETES

SOUS-TITRE PREMIER

Des dispositions communes aux différentes formes de société

ART. 14. — Toute société, à l'exception de la société en participation, a la personnalité civile.

ART. 15. — Ont la qualité de commerçants :

1° les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée;

2° toutes sociétés portant sur l'un des objets visés à l'article 2.

ART. 16. — Le contrat de société est, à peine de nullité, constaté par écrit.

La disposition du précédent alinéa n'est pas applicable aux sociétés en participation.

Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens, l'existence, soit de la société, soit d'une ou de plusieurs clauses du contrat de société.

Entre associés aucun moyen de preuve n'est admis contre et outre le contenu de l'acte de société.

ART. 17. — Les actes constitutifs de toutes les sociétés commerciales, à l'exception des sociétés en participation, doivent, à peine de nullité, être publiés selon les modalités qui sont propres à chaque forme de société.

ART. 18. — Le domicile de la société est au siège social. Le siège social est au lieu où se trouve la direction effective de la société.

ART. 19. — Les apports sont les biens mis en commun par les associés. Chaque associé doit faire un apport, soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie.

Le bénéfice est l'excédent de l'actif social sur le passif, y compris le capital social, à la fin de l'exercice social.

ART. 20. — Le capital social est le gage exclusif des créanciers sociaux. Il se compose des apports en nature ou en espèces. Les apports en industrie ne peuvent y figurer.

ART. 21. — Le capital social ne peut être modifié que dans les cas et les formes prévus par la loi ou l'acte constitutif.

ART. 22. — Nul ne peut être associé d'une société en nom collectif, ou associé commandité d'une société en commandite simple ou par actions, s'il n'a pas la capacité requise pour être commerçant.

Les personnes incapables de faire le commerce peuvent être associées commanditaires d'une société en commandite simple, associées d'une société à responsabilité limitée, actionnaires d'une société anonyme ou en commandite par actions.

L'existence, dans une société à responsabilité limitée, d'apports en nature, ne fait pas échec à ce droit.

ART. 23. — La dissolution d'une société, sauf si elle a lieu conformément à l'acte constitutif, doit être publiée dans les mêmes conditions et délais que l'acte lui-même. Il en est de même dans les sociétés de personnes en cas d'exclusion d'un associé ou de continuation de la société après décès d'un associé.

ART. 24. — Après la dissolution d'une société commerciale, sa personnalité est censée survivre pendant la durée et pour les besoins de la liquidation seulement.

ART. 25. — La délibération ou la décision judiciaire désignant les liquidateurs devra être publiée dans les huit jours par les soins de ces derniers dans le *Journal Officiel de la République Tunisienne* et dans un journal quotidien.

ART. 26. — Les articles 1.331 à 1.364 du Code des Obligations et des Contrats sont applicables à la liquidation et au partage des sociétés commerciales.

SOUS-TITRE II

Des différentes formes de société

CHAPITRE PREMIER

DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF

ART. 27. — La société en nom collectif, qui fonctionne sous une raison sociale, est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui sont responsables personnellement et solidairement du passif social.

ART. 28. — Chacun des associés en nom collectif doit être considéré comme faisant lui-même le commerce sous une raison sociale. Chacun acquiert la qualité légale de commerçant et la faillite de la société entraîne les faillites individuelles de tous les associés.

ART. 29. — La raison sociale se compose des noms de tous les associés ou des noms de quelques-uns d'entre eux, suivis des mots « et C^{ie} ». Elle doit toujours correspondre au personnel actuel de la société. Le tiers qui laisserait sciemment son nom figurer dans une raison sociale répondrait des dettes de la société vis-à-vis de quiconque aurait pu ainsi être induit en erreur.

ART. 30. — A l'exception des cessions qui auraient été expressément prévues par l'acte constitutif, les parts d'intérêts des associés ne peuvent être cédées à des tiers, sauf consentement unanime des autres associés, et à condition de se conformer aux obligations de publicité.

Mais il est permis à un associé de transmettre à un tiers les droits et les avantages attachés à sa part sociale, cet accord n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes.

ART. 31. — La gérance appartient à tous les associés, à moins qu'elle n'ait été confiée, soit par les statuts, soit par un acte subséquent, à un ou plusieurs associés ou même à un étranger.

ART. 32. — Les gérants sont révocables dans les conditions mêmes suivant lesquelles ils ont été nommés. Toutefois, si la révocation est abusive, elle peut donner droit à des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l'article 1.171 du Code des Obligations et des Contrats. La substitution d'un nouveau gérant à un gérant statutaire doit être publiée.

ART. 33. — Les gérants peuvent passer tous les actes qu'exige le fonctionnement normal de l'entreprise sociale, sauf limitation de leurs pouvoirs par les statuts.

ART. 34. — Les gérants ne peuvent, sans autorisation spéciale des associés, passer pour leur compte personnel des marchés ou entreprises avec la société. L'autorisation doit être au besoin renouvelée tous les ans.

ART. 35. — Les gérants ne peuvent, sans autorisation renouvelée tous les ans, s'occuper de la gestion d'une entreprise similaire.

ART. 36. — S'il y a plusieurs gérants, chacun d'eux peut opposer son veto à la conclusion d'opérations projetées par les autres. La décision appartient alors à la majorité des gérants à moins que le veto ne soit fondé sur le caractère antistatutaire de l'acte projeté. Le cas échéant, il appartient au tribunal d'apprécier le caractère de l'acte.

ART. 37. — Les gérants engagent la société toutes les fois qu'ils agissent dans les limites de leurs pouvoirs et qu'ils signent sous la raison sociale, même s'ils usent de cette signature dans leur intérêt personnel, à moins que le tiers ne soit de mauvaise foi.

ART. 38. — Les créanciers sociaux ont une action contre la société, qu'ils doivent préalablement mettre en demeure de les payer, et contre chacun des associés faisant partie de la société au moment où l'engagement a été contracté; ceux-ci sont tenus solidairement sur leur fortune personnelle.

ART. 39. — Outre les causes de dissolution communes à toutes les sociétés, prévues à l'article 1.318 du Code des Obligations et des Contrats, les sociétés en nom collectif sont soumises aux causes de dissolution suivantes :

La volonté d'un des associés, si la société a été constituée à durée illimitée, à condition que cette retraite ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle intervient;

L'incapacité ou la faillite d'un associé.

Toutefois, les autres associés peuvent à l'unanimité décider que la société continuera entre eux, à l'exclusion du démissionnaire, de l'incapable ou du failli, mais à condition de procéder aux mesures de publicité légale.

ART. 40. — Sauf clause contraire des statuts, en cas de décès d'un associé, la société en nom collectif continue entre les survivants si le prédécédé ne laisse pas d'héritiers pour recueillir ses droits. Au cas contraire, la société continue avec les héritiers ou les descendants, qui prennent la qualité de commanditaires.

ART. 41. — Dans tous les cas, la valeur des droits sociaux d'un associé prédécédé ou exclu est déterminée par un inventaire spécial, à moins que les statuts n'aient prévu un autre mode d'évaluation.

CHAPITRE II

DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION

ART. 42. — La société en participation se distingue des autres sociétés commerciales en ce qu'elle n'a d'existence qu'entre les parties et n'est pas destinée à être connue des tiers.

ART. 43. — Les conventions des parties fixent librement les droits et obligations réciproques des associés, leur participation aux gains et aux pertes, sous réserve de l'application des principes généraux du contrat de société.

ART. 44. — L'existence de ces conventions peut être établie suivant tous les moyens de preuve admis en matière commerciale.

ART. 45. — Les sociétés en participation ne sont pas soumises aux formalités de publicité prescrites pour les autres sociétés commerciales.

ART. 46. — Les tiers n'ont de lien juridique qu'avec celui des associés avec lequel ils ont contracté.

Toutefois, les associés d'une société en participation qui se révélerait aux tiers, pourraient être traités, à l'égard de ces derniers comme des associés en nom collectif.

ART. 47. — Il ne peut être émis de titres cessibles et négociables au profit des associés.

CHAPITRE III

DES SOCIÉTÉS ANONYMES

Section I. — De la constitution des sociétés anonymes

A. — Des règles de constitution

ART. 48. — La société anonyme est une société dépourvue de raison sociale, constituée entre sept personnes au moins

qui souscrivent des actions, titres négociables, et qui sont tenues du passif social que jusqu'à concurrence de leur part de fonds.

Quel que soit son objet, toute société anonyme est soumise aux lois et usages du commerce.

ART. 49. — Les sociétés anonymes ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d'actions de moins de 500 francs.

Elles ne peuvent être constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement en espèces par chaque actionnaire du quart au moins du montant des actions ou coupures d'actions souscrites par lui et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du capital plus doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où est devenue définitive la constitution de la société.

ART. 50. — Avant toute souscription du capital, un état des statuts sur papier libre, certifié par les fondateurs, est déposé au greffe du Tribunal du siège social et doit être communiqué à tout requérant.

ART. 51. — La souscription doit être constatée par un bulletin de souscription signé des souscripteurs ou de leur mandataire et mentionnant :

1° la dénomination de la société;

2° le siège social;

3° l'indication sommaire de l'objet social;

4° la référence, en cas d'émission par voie d'abonnement public, au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, où a été publiée la notice prévue à l'article 188 du présent décret;

5° le montant du capital, en précisant la part du capital à réaliser en espèces par souscriptions et la part du capital représentée par les apports en nature;

6° le lieu où seront versés les fonds provenant de la souscription;

7° la date du dépôt des statuts au greffe par application de l'article 50 ci-dessus.

Un exemplaire du bulletin sur papier libre doit être remis aux souscripteurs et mention de cette remise doit figurer sur le bulletin de souscription.

ART. 52. — Les fonds provenant des souscriptions en espèces sont déposés dans une banque au compte de la société en formation, avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun d'eux.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en espèces est opéré sur la signature du Conseil d'Administration ou de son mandataire, contre remise d'une copie certifiée par le procès-verbal de l'assemblée ou des assemblées constitutives.

ART. 53. — En cas de non constitution de la société dans un délai d'un an, à compter du jour du dépôt du procès-verbal des statuts au greffe, tout souscripteur pourra demander au président du Tribunal la nomination d'un mandataire de justice chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de représentation.

ART. 54. — La souscription et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs reçue par le greffier de l'Enregistrement du siège social.

A la déclaration visée ci-dessus, est également annexé un certificat du dépositaire des fonds constatant leur versement.

Le receveur de l'Enregistrement habilité à recevoir la déclaration visée ci-dessus se fait représenter les souscripteurs de la souscription.

A la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l'état des versements effectués, l'un des originaux de la déclaration de la société, s'il est sous seing privé et une expédition, s'il est passé en la forme authentique.

Le receveur de l'Enregistrement est habilité à délivrer aux parties contractantes des copies certifiées conformes des déclarations reçues, ainsi que des pièces y annexées.

L'acte de constitution sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, sera fait en double original, dont l'un sera annexé comme il est dit à l'alinéa précédent à la

ration de souscription du capital et de versement du quart, et l'autre restera déposé au siège social.

ART. 55. — Lors de la constitution de la société, la déclaration est soumise avec les pièces à l'appui à la première assemblée générale qui en vérifie la sincérité.

ART. 56. — Les actions ou coupures d'actions sont négociables après le versement du quart.

ART. 57. — Les actions sont nominatives ou au porteur.

Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.

Les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action.

Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre, cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés.

Les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution définitive de la société.

Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société. Pendant ce temps, elles devront, à la diligence des administrateurs, être frappées d'un timbre indiquant leur nature à la date de cette constitution.

En cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption ou de création d'une société nouvelle, englobant une ou plusieurs sociétés préexistantes, ainsi qu'en cas d'apport par une société, de partie de ses éléments d'actif à une autre société, l'interdiction de détacher les actions de la souche et de les négocier ne s'applique pas aux actions d'apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l'apport, plus de deux ans d'existence, lorsque les biens compris dans l'apport-fusion ou dans l'apport partiel auquel correspondent les actions attribuées étaient précédemment représentés par des actions négociables.

Les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article sont applicables aux parts de fondateurs ou parts bénéficiaires.

ART. 58. — Lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulés.

La société n'est définitivement constituée qu'après l'approbation de l'apport ou des avantages, donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation.

La seconde assemblée générale ne pourra statuer sur l'approbation de l'apport ou des avantages qu'après un rapport qui sera imprimé et tenu à la disposition des actionnaires, cinq jours au moins avant la réunion de cette assemblée.

A défaut d'approbation, la société reste sans effet à l'égard de toutes les parties.

L'approbation ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur de l'action qui peut être intentée pour cause de dol ou de fraude.

Les dispositions du présent article, relatives à la vérification de l'apport qui ne consiste pas en numéraire ne sont pas applicables au cas où la société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis.

ART. 59. — Ne peuvent être chargés, à titre de commissaire, d'apprécier la valeur de l'apport ou la cause des avantages stipulés :

1^o les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement :

a) des apporteurs;

b) des fondateurs, lors de la constitution de la société;

c) des administrateurs lors des augmentations de capital;

2^o les personnes recevant, sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération :

a) des apporteurs;

b) lors de la constitution de la société, des fondateurs ou d'une société souscrivant 10 % du capital de la société;

c) lors de l'augmentation de capital, des gérants ou de la société elle-même, ou de toute entreprise possédant le dixième

du capital de la société, ou dont la société possède le dixième du capital;

3^o les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction;

4^o le conjoint des personnes susvisées.

Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer les fondateurs ou administrateurs suivant les cas, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

Les délibérations prises par l'assemblée des actionnaires, sur le rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonctions contrairement aux dispositions du présent article, ne peuvent pas être annulées du chef de la violation de ces dispositions.

ART. 60. — Une assemblée générale est, dans tous les cas, convoquée à la diligence des fondateurs, postérieurement à l'acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart du capital, qui consiste en numéraire. Cette assemblée nomme les premiers administrateurs; elle nomme également, pour les trois premières années, les commissaires institués par l'article 83 ci-après.

Ces administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire.

Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.

Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion.

La société est constituée à partir de cette acceptation.

ART. 61. — Les assemblées générales constitutives statuent dans les conditions de forme et de majorité définies aux articles 98, 99, 101 et suivants.

B. — De la sanction des règles de constitution

ART. 62. — Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société anonyme pour laquelle n'ont pas été observées les dispositions des articles 48 à 61 ci-dessus, sous réserve de ce qui est dit à l'article 59 dernier alinéa.

Cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.

ART. 63. — Lorsque la nullité de la société ou des actes et délibérations a été prononcée aux termes de l'article précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue, sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation.

La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux des associés dont les apports ou les avantages n'auraient pas été vérifiés et approuvés conformément à l'article 58.

ART. 64. — Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale doit être convoquée, l'action en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, avant l'introduction de la demande, ou, en tout cas, au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité, intentées antérieurement, seront à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d'une action en nullité pourra, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délai imparti pour couvrir la nullité et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans.

ART. 65. — L'émission d'actions ou de coupures d'actions d'une société constituée contrairement aux prescriptions des articles 48 à 61 du présent Code est punie d'une amende de 120 à 2.400 Dinars.

Sont punis de la même peine :

Les administrateurs qui commencent les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du Conseil d'Administration;

Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions ou de coupures d'actions qui ne leur appartiennent pas, ont pris part au vote dans une assemblée générale, sans préjudice de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu, envers la société ou envers les tiers;

Ceux qui ont remis les actions pour en faire l'usage ci-dessus prévu.

Dans les deux derniers cas, la peine d'emprisonnement encourue pour le délit d'escroquerie est, en outre, applicable.

ART. 66. — Est puni d'une amende de 120 à 2.400 Dinars, le commissaire qui a sciemment accepté ou conservé les fonctions de commissaire contrairement aux dispositions de l'article 59 ci-dessus.

ART. 67. — La négociation d'actions ou de coupures d'actions, dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des articles 48 à 60 du présent Code, ou pour lesquelles le versement du quart n'aurait pas été effectué conformément à l'article 49 ci-dessus, est punie d'une amende de 120 à 2.400 Dinars.

Sont punies de la même peine, toute participation à ces négociations et toute publication de la valeur desdites actions.

ART. 68. — Sont passibles d'une amende de 200 à 2.000 Dinars, chacun des administrateurs qui n'aurait pas procédé, en temps utile, aux appels de fonds pour réaliser la libération du capital dans les conditions fixées par l'article 49

ART. 69. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 120 au moins et de 1.200 Dinars au plus :

1° ceux qui, dans la déclaration visée à l'article 54 du présent Code, ont affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives, ou ont déclaré de mauvaise foi que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés;

2° ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publications faites de mauvaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux; ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements;

3° ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque;

4° ceux qui auront, à l'aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Section II. — Du fonctionnement des sociétés anonymes

A. — De la gestion

ART. 70. — La société anonyme est administrée par un Conseil d'Administration.

Les membres du Conseil sont choisis parmi les actionnaires dont ils sont mandataires.

Leur nombre est de trois au moins et de douze au plus.

ART. 71. — Le Conseil d'Administration nomme parmi ses membres un président qui peut être élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Le Conseil peut, à tout moment, lui retirer ses fonctions de président. Le président doit être une personne physique.

ART. 72. — Le président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société.

Sur sa proposition, le Conseil peut le faire assister d'un directeur général adjoint.

Dans le cas où il n'y aurait pas de directeur général adjoint, le président qui se trouve empêché d'exercer ses fonctions, peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un administrateur. Cette délégation, renouvelable, est toujours donnée pour une durée limitée.

Si le président est dans l'incapacité temporaire d'effectuer cette délégation, le Conseil d'Administration peut y procéder d'office dans les mêmes conditions.

ART. 73. — Le président du Conseil d'Administration de la société est considéré comme commerçant pour l'application des dispositions du présent Code.

En cas de faillite de la société, le président est soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite.

Le tribunal peut, toutefois, l'en affranchir si le président prouve que la faillite n'est pas imputable à des fautes graves commises dans la gestion de la société.

Dans le cas où le président-directeur général se serait trouvé empêché d'exercer ses fonctions, le directeur général adjoint ou l'administrateur délégué encourrent, dans la mesure des fonctions qu'ils ont assurées, les responsabilités définies par le présent article aux lieu et place du président.

ART. 74. — Si la faillite de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande du syndic, décider que les dettes sociales seront supportées jusqu'à concurrence du montant qu'il déterminera, soit par le président soit par les administrateurs, avec ou sans solidarité.

Pour dégager leur responsabilité, le président et les administrateurs impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié.

ART. 75. — Les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions déterminé par les statuts.

Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs.

Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.

ART. 76. — Les membres du Conseil d'Administration peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération fixe annuelle dont le montant est déterminé par l'assemblée générale et porté dans les frais généraux.

En outre, les statuts peuvent prévoir qu'il sera alloué au Conseil d'Administration un tantième sur les bénéfices sous déduction :

— des sommes affectées à la dotation des fonds de réserve prescrite par la loi ou par les statuts;

— du premier dividende, s'il en est prévu un aux statuts; ou, dans le cas contraire, d'une somme représentant 5 % du montant libéré et non remboursé des actions;

— des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale, et des sommes reportées à nouveau.

Pour la détermination du tantième, il peut être tenu compte des sommes distribuées ou incorporées au capital et prélevées sur les résultats des exercices précédents, à l'exception de celles qui sont afférentes aux exercices clos antérieurement au 1^{er} janvier précédant la promulgation du présent Code.

La répartition du tantième au Conseil d'Administration est, en outre, subordonnée à la distribution du dividende aux actionnaires.

Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels.

Le Conseil d'Administration répartit entre ses membres, dans les proportions qu'il juge convenables, les rémunérations fixes et proportionnelles ci-dessus indiquées.

Est nulle et de nul effet, toute décision du Conseil d'Administration ou de l'assemblée qui serait prise en violation des dispositions du présent article.

ART. 77. — Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

ART. 78. — Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration. Avis en est donné aux commissaires.

Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur qui se trouve dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu d'en faire la déclaration au Conseil d'Administration. Avis en est également donné aux commissaires.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de la société avec ses clients.

Les commissaires présentent à l'assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le Conseil. L'assemblée statue sur ce rapport. Les conventions qu'elle approuve ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude. Celles qu'elle désapprouve n'en produisent pas moins leurs effets, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter restent, en cas de fraude, à la charge de l'administrateur intéressé et, éventuellement, du Conseil d'Administration.

Il est interdit aux administrateurs d'une société, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Toutefois, si la société exploite un commerce de banque, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce.

ART. 79. — Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions du présent Code, soit des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer, sans opposition, des dividendes fictifs.

ART. 80. — Des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger, à leurs frais, un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu'en défendant, une action contre les administrateurs et de les représenter, en ce cas, en justice, sans préjudice de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel.

Est nulle et réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de cette action à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale ou qui comporte, par avance, renonciation à l'exercice de ladite action.

Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leurs fonctions.

ART. 81. — Les actions en responsabilité contre les administrateurs sont prescrites, par trois années, à compter de la date à laquelle se sont produits les faits pouvant donner ouverture aux dites actions, alors même que ceux-ci ne seraient pas constitutifs d'infractions à la loi pénale. Toutefois, si ces faits sont qualifiés crimes, la prescription demeure fixée à dix ans.

Toute action en responsabilité, tendant à la réparation d'un préjudice subi par la société, fondée sur des faits ou des circonstances révélés à l'assemblée générale des actionnaires par un rapport du Conseil d'Administration, doit, à peine de forclusion, être intentée dans un délai d'un an à

compter de la date de l'assemblée générale à laquelle ce rapport a été soumis.

ART. 82. — Aucune répétition de dividendes ne peut être exercée contre les actionnaires, si ce n'est dans le cas où la distribution en aura été faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire.

L'action en répétition, dans le cas où elle est ouverte, se prescrit par cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.

B. — Du contrôle

ART. 83. — L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour trois ans un ou plusieurs commissaires qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du Conseil d'Administration.

Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns.

Ils peuvent toujours convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.

A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.

Le commissaire, nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

ART. 84. — Ne peuvent être choisis comme commissaires :

1^o les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, des administrateurs ou des apporteurs;

2^o les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaires, un salaire ou une rémunération des administrateurs ou de la société, ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société possède au moins le dixième du capital;

3^o les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction;

4^o le conjoint des personnes ci-dessus visées.

Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le Conseil d'Administration, au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

ART. 85. — A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration établit un inventaire, un compte de profits et pertes et un bilan. Il établit, en outre, un rapport aux actionnaires sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé.

L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être mis à la disposition des commissaires quarante jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

Les commissaires établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l'assemblée générale de l'exécution du mandat qu'elle leur a confié et doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient relevées. Ils font, en outre, un rapport spécial sur les opérations prévues à l'article 78 du présent Code.

La délibération de l'assemblée contenant approbation du bilan et des comptes est nulle, si elle n'a pas été précédée des rapports des commissaires, conformes aux dispositions ci-dessus.

Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 120 à 1.200 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société, ou qui n'a pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Les dispositions de la loi pénale relatives à la violation du secret professionnel sont applicables aux commissaires.

Les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des délits commis par les administrateurs, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport à l'assemblée générale.

ART. 86. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus et d'une amende de 120 Dinars au moins et de 1.200 Dinars au plus :

1° les administrateurs qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs;

2° les administrateurs qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société;

3° les administrateurs, qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement;

4° les administrateurs qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.

ART. 87. — L'étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat.

ART. 88. — Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l'assemblée des actionnaires doivent être établis chaque année dans la même forme que les années précédentes, les méthodes d'évaluation des divers postes doivent être immuables, à moins que l'assemblée générale, après avoir pris connaissance des motifs exposés dans le rapport des commissaires, n'approuve expressément chacune des modifications apportées, soit au mode de présentation des chiffres, soit aux méthodes d'évaluation. Le compte de profits et pertes doit exprimer, sous des rubriques distinctes, les profits ou les pertes de provenances diverses.

L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes, et généralement tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués à l'assemblée, doivent être tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou par un mandataire, de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées générales durant les trois dernières années et des procès-verbaux de ces assemblées; il peut, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, prendre, au siège social, communication de la liste des actionnaires.

Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et qui en auront fait la demande, doivent être convoqués, à leurs frais, à toute assemblée par une lettre expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

Est punie d'une amende de 120 à 1.200 Dinars toute violation des dispositions des alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article.

C. — Des organes de délibération

ART. 89. — Les assemblées générales des actionnaires peuvent être constitutives, ordinaires ou extraordinaires.

Elles délibèrent suivant les modalités fixées ci-dessous.

ART. 90. — Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix.

Il est tenu une feuille de présence, elle contient les nom et domicile des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur.

Cette feuille de présence, dûment émarginée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.

ART. 91. — Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions légales ou réglementaires.

ART. 92. — Dans les assemblées des actionnaires, le droit de vote attaché aux actions est obligatoirement proportionnel à la quotité du capital social souscrit qu'elles représentent respectivement, et chaque action donne droit à une voix au moins, sans préjudice de la limitation du nombre de voix dont peut disposer un membre de l'assemblée, prévue par l'article 100 du présent Code.

Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux actions au porteur, eu égard à la quotité du capital social qu'elles représentent, peut être attribué, soit par les statuts, aux actions nominatives libérées dès l'origine, soit par ces statuts ou une assemblée générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire; le tout sous réserve des dispositions statutaires.

Ce droit de vote double cesse de plein droit, et nonobstant toute clause contraire, pour toute action ayant fait l'objet d'une conversion au porteur ou d'un transfert. Néanmoins, n'interrompt pas le délai de deux ans ci-dessus fixé, qui conservera le droit acquis, tout transfert du nominatif au nominatif par suite de succession ab intestat ou testamentaire. Il en sera de même en cas de donation entre vifs, au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible.

ART. 93. — A peine de nullité de la délibération, toute convocation d'assemblée générale extraordinaire, appelée à statuer sur la création d'actions à droit de vote double, devra contenir un ordre du jour indiquant, de façon précise, cet objet de la réunion.

Les assemblées délibéreront, à cet égard, dans les conditions fixées à l'article 99 ci-dessous.

ART. 94. — Sont nulles, les délibérations des assemblées d'actionnaires qui seraient prises en violation des dispositions des articles 90 à 93 ci-dessus, sans préjudice d'une amende de 24 à 240 Dinars dont sera passible chacun des membres des Conseils d'Administration.

Sont nulles et de nul effet, dans leurs dispositions principales et accessoires, les clauses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte au libre exercice du droit de vote dans les assemblées générales des sociétés.

ART. 95. — Lorsque les actions d'une société sont pourvues d'un droit de vote double, aucune publication des coupures de titres quelconques de cette société ne peut avoir lieu sans qu'y soit indiquée l'existence d'actions de cette nature.

Mention en sera faite, en outre, au registre du commerce. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 120 à 240 Dinars.

ART. 96. — Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale ordinaire, à l'époque fixée par les statuts.

ART. 97. — Toute assemblée générale ordinaire doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.

Si la première assemblée ne réunit pas ce quorum, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et les délais prévus par les statuts et elle délibère valablement, quel que soit la fraction du capital représenté.

ART. 98. — Les statuts déterminent le nombre d'actions qu'il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l'assemblée générale ordinaire. Ce nombre d'actions ne peut être supérieur à vingt. Toutefois, si ce dernier nombre représente une fraction du capital social inférieure à un vingt millièmes, le nombre des actions qu'il est nécessaire de posséder peut être supérieur à vingt, sans pouvoir représenter plus d'un vingt millièmes du capital social.

Tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui lui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée

pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.

ART. 99. — Les assemblées générales qui sont appelées, soit à vérifier les apports en nature, ainsi que les avantages particuliers, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société, soit à décider ou autoriser toute augmentation de capital ou à délibérer sur toutes les modifications statutaires, y compris celles touchant à l'objet et à la forme de la société, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social. Toutefois, le capital social qui doit être représenté pour la vérification des apports ne comprend pas les actions appartenant à des personnes qui ont fait l'apport ou stipulé les avantages particuliers soumis à l'appréciation de l'assemblée.

Si la première assemblée n'a pas réuni la moitié du capital social, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans les formes statutaires et par deux insertions faites, l'une au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, l'autre dans un journal quotidien de Tunis. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus tôt après la publication de la dernière insertion. Elle délibère valablement, si elle est composée d'actionnaires représentant le tiers au moins du capital social.

Si la seconde assemblée ne réunit pas ce quorum, une troisième assemblée peut être convoquée par une insertion au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et dans un journal quotidien de Tunis, ainsi que par deux insertions faites à une semaine d'intervalle, dans un journal quotidien de Tunis, ces deux dernières insertions pouvant être remplacées par une lettre recommandée adressée à tous les actionnaires, sans préjudice de l'application de l'article 88, alinéa 4, du présent Code. Les insertions et la lettre recommandée doivent reproduire l'ordre du jour, les dates et les résultats des assemblées précédentes. La troisième assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus tôt après la publication de la dernière insertion ou l'envoi de la lettre recommandée.

Elle délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté. A défaut de ce quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir du jour auquel elle avait été convoquée. La convocation et la réunion de l'assemblée prorogée ont lieu dans les formes ci-dessus; l'assemblée doit comprendre un nombre d'actionnaires représentant au moins le quart du capital social.

ART. 100. — Nonobstant toute clause contraire, tout actionnaire, quel que soit le nombre de ses actions, peut prendre part aux assemblées générales constitutives et extraordinaires qui ont à délibérer sur les questions visées à l'article précédent.

Dans ces assemblées, le droit de vote attaché aux actions est déterminé par l'article 92, sans préjudice de la limitation statutaire du nombre de voix dont peut disposer un membre de l'assemblée, et à condition que cette limitation soit uniforme pour toutes les actions.

Le nombre de voix ainsi déterminé ne peut être supérieur à dix.

ART. 101. — Nonobstant toute clause contraire de l'acte de société, l'assemblée générale, délibérant comme il est dit aux deux articles ci-dessus, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut pas toutefois augmenter les engagements des actionnaires.

ART. 102. — Dans toutes les assemblées prévues à l'article 100, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. Le texte des résolutions proposées doit être tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la première assemblée.

D. — Des augmentations de capital

ART. 103. — Les augmentations de capital sont réalisées par l'assemblée générale extraordinaire délibérant aux conditions déterminées aux articles 99 à 102 et soumises aux formalités de souscription et de vérification concernant les règles de constitution des sociétés, sauf les exceptions ci-dessous indiquées.

ART. 104. — Avant toute souscription d'une augmentation de capital, une copie sur papier libre, certifiée conforme par le président-directeur général ou son délégué, du procès-verbal de la délibération décidant l'augmentation du capital, devra être déposée au greffe du tribunal du lieu du siège social.

ART. 105. — Lors de la déclaration de souscription et de versement, le Conseil d'Administration ou son mandataire indique séparément, s'il y a lieu, la part de souscription réalisée par voie de transformation de créances en actions.

ART. 106. — En cas d'augmentation de capital en numéraire, il n'y a pas lieu à réunion d'une seconde assemblée générale et le retrait des fonds est opéré sur la signature du Conseil d'Administration ou de son mandataire, dix jours au moins après la déclaration de souscription et de versement.

ART. 107. — Après le retrait des fonds et, le cas échéant, la vérification des apports et des avantages particuliers par l'assemblée générale, le Conseil d'Administration ou son mandataire apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs de l'opération.

ART. 108. — Aucune augmentation de capital en numéraire ne peut, à peine de nullité, être réalisée, si le capital ancien n'est pas au préalable intégralement libéré.

ART. 109. — Les augmentations de capital doivent, à peine de nullité, être réalisées dans un délai de cinq ans à dater de l'assemblée générale qui les a décidées ou autorisées.

ART. 110. — Est nulle et réputée non écrite, toute clause statutaire donnant par avance pouvoir au Conseil d'Administration de réaliser une augmentation de capital sans autorisation préalable de l'assemblée générale.

ART. 111. — Nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est négociable dans les mêmes conditions que l'action elle-même, pendant la durée de la souscription.

ART. 112. — Le délai réservé aux actionnaires pour souscrire à une augmentation de capital, réalisée par émission d'actions de numéraire, ne peut jamais être inférieur à quinze jours.

Ce délai court à partir de l'insertion au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, d'un avis faisant connaître aux actionnaires leur droit préférentiel, la date d'ouverture et la date de clôture de la souscription, ainsi que le taux d'émission des actions.

ART. 113. — Cet avis doit être inséré dans la notice prévue par l'article 188 du présent Code toutes les fois que l'émission de l'augmentation de capital donne lieu à la publication d'une pareille notice.

Dans ce cas, la date d'ouverture de la souscription doit être postérieure de six jours francs au moins à la date du numéro du *Journal Officiel de la République Tunisienne* contenant la notice.

Dans le cas où il n'y a pas lieu de faire cette insertion, la société doit porter, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trois jours de l'insertion prévue à l'article 112, à la connaissance des actionnaires dont les titres sont nominatifs, les renseignements prévus à cet article.

ART. 114. — Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions pour lesquelles les dispositions ci-dessus leur donnaient un droit de préférence, les actions ainsi rendues disponibles seront attribuées aux actionnaires qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leur part dans le capital, et dans la limite de leurs demandes.

ART. 115. — L'application des dispositions ci-dessus ne peut être écartée que par l'assemblée générale, délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 99 du présent Code.

ART. 116. — Pareille délibération n'est valable que si le Conseil d'Administration indique, dans un rapport préalable à l'assemblée générale, les motifs de l'augmentation de capital ainsi que les personnes auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le nombre d'actions attribuées à chacune d'elles, le taux d'émission et les bases sur lesquelles il a été déterminé.

ART. 117. — Les commissaires doivent indiquer, dans un rapport spécial à l'assemblée, si les bases de calcul données par le Conseil d'Administration dans le rapport prévu à l'article 116 du présent Code leur paraissent exactes et sincères.

ART. 118. — La violation des dispositions des articles 103 à 117 entraîne la nullité de l'augmentation de capital. Les administrateurs et les commissaires sont solidairement responsables de cette violation.

ART. 119. — Toute violation des dispositions contenues aux articles 103 à 117 est punie d'une amende de 120 à 1.200 Dinars.

ART. 120. — Sont punis, en outre, d'un emprisonnement de un à cinq ans, ceux qui ont commis cette violation frauduleusement en vue de priver les actionnaires ou certains d'entre eux d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.

ART. 121. — Sont punis d'une amende de 240 à 2.400 Dinars, les administrateurs ou les commissaires qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports prévus aux articles qui précèdent.

Section III. — Des parts de fondateurs

ART. 122. — Les sociétés anonymes peuvent créer, attribuer et émettre, soit lors de leur constitution, soit ultérieurement, des titres négociables, sous le nom de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires.

Ces titres, qui sont en dehors du capital social, ne confèrent pas à leurs propriétaires la qualité d'associé. Mais il peut leur être attribué, à titre de créance éventuelle contre la société, un droit fixe ou proportionnel dans les bénéfices sociaux.

Si la création, l'attribution ou l'émission des parts bénéficiaires a lieu en rémunération d'un apport en nature, cette opération est soumise à l'accomplissement des formalités de vérification prescrites par le présent Code.

Il peut exister, dans une même société, différentes catégories de parts de fondateurs, pourvues de droits inégaux; chaque catégorie forme une masse distincte.

Les droits des propriétaires de parts sont déterminés dans les statuts de la société ou dans la délibération ultérieure de son assemblée générale portant création des parts.

Nonobstant toute stipulation contraire, les propriétaires de parts d'une même masse peuvent être réunis en assemblée générale à toute époque, et prendre à la majorité, en se conformant aux dispositions des articles 97 et 100, des résolutions qui s'imposent à tous les porteurs.

Une même assemblée générale ne peut comprendre que les propriétaires de parts d'une même masse.

ART. 123. — L'assemblée générale des propriétaires de parts peut être convoquée par la société, qui, dans ce cas, fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

Un groupe de porteurs possédant 1/20^e des parts existant dans une masse peut prendre l'initiative de la convocation de l'assemblée générale.

Il présente à cet effet, à la société, une demande indiquant l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Si, dans le mois qui suit la date de cette demande, l'assemblée générale n'a pas été convoquée, le groupe des porteurs de parts peut procéder lui-même à la convocation en obtenant une autorisation à cet effet du président du tribunal du lieu du siège de la société.

ART. 124. — L'assemblée est convoquée par deux insertions faites l'une dans le *Journal Officiel de la République Tunisienne*, l'autre dans un journal quotidien de Tunis.

La convocation indique l'ordre du jour de la réunion ainsi que le mode adopté pour la justification de la possession des parts qui existeront en la forme au porteur.

L'assemblée ne peut être tenue que huit jours après l'accomplissement de cette publicité.

ART. 125. — Il est dressé une feuille de présence des propriétaires de parts présents à l'assemblée et de ceux qui sont représentés au moyen de pouvoirs. Les mandataires peuvent être personnellement membres de l'assemblée.

Cette feuille de présence indique les noms, prénoms, domiciles des propriétaires de parts présents et représentés et le nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Cette feuille, certifiée par le président de l'assemblée, est mise à la disposition des membres de l'assemblée aussitôt après sa confection et, au plus tard, avant le premier vote.

ART. 126. — L'assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du propriétaire de parts représentant, tant lui-même que comme mandataire, le plus grand nombre de parts.

Elle procède ensuite à l'installation de son bureau composé d'un président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire. Le président est élu par l'assemblée.

Les propriétaires de parts représentant par eux-mêmes comme mandataires le plus grand nombre de parts, en cas de leur refus, les suivants, jusqu'à acceptation, sont appelés comme scrutateurs. Le président et les scrutateurs désignent le secrétaire qui peut être choisi même en dehors de l'assemblée.

La délibération ne peut porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour publié.

Les délibérations sont constatées par un procès-verbal signé des membres du bureau; à ce procès-verbal sont annexés la feuille de présence et les procurations des propriétaires de parts qui se sont fait représenter.

L'assemblée décide où ces pièces doivent être déposées. La société supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées générales des propriétaires de parts.

ART. 127. — L'assemblée ne peut délibérer que si elle est composée d'un nombre de parts représentant la moitié au moins des parts existant dans la masse intéressée, déduction faite des parts qui sont en la possession de la société.

Si une première assemblée ne remplit pas les conditions ci-dessus fixées, une nouvelle assemblée peut être convoquée avec le même ordre du jour, dans les formes et délais indiqués à l'article 97. Cette seconde assemblée délibère valablement si elle est composée d'un nombre de parts représentant la moitié au moins des parts existant dans la masse intéressée, déduction faite des parts qui sont en la possession de la société.

A défaut de ce quorum, cette deuxième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus, à partir du jour où elle a été convoquée. La convocation de la réunion de l'assemblée prorogée ont lieu dans les formes ci-dessus; l'assemblée délibère valablement si elle est composée d'un nombre de parts représentant au moins le tiers des parts existant dans la masse intéressée, comme il est dit ci-dessus.

Dans ces assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers des voix des parts présentes et représentées.

Chaque membre de l'assemblée dispose dans le vote d'autant de voix qu'il possède ou représente de parts sans limitation:

La société n'a pas le droit de voter avec les titres dont elle est propriétaire ou qui sont en sa possession pour une raison quelconque.

ART. 128. — L'assemblée générale, régulièrement constituée, statue sur toutes les questions qui lui sont soumises. Elle peut consentir, notamment, à toutes modifications dans le régime des parts dans leur forme, dans la durée et le montant de leurs droits aux bénéfices et dans le mode de calcul de ces droits, au rachat de parts par la société, à la conversion des parts en actions ou en obligations.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents et incapables.

ART. 129. — La conversion des parts en actions ne peut avoir lieu que par l'affectation de réserves sociales d'un montant correspondant à l'augmentation de capital qui résulte de cette opération.

Cette conversion ne peut être décidée que deux ans après la création des parts. Les actions attribuées en représentation des parts ne sont pas assujetties à la prohibition de négociation édictée par l'article 57 du présent Code.

ART. 130. — Dans toute société ayant émis des parts de fondateurs ou des parts bénéficiaires, les modifications touchant à l'objet ou à la forme de la société ne seront valables qu'autant que l'assemblée générale des porteurs de parts, délibérant conformément à l'article 100, aura approuvé ces modifications.

ART. 131. — Les porteurs de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ne peuvent contester la dissolution anticipée de la société lorsque celle-ci a lieu à la suite de pertes absorbant le quart au moins du capital social, après imputation préalable des réserves.

Si la dissolution anticipée est proposée, en dehors du cas de pertes ci-dessus prévu, par suite de fusion ou pour toute autre cause, la proposition de dissolution anticipée sera soumise à l'assemblée générale des porteurs de parts, réunie conformément à l'article 103. Si l'assemblée approuve la dissolution, toute action des porteurs de parts est éteinte, de ce chef, contre la société. En cas contraire, la décision de l'assemblée générale des actionnaires, portant dissolution anticipée, n'en est pas moins valable dans ses effets, mais les porteurs des parts conservent, à l'égard de la société, une action éventuelle en dommages et intérêts qu'ils ne peuvent exercer que collectivement, par l'organe de leurs représentants, et qui doit être engagée, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivront la date de l'assemblée générale des actionnaires prononçant la dissolution anticipée.

ART. 132. — L'assemblée générale des porteurs de parts peut nommer un ou plusieurs représentants de la masse des parts et elle fixe leurs pouvoirs. Elle notifie les nominations à la société.

Les représentants des porteurs de parts ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont le droit d'assister aux assemblées générales des actionnaires sans voix délibérative, à peine de nullité des délibérations.

Ils ont droit aux mêmes communications que les actionnaires et aux mêmes époques.

Ils peuvent se faire délivrer copie des procès-verbaux des assemblées générales quelconques des actionnaires.

Ils sont soumis aux règles générales du mandat.

ART. 133. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de 5 ans au plus et d'une amende de 120 Dinars au moins et de 1.200 Dinars au plus :

1° ceux qui, en se présentant comme porteurs de parts qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales;

2° ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux;

3° ceux qui se sont fait garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.

ART. 134. — Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs à toutes les parts d'une même masse ne peut être exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision conforme de l'assemblée générale prévue à l'article 128 et par un représentant de la masse nommé par l'assemblée générale et pris parmi les membres de cette assemblée.

Section IV. — De la dissolution des sociétés anonymes

ART. 135. — En cas de perte des trois-quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique.

A défaut, par les administrateurs, de réunir l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.

ART. 136. — La dissolution peut être prononcée sur la demande de toute partie intéressée, lorsqu'un an s'est écoulé depuis l'époque où le nombre des associés est réduit à moins de sept.

CHAPITRE IV

DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE

ART. 137. — La société en commandite, qui fonctionne sous une raison sociale, comprend deux catégories d'associés : les commandités, qui seuls peuvent être chargés de la gestion et qui sont tenus personnellement et solidairement des dettes sociales; les commanditaires, bailleurs de fonds, qui ne sont tenus qu'à concurrence de leur mise.

ART. 138. — Il existe deux sortes de commandite : la commandite simple et la commandite par actions.

ART. 139. — La société en commandite se manifeste au public sous une raison sociale qui comprend exclusivement les noms des commandités. Lorsqu'il n'existe qu'un commandité, son nom peut être suivi des mots « et C^{ie} ».

Le commanditaire qui tolérerait l'insertion de son nom dans la raison sociale, serait tenu vis-à-vis des tiers de bonne foi comme commandité.

ART. 140. — Les commandités, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, sont soumis au même statut juridique que les membres d'une société en nom collectif.

ART. 141. — L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion de la société, même en vertu d'une procuration.

Au cas de contravention à cette prohibition, il serait tenu indéfiniment et solidairement avec les commandités des engagements résultant de sa gestion. Sa responsabilité, suivant le nombre ou la gravité des actions d'immixtion, pourra être, soit limitée aux conséquences des opérations faites, soit étendue jusqu'à l'intégralité du passif social.

Ne constituent pas des actes d'immixtion, le contrôle exercé sur les opérations des gérants, les avis et conseils qui leur sont donnés, l'autorisation qui leur est conférée de passer les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

ART. 142. — La commandite simple est soumise aux règles de constitution, de dissolution et de publicité des sociétés en nom collectif, même en ce qui concerne le commanditaire.

ART. 143. — Dans les commandites par actions, le capital social est divisé en actions et le commanditaire relève du

même statut juridique que l'actionnaire des sociétés anonymes.

ART. 144. — Les sociétés en commandite par actions sont, quel que soit leur objet, soumises aux lois et usages du commerce.

ART. 145. — Les règles de publicité, de constitution et de fonctionnement des sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés en commandite par actions.

ART. 146. — Toutes les obligations, imposées par la loi aux administrateurs des sociétés anonymes, s'appliquent aux gérants des sociétés en commandite par actions.

ART. 147. — Les commissaires de surveillance doivent être au nombre de trois au moins; ils ne peuvent être choisis parmi les commandités.

Ils délibèrent en Conseil et se réunissent chaque fois que l'exigent le contrôle et les vérifications qu'ils doivent exercer. Les statuts fixent la durée des fonctions du Conseil de surveillance. Toutefois, le premier Conseil n'est nommé que pour une année.

ART. 148. — Toutes les décisions des assemblées générales, à l'exception de celles qui sont relatives à l'approbation de la gestion, supposent l'adhésion personnelle des commandités, donnée suivant les règles fixées par les statuts.

CHAPITRE V

DES SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Section I. — De la constitution des sociétés à responsabilité limitée

A. — Des règles de constitution

ART. 149. — Comme les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée sont des sociétés dans lesquelles aucun des associés n'est tenu au-delà de sa mise.

Elles sont soumises aux dispositions suivantes :

ART. 150. — Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour un objet quelconque.

Toutefois, les sociétés d'assurances, de capitalisation et d'épargne, les banques et les établissements de crédit ne peuvent adopter cette forme.

ART. 151. — Elles sont constatées soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé.

Si l'acte est sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour que l'un reste déposé au siège social, et les autres à l'appui des diverses formalités requises.

Tous les associés doivent intervenir à l'acte en personne ou par mandataires justifiant d'un pouvoir spécial.

Il est interdit à la société d'émettre, pour son propre compte, par souscription publique, des valeurs mobilières quelconques.

ART. 152. — Le capital social doit être de 1.000 Dinars au moins. Il ne peut être réduit au-dessous de ce chiffre.

Il se divise en parts sociales d'une valeur nominale égale, laquelle ne peut être inférieure à 5 Dinars.

Toutefois, le capital social des sociétés à responsabilité limitée qui gèrent des entreprises de presse peut ne pas être supérieur à 300 Dinars.

ART. 153. — Les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent être définitivement constituées qu'après que toutes les parts ont été réparties entre les associés dans l'acte de société et qu'elles ont été libérées intégralement, sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'elles représentent des apports en numéraire ou des apports en nature.

Les fondateurs doivent déclarer expressément dans l'acte de société que ces conditions sont remplies.

ART. 154. — L'acte de société doit contenir l'évaluation des apports en nature.

Les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée au moment de la constitution de la société aux apports en nature.

L'action en responsabilité résultant des dispositions de l'article précédent se prescrit par dix ans à partir de la constitution de la société.

ART. 155. — La société à responsabilité limitée est, soit qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise, soit désignée sous une raison sociale comprenant les noms d'un ou de plusieurs associés.

B. — De la sanction des règles de constitution.

ART. 156. — Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société à responsabilité limitée constituée contrairement aux prescriptions des articles 150 à 155 du présent Code.

La nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés.

ART. 157. — Lorsque la nullité de la société a été prononcée aux termes de l'article précédent, les associés auxquels la nullité est imputable sont responsables, envers les autres associés et envers les tiers, solidairement entre eux et avec les premiers gérants, du dommage résultant de cette annulation.

Si, pour couvrir la nullité, les associés doivent être condamnés, l'action en nullité ne sera plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de l'assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des décisions à prendre.

L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation des frais des actions en nullité intentées antérieurement, ils restent à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d'une action en nullité pourra, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

L'action en responsabilité pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans le délai imparti pour couvrir la nullité et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus visées sont prescrites par cinq ans.

ART. 158. — Sont punis d'une amende de 300 à 600 Dinars et d'un emprisonnement de seize jours à six mois, de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs qui ont fait dans l'acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés ou la libération des parts.

Section II. — Du fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée

A. — Des règles de fonctionnement

ART. 159. — Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, salariés ou gratuits.

Ils sont nommés par les associés, soit dans l'acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité sans limitation de durée. Sauf stipulation contraire des statuts, ils ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, en toutes circonstances; toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l'égard des tiers. Les gérants, nommés par l'acte de société ou par un acte postérieur, ne sont révocables que pour des causes légitimes.

ART. 160. — Les gérants sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société et envers les tiers, des infractions aux dispositions du présent Code, soit des violations des statuts, soit des fautes commises par eux dans leur gestion.

En outre, si la faillite de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande du syndic, décider que les dettes sociales seront supportées jusqu'à concurrence du montant qu'il déterminera, soit par les gérants, associés ou non, salariés ou non, soit par les associés, soit par certains des uns ou des autres, avec ou sans solidarité, sous la condition pour les associés qu'ils aient participé effectivement à la gestion de la société.

Pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associés impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence d'un mandataire salarié.

ART. 161. — Les décisions des associés sont prises en assemblées.

Toutefois, la tenue d'une assemblée n'est pas nécessaire quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre, expressément formulées, et émettra son vote par écrit.

ART. 162. — Aucune décision n'est valablement prise dans les deux cas prévus par l'article précédent qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont convoqués une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

ART. 163. — Nonobstant toute clause contraire de l'acte de société, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.

ART. 164. — Dans les sociétés comptant plus de vingt associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts.

D'autres assemblées peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut, par le Conseil de surveillance, s'il en existe un, et, à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

ART. 165. — Tout associé peut, par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du Conseil de surveillance constitué conformément à l'article 167 du présent Code.

Dans les sociétés de plus de vingt membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précéderont cette assemblée générale.

ART. 166. — Toutes modifications dans les statuts, sauf stipulation contraire, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

ART. 167. — Dans toute société à responsabilité limitée, comprenant plus de vingt associés, est établi un Conseil de surveillance composé de trois associés au moins.

Ce Conseil est nommé dans l'acte de société. Il est soumis à la réélection aux époques déterminées par les statuts.

Les pouvoirs du Conseil de surveillance sont déterminés par l'article 147, alinéa 2 du présent Code.

Les membres de ce Conseil n'encourent aucune responsabilité à raison des actes des gérants et de leurs résultats.

Chaque membre du Conseil de surveillance est responsable, soit envers la société, soit envers les tiers de ses fautes personnelles dans l'exécution de son mandat.

B. — De la sanction des règles de fonctionnement

ART. 168. — Sont punis d'une amende de 30 à 600 Dinars et d'un emprisonnement de seize jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les gérants qui, directement ou par personnes interposées, ont ouvert une souscription publique à des valeurs mobilières quelconques pour le compte de la société.

ART. 169. — Sont punis des peines portées à l'article 69 ci-dessus :

1° ceux qui ont, à l'aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle;

2° les gérants qui, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs;

3° les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société;

4° les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement;

5° les gérants qui, de mauvaise foi, ont fait, des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.

Les membres du Conseil de surveillance, s'il en existe un, ne sont pas civilement responsables des délits commis par les gérants, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés dans leur rapport en assemblée générale.

Section III. — Des cessions de parts et de la répartition des bénéfices

ART. 170. — Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables, nominatifs, au porteur ou à ordre; elles ne peuvent être cédées que conformément aux dispositions des articles ci-après.

ART. 171. — Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

ART. 172. — Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte authentique ou par un acte sous seing privé.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte ayant date certaine.

ART. 173. — Il est fait annuellement sur les bénéfices un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social.

ART. 174. — Il peut être stipulé, dans l'acte de société, mais seulement pour la période de temps nécessaire à l'exécution des travaux qui, d'après l'objet de la société doivent précéder le commencement de ses opérations, que les associés auront droit à des intérêts à un taux déterminé, même en l'absence de bénéfice. L'acte de société détermine cette période.

Cette clause doit, à peine de nullité, être insérée dans l'extrait de l'acte de société publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* en vertu de l'article 179 du présent Code.

Le montant des intérêts ainsi payés doit être compris parmi les frais de premier établissement et réparti avec ces frais, suivant le mode et dans les délais que doivent fixer les statuts sur les années qui présenteront des bénéfices.

ART. 175. — La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ont reçus.

L'action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes.

Section IV. — De la dissolution de la société à responsabilité limitée

ART. 176. — La société à responsabilité limitée n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés, sauf en ce dernier cas, stipulation contraire des statuts.

En cas de perte des trois quarts du capital social les gérants sont tenus de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La décision des associés est, dans tous les cas, rendue publique, conformément à l'article 178.

A défaut par les gérants de consulter les associés comme dans le cas où ceux-ci n'auraient pu délibérer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.

— CHAPITRE VI

DE LA PUBLICITE DES SOCIETES COMMERCIALES

ART. 177. — Dans le mois de la constitution de toute société commerciale, deux originaux de l'acte constitutif s'il est sous seing privé ou deux expéditions s'il est authentique, sont déposés au greffe du tribunal du siège social.

A l'acte constitutif des sociétés par actions sont annexés :

1° deux expéditions de l'acte passé devant le receveur de l'Enregistrement du lieu du siège social, constatant la souscription du capital social et la quotité dont les actions sont libérées;

2° deux exemplaires certifiés de la liste des souscripteurs annexés à la déclaration faite devant le receveur de l'Enregistrement du lieu du siège social, indiquant leurs noms, qualités et domiciles, le nombre d'actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d'eux;

3° deux copies certifiées conformes des délibérations prises par l'assemblée générale dans les cas prévus par les articles 55, 58 et 60 du présent Code et du rapport établi conformément à l'article 58 du présent Code.

A l'acte constitutif des sociétés à responsabilité limitée sont annexés deux originaux ou deux expéditions suivant le cas, de l'acte contenant la nomination des premiers gérants, si ceux-ci sont désignés par acte postérieur, conformément à l'article 159, alinéa 2 du présent Code.

ART. 178. — Dans le même délai d'un mois, la société doit être immatriculée au registre de commerce de son siège social. Cette publicité est faite par extrait qui mentionne :

1° la forme de la société;

2° la raison sociale ou la dénomination commerciale de la société;

3° l'objet de la société;

4° le siège social;

5° les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des associés tenus indéfiniment et personnellement des dettes sociales;

6° les noms, prénoms, qualités et adresses personnelles des associés ou des tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la société, des membres du Conseil de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés à responsabilité limitée s'il en existe un dans ces dernières et des commissaires de surveillance des sociétés anonymes;

7° le montant du capital social, le montant des apports en numéraire, ainsi que la description sommaire, et l'estimation des apports en nature;

8° dans les sociétés en commandite, le montant des sommes ou valeurs fournies ou à fournir par les commanditaires;

9° dans les sociétés à responsabilité limitée, la clause qui attribue des intérêts aux associés même en l'absence de bénéfices dans les termes de l'article 174 du présent Code;

10° le cas échéant, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des statuts relatives à la constitution de réserves extraordinaires;

11° dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions, la création de actions à droit de vote double ou l'émission des parts de fondateur;

12° l'époque où la société commence et celle de son expiration normale;

13° le greffe du tribunal auprès duquel a été opéré le dépôt prévu à l'article 177 et la date de ce dépôt.

ART. 179. — Dans le même délai d'un mois, un extrait de l'acte constitutif et des pièces annexées est publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 180. — L'inobservation des formalités prescrites par les articles précédents entraînera la nullité de la société sous réserve des régularisations prévues aux articles 64 et 157 du présent Code. Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette cause de nullité.

ART. 181. — Sont soumis au dépôt prescrit par l'article 177 :

1° tous actes et délibérations ayant pour objet la modification de l'une quelconque des clauses de l'acte de société dont l'extrait, immatriculé et publié, doit faire mention aux termes de l'article 178, à l'exception des changements des membres du Conseil de surveillance, d'administrateurs et de Commissaires de surveillance dans les sociétés par actions;

2° tous actes et délibérations constatant la dissolution de la société avant terme et le mode de liquidation.

Sont soumis à l'immatriculation et à la publication prescrites par les articles 178 et 179 :

1° toutes modifications dans les mentions énumérées par l'article 178, à l'exception des changements de membres du Conseil de surveillance, d'administrateurs ou de commissaires de surveillance dans les sociétés par actions;

2° la nullité et la dissolution de la société ainsi que les noms et adresses des liquidateurs et les pouvoirs de ces derniers.

L'inobservation des formalités prescrites par le présent article entraînera la nullité des actes et délibérations qui y sont visés, sous réserve des régularisations prévues aux articles 64 et 157. Toutefois, les associés ne pourront se prévaloir vis-à-vis des tiers de cette cause de nullité.

ART. 182. — L'extrait des actes et pièces déposés est signé pour les actes sous seing privé, par les associés en nom collectif, par les gérants des sociétés en commandite, par les administrateurs des sociétés anonymes ou par un associé investi à cet effet d'un pouvoir spécial dans les sociétés à responsabilité limitée.

ART. 183. — Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal ou même de s'en faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait.

ART. 184. — Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanés des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions ou des sociétés à responsabilité limitée, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie de ces mots écrits visiblement en toutes lettres : « Société Anonyme », « Société en commandite par actions » ou « Société à responsabilité limitée », de l'énonciation du montant du capital social et de l'indication du lieu et du numéro d'immatriculation au registre du commerce.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 30 à 600 Dinars.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 185. — L'émission d'obligations ou de bons est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas entièrement libéré.

Sont toutefois autorisées, les émissions dont le produit est destiné à rembourser le montant nominal, restant en circulation, d'emprunts antérieurs.

ART. 186. — Sont passibles d'une amende de 200 à 2.000 Dinars chacun des administrateurs et gérants qui aura émis ou laissé émettre des obligations ou bons, en contravention de l'article précédent.

ART. 187. — Dans le cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d'un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement.

ART. 188. — Les sociétés ne pourront procéder à l'émission publique d'actions ou titres quelconques en Tunisie qu'après insertion au *Journal Officiel de la République Tunisienne* d'une notice contenant les énonciations suivantes :

- 1° la dénomination de la société ou la raison sociale;
- 2° le siège social;
- 3° l'objet de la société;
- 4° la durée de la société;
- 5° le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d'actions et le capital non libéré;
- 6° le dernier bilan certifié conforme ou la mention qu'il n'en a pas encore été dressé.

Il devra, en outre, être fait mention des avantages stipulés au profit des fondateurs ou des administrateurs, du gérant, ou de toute autre personne, des apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de convocation aux assemblées générales, et de leur lieu de réunion.

Les affiches, prospectus, circulaires et annonces de journaux signalant au public les émissions dont il s'agit, doivent reproduire, au moins par extrait, les énonciations de la notice, avec indication du numéro du *Journal Officiel de la République Tunisienne* contenant l'insertion de ladite notice.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 100 à 200 Dinars.

LIVRE II

DU FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE PREMIER

DÈS ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE

ART. 189. — Font partie du fonds de commerce les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une activité commerciale.

Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.

Il comprend aussi, sauf disposition contraire, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, les brevets, marques de fabrique, dessins et modèles, droits de propriété littéraire et artistique.

CHAPITRE II

DES CONTRATS

AYANT LE FONDS DE COMMERCE POUR OBJET

Section I. — De la vente et de la promesse de vente

ART. 190. — Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, tout apport en société d'un fonds de commerce doivent être constatés par écrit, à peine de nullité.

Dans l'acte constatant la cession, le cédant est tenu d'énoncer :

- 1° le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le prix de cette acquisition, en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel;
- 2° l'état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds;
- 3° le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacun des trois derniers exercices, ou depuis son acquisition, si la durée de l'exploitation n'a pas comporté trois exercices;
- 4° les bénéfices réalisés pendant la même période;
- 5° s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur.

L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur, formée dans l'année suivant la prise de possession, entraîner la nullité de l'acte de vente.

Sous-section I. — De la publicité de la vente du fonds de commerce

ART. 191. — Toute cession de fonds de commerce, telle qu'elle est définie à l'article 190 ci-dessus, sera, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait dans un journal quotidien et au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Les extraits ci-dessus mentionnés doivent, à peine de nullité, rapporter la date et l'objet de l'acte, l'indication de l'opération effectuée, la date, le volume et le numéro d'enregistrement de l'acte, les noms, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le délai fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

L'extrait publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* mentionne, en outre, le titre et la date du journal quotidien où la publication a été faite.

ART. 192. — A partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt jours après la publication au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, l'acquéreur est tenu de laisser en dépôt, au domicile élu, un des originaux de l'acte de vente, si l'acte a été dressé sous seing privé, ou une expédition, si l'acte est authentique. Il est tenu de le communiquer à tout créancier ou opposant. Ceux-ci peuvent en prendre, sans déplacement, communication et copie.

Dans le même délai, le vendeur peut prendre communication et copie des oppositions.

Sous-section II. — Des droits des créanciers du vendeur

ART. 193. — Dans les vingt jours au plus tard suivant l'insertion au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, opposition au paiement du prix.

L'opposition, à peine de nullité, énonce le nom et le domicile de l'opposant, le montant et les causes de la créance.

Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours et à échoir, nonobstant toutes dispositions contraires.

Aucun transfert amiable ou judiciaire du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai.

La demande en mainlevée d'opposition est portée devant le Président du tribunal du lieu de la situation du fonds.

ART. 194. — Si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions au plus tard dans le délai fixé à l'article 193, ces créanciers peuvent former, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition, une surenchère du sixième.

Les dispositions des articles 252, 254 à 257 ci-après sont applicables pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article.

ART. 195. — L'officier public commis pour procéder à la vente devra n'admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé, à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à la portion du prix de la vente stipulée payable comptant, augmentée de la surenchère.

ART. 196. — La surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.

ART. 197. — L'acquéreur, dépossédé par suite de la surenchère doit, sous sa responsabilité, remettre les oppositions formées entre ses mains à l'adjudicataire, sur récépissé, dans la huitaine de l'adjudication, s'il ne les a pas fait connaître antérieurement par mention insérée au cahier des charges. L'effet de ces oppositions est reporté sur le prix d'adjudication.

ART. 198. — La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire d'un fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de faillite, de liquidateurs et d'administrateurs judiciaires, ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques.

Sous-section III. — De l'attribution du prix

ART. 199. — Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.

A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le Président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonnera, soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.

ART. 200. — En cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article 192, se pourvoir en référé devant le Président du tribunal afin d'obtenir paiement de son prix, malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers commis à cet effet une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

ART. 201. — Les sommes ainsi déposées sont affectées spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt.

ART. 202. — Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié, par une déclaration formelle du tiers désigné pour recevoir les oppositions et de l'acquéreur mis en cause, faite sous leur responsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé.

L'acquéreur n'est pas libéré, par l'exécution de l'ordonnance, de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe.

ART. 203. — Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause, ou si elle est nulle en la forme, le vendeur pourra se pourvoir en référé devant le Président du tribunal à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition.

ART. 204. — L'acquéreur qui, sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou qui, soit avant l'expiration du délai de vingt jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions, aura versé le prix au vendeur, n'est pas libéré à l'égard du tiers; il en est de même au cas où l'acquéreur n'aurait pas déposé son contrat au domicile élu conformément à l'article 192 ci-dessus.

Sous-section IV. — Du privilège du vendeur

ART. 205. — Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.

Le privilège du vendeur, qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférente aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels, autres que les paiements comptant, s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.

ART. 206. — L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de l'acte de vente. Le délai reste applicable même en cas de jugement déclaratif de faillite.

Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par le débiteur.

L'inscription ainsi prise, prime toute autre prise du côté de l'acquéreur. Elle est opposable à la faillite de l'acquéreur.

ART. 207. — Le vendeur, pour inscrire son privilège, présente au greffe du tribunal qui le conserve l'un des originaux de l'acte de vente, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique.

Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre; l'un d'eux peut être porté sur l'original ou sur l'expédition du titre. Ils contiennent :

1° les noms, prénoms et domicile du vendeur et de l'acquéreur, ainsi que du propriétaire du fonds, leur profession s'ils en ont une;

2° la date et la nature du titre;

3° les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu;

4° la désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et qui sont compris dans la vente, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître. Si la vente s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce ou l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle ces éléments doivent être nommément désignés;

5° l'élection de domicile par le vendeur dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.

ART. 208. — Les ventes de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique ou de commerce, des dessins ou modèles industriels doivent, en outre, être inscrites au département dont dépend le service de la propriété industrielle sur la production du certificat délivré par le greffier du tribunal, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine d'inopposabilité des ventes à l'égard des tiers, en ce qui concerne l'application aux marques de fabrique et de commerce et aux dessins et modèles industriels.

Les brevets d'invention compris dans la vente d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées par la loi relative à la protection de la propriété industrielle.

ART. 209. — L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciations prescrites à l'article 207 n'entraîne la nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.

ART. 210. — Après la formalité de la transcription, le greffier remet au requérant l'un des bordereaux revêtus de l'inscription effectuée.

Le greffier mentionne en marge des inscriptions, les antériorités, les subrogations et les radiations totales ou partielles dont il lui est justifié.

ART. 211. — Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie et conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs.

Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier porteur suivant pour le compte commun et pour le tout.

Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leur privilège, quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont porteurs.

ART. 212. — L'inscription conserve le privilège pendant dix ans à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Elle garantit au même rang que le principal, deux années d'intérêts.

ART. 213. — Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

ART. 214. — Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes sous seing privé, dûment enregistrés.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, constatant le consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire, régulièrement subrogé, justifiant de ses droits.

La radiation totale ou partielle de l'inscription, prise au département dont dépend le service de la propriété industrielle, conformément à l'article 208, sera faite sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal.

ART. 215. — Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée, par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise.

Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée, pour le tout, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.

ART. 216. — Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat portant qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

Un état des inscriptions ou mentions faites au département dont dépend le service de la propriété industrielle, conformément à l'article 208 doit, de même, être délivré à toute réquisition.

L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce pourra, s'il le juge utile, se faire délivrer, par le greffier, copie des actes de vente déposés au greffe et concernant ledit fonds.

Sous-section V. — Des effets de la vente du fonds de commerce — Garantie

ART. 217. — Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 630 et suivants du Code des Obligations et des Contrats.

Les rédacteurs d'actes, les intermédiaires et leurs préposés sont tenus solidairement avec lui, s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.

ART. 218. — L'action résultant de l'article 217 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession.

ART. 219. — Au jour de la vente, le vendeur et l'acheteur visent les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se réfèrent aux trois exercices précédant la vente et à l'exercice en cours.

La propriété des livres de comptabilité prévus à l'alinéa précédent est, sauf stipulation contraire, transférée à l'acheteur du fonds.

L'acheteur doit mettre ces livres à la disposition du vendeur pendant dix ans à partir de la vente.

Si le vendeur a conservé la propriété des livres de comptabilité, il doit les mettre à la disposition de l'acheteur pendant dix ans au moins à partir de la vente.

Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus est réputée non écrite.

Sous-section VI. — De l'action résolutoire et de la résolution de la vente

ART. 220. — A défaut de stipulation expresse dans le contrat de vente, l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix s'exercera conformément à l'article 273 du Code des Obligations et des Contrats.

L'action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente et elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège.

ART. 221. — Lorsque la vente est résolue, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints, mais seulement jusqu'à concurrence du prix de la vente en ce qui concerne les marchandises.

Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en sera faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, déduction faite de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.

ART. 222. — Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier par acte extra-judiciaire aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

ART. 223. — Le vendeur qui a stipulé, lors de la vente, que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers, par acte extra-judiciaire, aux domiciles élus, la résolution intervenue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.

ART. 224. — Lorsque la vente d'un fonds est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête d'un syndic de faillite, de tous liquidateurs ou administrateurs judiciaires, soit judiciairement à la requête de tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier par acte extra-judiciaire aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de l'exercer.

ART. 225. — Le privilège et l'action résolutoire du vendeur du fonds de commerce sont opposables à la masse de la faillite.

ART. 226. — Toute résolution judiciaire ou amiable de la vente sera publiée par celui qui l'aura obtenue dans les mêmes conditions que la vente elle-même, dans les quinze jours après qu'elle sera devenue définitive.

ART. 227. — Sera réputée non écrite, dans tout acte constatant une vente de fonds de commerce, la clause suivant laquelle, en cas de résolution, le vendeur conservera tout ou partie du prix payé.

Sous-section VII. — Des dispositions spéciales à l'apport d'un fonds de commerce à société

ART. 228. — Dans les quinze jours de la publication de l'acte de société contenant apport d'un fonds de commerce, tout créancier non inscrit de l'associé qui a fait l'apport, fera connaître au greffe du tribunal où le dépôt de l'acte a eu lieu, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Il lui sera délivré par le greffier un récépissé de sa déclaration.

Si le fonds est apporté à une société déjà formée, les créanciers non inscrits de l'associé auquel le fonds appartenait feront la déclaration au greffe du tribunal de la situation du fonds, dans les quinze jours de la publication de l'acte constatant l'apport, faite conformément à l'article 191.

A défaut par les coassociés, ou l'un d'eux, de former dans les quinze jours suivants une demande en annulation de la

société ou de l'apport, ou si l'annulation n'en n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal du paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et dûment justifié.

Section II. — De la location du fonds de commerce

ART. 229. — Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location est régi par les dispositions suivantes.

ART. 230. — Le locataire prend à sa charge l'exploitation moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.

Il exploite le fonds à ses risques et périls.

Il n'est ni cessionnaire, ni sous-locataire du bail de l'immeuble.

ART. 231. — Le locataire a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit, en particulier, être inscrit au registre du commerce.

Tout contrat de location d'un fonds de commerce sera publié, dans la quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal quotidien et dans le *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Le loueur est tenu, dans le même délai, soit de se faire inscrire au registre du commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en location.

La fin de la location donnera lieu aux mêmes mesures de publicité.

ART. 232. — Le locataire est tenu d'indiquer sur tous les documents relatifs à son activité commerciale, tels que lettres, bons de commande, factures, sa qualité de locataire du fonds.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie d'une amende civile de cinq à dix Dinars.

ART. 233. — Au moment de la location, les dettes du loueur afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de la situation du fonds, s'il estime que la location met en péril leur recouvrement.

L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de location au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 234. — Jusqu'à la publication du contrat de location, le loueur du fonds est solidairement responsable, avec le locataire, des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.

ART. 235. — Les dispositions de l'article 234 ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de location passés par des mandataires de justice, à condition qu'il aient été autorisés aux fins des dits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat.

Section III. — Du nantissement du fonds de commerce

ART. 236. — Les fonds de commerce peuvent être l'objet de nantissements, sans autres conditions ni formalités que celles qui sont prescrites ci-après.

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.

ART. 237. — Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Le certificat d'addition postérieur au nantissement comprend le brevet auquel il s'applique, suivra le sort du brevet et fera partie, comme lui, du gage constitué.

A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.

ART. 238. — Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.

Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public, tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité.

La même formalité devra être remplie au greffe du tribunal dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.

ART. 239. — L'inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de l'acte constitutif.

Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par le débiteur.

En cas de faillite, les articles 462 et 463 du présent Code sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.

ART. 240. — Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

ART. 241. — En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception adressées aux domiciles élus, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.

Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mention, en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.

En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que, par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds.

Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.

L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.

Les demandes en déchéance du terme, formées en vertu des alinéas précédents devant le tribunal, sont soumises aux règles de procédure de l'alinéa 8 de l'article 243 ci-après.

ART. 242. — Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscription doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus. Pendant ce délai, tout créancier inscrit peut exercer ses droits.

inscrit pourra demander la vente du fonds aux enchères publiques, dans les formes prévues à l'article 245.

ART. 243. — Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées, peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.

Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds aura lieu, à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 244.

Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.

S'il ne le demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur, suivant les formes édictées par l'article 244 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements.

Il nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente, commet, pour y procéder, l'officier public qui dresse le cahier des charges.

La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée par le jugement, ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête.

Le tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

Le tribunal statue dans le mois de l'enrôlement par jugement exécutoire sur minute. S'il est interjeté appel, la Cour statue dans les quarante-cinq jours. L'arrêt est exécutoire sur minute.

ART. 244. — Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.

La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent.

ART. 245. — Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieux, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier commis et dépositaire du cahier des charges.

Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'officier commis, à la porte principale de l'immeuble, et, si le fonds est exploité dans une commune, à la Municipalité, sinon à la Délégation, à la porte principale du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et à la porte de l'étude de l'officier commis.

L'affiche est insérée, dix jours aussi avant la vente, dans le *Journal Officiel de la République Tunisienne* et dans un journal quotidien.

La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.

Il sera statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur les dépens, par le président du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité. Ces moyens devront être opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins avant l'adjudication. L'alinéa 8 de l'article 243 est applicable à l'ordonnance rendue par le président.

ART. 246. — Le tribunal, saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des alinéas 5 et 6 de l'article 243 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.

Les dispositions de l'article 243, alinéa 8 et de l'article 245 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal.

ART. 247. — Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds sera vendu à sa folle enchère selon les formes prescrites par l'article 245.

Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.

ART. 248. — Il ne sera procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie, soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non écue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête dans les termes et conformément aux dispositions des articles 243, 244 et 245 ci-dessus.

Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts, si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.

Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés de privilèges inscrits.

Le présent article n'est pas applicable, en cas de poursuites intentées en application des lois relatives, à la vente à crédit de véhicules ou tracteurs automobiles ou au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.

ART. 249. — Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les cas et dans les formes prescrites par les articles 194, 243, 244, 245, 246, 248, 251, 252, 254, 255, 256 et 257.

ART. 250. — Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.

Lorsque la vente du fonds n'a pas lieu aux enchères publiques, en vertu et en conformité des articles 194, 243, 244, 245, 246, 248, 252, 254, 256 et 257, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits, est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

1^o les noms, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, les prix distincts des éléments incorporels, du matériel et des marchandises, ou l'évaluation du fonds, en cas de transmission à titre gratuit ou par voie d'échange, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur;

2^o un tableau sur trois colonnes contenant, la première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises, la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits, la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les

dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.

Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

ART. 251. — Tout créancier inscrit sur un fonds peut, lorsque l'article 249 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante, conformément à l'article 195.

Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire, dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchérit sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis.

ART. 252. — A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds, en est de droit administrateur-séquestre et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, tout intéressé peut demander au président du tribunal, à tout moment, de la procédure, la nomination d'un autre administrateur.

ART. 253. — Lorsqu'une surenchère aura été notifiée, chacun des créanciers inscrits ou opposants aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.

Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.

ART. 254. — Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les règles prescrites par les articles 243, alinéas 5, 6, 7 et 8, 244, 245 et 248, alinéa 4.

ART. 255. — A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

ART. 256. — L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchérit, son vendeur et l'adjudicataire.

Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, les frais de notification, d'inscription et de publication, et à qui de droit, les frais exposés pour parvenir à la revente.

ART. 257. — L'article 247 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.

ART. 258. — L'acquéreur surenchérit, qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère, aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.

CHAPITRE IV

DE LA DISTRIBUTION JUDICIAIRE DU PRIX

ART. 259. — Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé pour tous les éléments du fonds et, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable du prix, l'acquéreur est tenu, sur la sommation de tout créancier, dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, jusqu'au jour où l'état de collocation sera devenu définitif, compte tenu de toutes les oppositions faites entre ses mains, ainsi que des inscriptions grevant le fonds ou ses divers éléments et des cessions qui lui ont été notifiées.

Il doit aussi déposer, aux mains de l'administrateur désigné conformément à l'article 243, les effets de commerce représentant une fraction non exigible du prix, ainsi que, le cas échéant, toute fraction du prix, due à terme, exigible postérieurement au jour où l'état de collocation est déposé, au fur et à mesure de son exigibilité.

ART. 260. — L'acquéreur, le vendeur ou tout créancier dépose au greffe un duplicata du certificat de consignation, les oppositions qui lui ont été notifiées et un relevé des inscriptions grevant le fonds.

Il présente requête au président du tribunal qui commet un juge devant lequel les créanciers sont convoqués et désigne un administrateur pour assister, s'il y a lieu, le juge commis en conformité de l'article 261 et, en tout cas, pour faire compléter au besoin la consignation du surplus du prix au fur et à mesure de l'exigibilité.

Si l'acquéreur ne fait pas les versements et dépôts auxquels il est tenu, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains de l'administrateur, ce dernier aura mission de l'y contraindre par toutes voies de droit, même en poursuivant la vente judiciaire du fonds de commerce.

ART. 261. — Le juge commis, dans la quinzaine du dépôt des pièces au greffe, fixe le jour auquel les créanciers devront présenter leur demande de collocation.

Le greffier convoque le vendeur, l'acquéreur et les créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, à domicile élus dans les inscriptions, oppositions et acte de vente.

La convocation indique la nature et la situation du fonds dont le prix est en distribution, les noms, prénoms, domicile de l'ancien et du nouveau propriétaire, le montant de la somme à distribuer, le jour, l'heure et le lieu de la réunion, l'état sommaire des oppositions et inscriptions, avec mention des sommes dues à chaque créancier, d'après les oppositions et les inscriptions et l'obligation de se présenter devant le juge et de déposer entre ses mains une demande de collocation avec pièces à l'appui contenant élection de domicile dans le ressort du tribunal. Elle mentionne expressément que les créanciers non produisant ne seront pas compris dans la répartition.

La convocation doit être adressée vingt jours au moins avant la date de la réunion. Cette réunion devra avoir lieu dans un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus, après le dépôt des pièces au greffe.

Pendant ce délai, tout créancier, même non opposant, inscrit, peut présenter au greffe, avec pièces à l'appui, une demande de collocation contenant élection de domicile dans le ressort du tribunal. Il doit, dans tous les cas, remettre ses pièces au juge commis, au plus tard au cours de la réunion.

ART. 262. — La réunion des créanciers est présidée par le juge commis qui peut, s'il l'estime utile, se faire assister par l'administrateur nommé par le président du tribunal, et l'établissement de l'état de répartition et toute autre opération de distribution.

Au jour fixé pour la convocation, le juge dresse un procès-verbal de la comparution des parties et de la remise des productions et titres. Il constate que les créanciers inscrits et opposants ont été convoqués. Il entend les observations des parties comparantes ou leurs mandataires, déclare

clos les créanciers non produisant et, s'il y a entente, dresse le procès-verbal de la distribution amiable du prix.

ART. 263. — A défaut de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article 262, alinéa 2, le juge dépose au greffe, dans la quinzaine, un projet de répartition qui comprend même les termes du prix non échus.

Les créances privilégiées, ne venant pas en ordre utile sur la portion exigible du prix, sont colloquées suivant leur rang, sur les premières sommes à échoir et les créances chirographaires, sur chacune des autres échéances au prorata de leur montant reconnu.

ART. 264. — Dans la huitaine du dépôt au greffe de ce projet, les créanciers sont avisés, par lettre recommandée, avec avis de réception au domicile élu dans leur demande en collocation, le vendeur et l'acquéreur au domicile élu dans l'acte de vente, qu'il leur est accordé un délai de quinzaine pour prendre communication, sans frais, au greffe, du projet de répartition, des demandes de collocation et des pièces qui y sont jointes et pour élever, s'il y a lieu, tous contredits sur le projet de répartition.

Les contredits sont transcrits à la suite du projet de répartition. Ils sont signés par leurs auteurs ou les mandataires de ces derniers.

Tout créancier peut se faire délivrer, à ses frais, par le greffier, une copie ou un extrait du projet de répartition des demandes en collocation et pièces qui y sont jointes, ainsi que du rapport du juge commis, prévu par l'article 265.

A l'expiration du délai de quinzaine, sans qu'il y ait eu de contredit de la part d'aucun des créanciers produisant, du vendeur ou de l'acquéreur, le règlement devient de plein droit définitif, même si le vendeur ne s'est pas présenté.

Les frais de justice sont prélevés par privilège; le juge prononce la mainlevée des inscriptions et oppositions sur les sommes mises en distribution et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers qui seront invités par le greffier à en opérer le retrait.

Même s'il y a contredit, il peut être procédé, par provision, à un règlement partiel en faveur de tout créancier ayant une cause de préférence, s'il n'y a contestation ni sur le rang, ni sur le montant de la créance.

ART. 265. — S'il y a contredit sur le projet de répartition du juge commis, celui-ci dépose au greffe un rapport sur les contredits dans la quinzaine qui suivra l'expiration du délai accordé aux intéressés pour contredire et il renvoie les parties devant le tribunal. Celles-ci sont avisées, aux domiciles élus, par lettre recommandée du greffier avec avis de réception huit jours au moins avant l'audience.

ART. 266. — Si le jugement qui statue sur les contredits est susceptible d'appel, il sera jugé par la Cour dans le mois qui suivra la signification.

ART. 267. — Dans les huit jours qui suivent le délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, le juge commis dresse l'état définitif des créances colloquées, en principal, intérêts et frais. Il est procédé, ensuite, comme il est dit à l'article 264, alinéa 5.

Le délai du pourvoi en cassation court du prononcé de l'arrêt.

ART. 268. — Les bordereaux de collocation sont délivrés sur la Caisse des dépôts et consignations pour les sommes consignées et sur l'administrateur, pour les sommes qu'il doit recevoir et dont le versement devra être fait par lui aux créanciers dans l'ordre de leurs droits reconnus par l'état de collocation.

Les effets de commerce représentant la fraction due à terme, doivent être déposés entre les mains de l'administrateur.

L'administrateur a le pouvoir de faire escompter ou de donner en paiement les effets de commerce déposés entre ses mains.

Il devra renouveler l'inscription du privilège du vendeur avant sa péremption pour la partie du prix restant due.

A suivre...

CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

TITRE PRELIMINAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. — Les juridictions ci-après définies connaissent, dans la limite de leur compétence respective, et conformément aux dispositions du présent Code, de toutes les contestations civiles et commerciales.

ART. 2. — Elles connaissent de toutes les contestations visées à l'article précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, quelle que soit leur nationalité.

Elles connaissent également des actions dirigées contre le Tunisien résidant à l'étranger.

Elles ne connaissent des actions contre un étranger résidant hors du territoire tunisien que dans les cas ci-après :

1° Si cet étranger accepte d'être jugé par elles et que l'action ne porte pas sur un immeuble situé à l'étranger;

2° S'il a, en Tunisie, un domicile élu, ou s'il y a un représentant;

3° Si l'action porte sur des immeubles sis en Tunisie ou sur des meubles s'y trouvant;

4° Si elle est relative à un accident survenu en Tunisie ou à un contrat conclu exécuté ou devant être exécuté en Tunisie;

5° Si elle est relative à la succession d'un Tunisien ou à une succession ouverte en Tunisie;

6° Si elle est connexe à une action pendante devant les tribunaux tunisiens, si elle est relative à des mesures conservatoires exécutoires en Tunisie ou si elle porte sur une matière de la compétence exclusive des tribunaux tunisiens;

7° Dans tous les cas où les tribunaux du pays de cet étranger se déclarent compétents pour statuer sur les actions dirigées contre des Tunisiens, et ce, à titre de réciprocité.

ART. 3. — Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de compétence d'attribution établies par la loi.

ART. 4. — Chaque partie a le droit de prendre communication des pièces de la procédure et de tous les documents produits par son adversaire.

ART. 5. — Tous ajournements, toutes significations ou exécutions de jugements doivent être faits par huissier-notaire, sauf dispositions contraires de la loi.

ART. 6. — Les exploits dressés par les huissiers-notaires doivent contenir :

1° La date de la signification avec indication des jour, mois, an et heure;

2° Le nom du requérant, ses prénom, profession, domicile élu et, le cas échéant, les nom, prénom, profession et domicile de son mandant;

3° Le nom de l'huissier-notaire et la juridiction dans le ressort de laquelle il instrumente;

4° Les nom, prénom, profession et domicile du requis, et, s'il n'a pas de domicile connu au moment où l'acte est dressé, sa dernière résidence;

5° Le nom de la personne à laquelle l'acte est remis, sa signature ou l'apposition de son empreinte digitale sur l'original, ou son refus de la faire avec l'indication des motifs;

6° La signature de l'huissier-notaire sur l'original et la copie;

7° Le coût de l'acte avec l'indication des émoluments de l'huissier-notaire sur l'original et la copie;

8° Le numéro d'ordre de l'acte sur le répertoire de l'huissier-notaire.

ART. 7. — La copie doit être remise à la personne du requis ou laissée à son domicile réel ou, le cas échéant, à son domicile élu.

ART. 8. — Si l'huissier-notaire ne trouve pas le requis à son domicile, il doit laisser copie de l'acte à son mandataire ou à son domestique ou à toute autre personne habitant avec lui, à la condition que celle-ci soit douée de discernement.

S'il ne trouve personne au domicile ou si la personne trouvée refuse de recevoir la copie de l'acte, celle-ci est remise au chef de quartier ou au cheikh dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile du requis; dans ce cas, l'huissier-notaire est tenu d'aviser le requis dans les 24 heures de l'accomplissement de cette formalité par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son domicile réel ou à son domicile élu.

ART. 9. — Si le requis ne réside pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie de l'acte est affichée au cadre réservé aux affiches officielles du Tribunal du lieu du domicile du demandeur. Une autre copie est adressée au requis par lettre recommandée avec accusé de réception.

ART. 10. — Si le requis a quitté son domicile, et si son nouveau domicile est inconnu, la signification est faite à son dernier domicile en la personne du chef du quartier ou du cheikh de la localité.

Si aucun domicile ne lui est connu, la copie de l'acte est affichée au tribunal conformément aux dispositions de l'article précédent, une autre copie étant également affichée au siège du gouvernement dans la circonscription duquel se trouve le domicile du demandeur.

ART. 11. — La signification à l'Etat est faite au siège de l'administration ou du service extérieur intéressé; la signification à toute autre personne morale est faite à son siège principal ou au siège de la succursale, de l'agence, ou de la section intéressée.

ART. 12. — Le tribunal n'a à faire aucune diligence pour constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.

ART. 13. — Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.

Le tribunal doit les soulever d'office.

ART. 14. — Les actes de procédure sont nuls :

1° Quand la loi prescrit la nullité;

2° Quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le tribunal doit soulever d'office ces nullités.

La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.

ART. 15. — Les nullités prévues à l'alinéa 5 de l'article 14, les exceptions de litispendance ou de connexité doivent être soulevées conjointement et avant toute défense au fond.

L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de l'audience de plaidoirie.

ART. 16. — Dans les cas prévus aux articles précédents, le tribunal peut joindre l'incident au fond ou statuer par jugement séparé.

ART. 17. — Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever l'incompétence du tribunal résultant de l'insubordination des règles relatives à la compétence d'attribution. Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.

ART. 18. — La partie qui aura été appelée devant un tribunal du même degré que celui qui est territorialement compétent, peut soulever l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue de présenter son déclinatoire avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.

ART. 19. — L'exercice de l'action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.

Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de l'action.

Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la demeure, l'action peut valablement être introduite par le mineur doué de discernement.

Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable si le ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas qualité.

Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en cours d'instance, l'action est considérée comme ayant été valablement introduite.

Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux dispositions de l'article 16.

TITRE PREMIER

DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

CHAPITRE PREMIER

DE LA QUALIFICATION DES ACTIONS

ART. 20. — Les actions personnelles sont celles qui sont fondées sur une obligation personnelle ayant sa cause, soit dans la loi, soit dans un contrat ou quasi-contrat, soit dans un délit ou quasi-délit.

Les actions mobilières sont celles qui tendent à faire procurer un meuble par nature ou par détermination de la loi.

Les actions pétitoires sont celles qui sont fondées sur un droit réel immobilier.

Les actions fondées simultanément sur un droit réel immobilier et un droit personnel sont des actions mixtes et sont assimilées au point de vue de la compétence aux actions personnelles, si le droit réel immobilier n'est pas contesté.

CHAPITRE II

MODE DE DETERMINER LA COMPETENCE ET LE RESSORT

ART. 21. — La compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande.

Le taux en dernier ressort est déterminé par le montant de la demande.

A cet effet, ne sont prises en considération que les dernières conclusions à moins que le tribunal ne juge que le demandeur a sciemment augmenté ou diminué le quantum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence. Dans ce cas, le tribunal peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.

ART. 22. — Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable, le tribunal de première instance peut seul en connaître et statuer en premier ressort.

ART. 23. — Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée souverainement par le tribunal au jour de la demande.

En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve, si celle-ci est offerte, ou prescrire d'office une expertise.

S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est déterminée par le montant annuel du loyer.

ART. 24. — Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte, exigible, c'est le montant de cette dernière qui détermine la compétence et le ressort.

ART. 25. — Les fruits, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à déterminer la compétence et le ressort, que s'ils ont une cause antérieure à la demande.

ART. 26. — Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent de la même cause, on les cumule pour déterminer la compétence et le ressort.

Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des chefs est, d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier ressort.

ART. 27. — La demande intentée collectivement par ou contre plusieurs personnes ayant des intérêts distincts, s'apprécie, quant au taux du ressort, non par son total, mais en raison de l'intérêt de chacune, envisagé séparément.

ART. 28. — La demande reconventionnelle est celle qui est formée par le défendeur pour servir de défense à l'action principale ou pour obtenir la compensation judiciaire, ou l'allocation de dommages-intérêts à raison du préjudice causé par le procès. Elle ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul du taux du ressort. Mais lorsque l'une de ces demandes excède le taux du dernier ressort, le tribunal ne statue sur le tout, qu'à charge d'appel.

ART. 29. — Lorsqu'une demande reconventionnelle excède les limites de la compétence du juge cantonal, celui-ci renvoie, pour le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance. Il en est autrement, cependant, au cas où la demande reconventionnelle est exclusivement fondée sur le préjudice occasionné par la demande principale.

S'il apparaît au juge cantonal que le demandeur a, sciemment, augmenté le quantum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence, il peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.

CHAPITRE III

DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

ART. 30. — Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.

En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.

ART. 31. — Si le défendeur réside hors de Tunisie, l'action est portée devant le tribunal du domicile du demandeur.

ART. 32. — Sont portées devant le tribunal de première instance de Tunis, les actions contre l'Etat.

ART. 33. — Les actions contre les associations et les sociétés, les contestations relatives à leur liquidation ou au partage de leurs biens, ainsi que les contestations entre associés ou entre dirigeants et associés sont portées devant le tribunal du lieu du siège de l'association ou de la société ou de la succursale, agence ou section intéressées.

ART. 34. — Les actions relatives à une succession sont portées devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession.

Lorsque l'ouverture de la succession a eu lieu hors de Tunisie, ces actions sont portées devant le tribunal du lieu de la majorité des biens successoraux, compte tenu des dispositions de l'article 2, 5^o.

ART. 35. — Les actions relatives à une faillite sont portées devant le tribunal du lieu de l'établissement principal du failli.

ART. 36. — Le défendeur est assigné :

1^o En cas de désignation au contrat, d'un lieu d'exécution, devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le dit lieu, ou devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou de son domicile élu;

2^o En la matière de garantie, de demande reconventionnelle, d'intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, dans la limite de sa compétence.

ART. 37. — En matière mobilière, l'action est portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou doit

être ou a été exécutée ou devant le juge du lieu où se trouve le meuble.

ART. 38. — Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble :

1^o Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages causés au fond;

2^o Les actions possessoires;

3^o Les actions pétitoires.

CHAPITRE IV

DE LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION

SECTION I

De la compétence du juge cantonal

ART. 39. — Lorsque le montant de la demande ne dépasse pas 100 Dinars, le juge cantonal connaît en dernier ressort en matière civile, des actions personnelles ou mobilières et en matière commerciale, des actions en paiement.

Il connaît en premier ressort des mêmes actions jusqu'à 250 Dinars.

Il est seul compétent en matière de pension alimentaire.

Il juge en dernier ressort, si le montant annuel de la pension allouée n'excède pas 60 Dinars et en premier ressort, si le montant de la pension excède cette somme quel que soit le montant de la demande ou de la pension allouée.

Les jugements rendus en cette matière sont exécutoires par provision nonobstant appel.

Le juge cantonal connaît seul des actions possessoires et ce, à charge d'appel. Il connaît seul, également, des injonctions de payer. Il rend aussi des ordonnances sur requête.

Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :

1^o En matière de saisie conservatoire, si la somme, objet de la saisie, ne dépasse pas sa compétence;

2^o En matière de constats urgents;

3^o En matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des décisions par lui rendues, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 240;

4^o En matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendus lorsqu'ils sont frappés de tierce opposition;

5^o En matière de délivrance d'une deuxième grosse des jugements par lui rendus et ce, conformément à l'article 254.

SECTION II

De la compétence du Tribunal de Première Instance

ART. 40. — Les Tribunaux de Première Instance connaissent de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de la loi.

Ils jugent en dernier ressort si le montant de la demande n'excède pas 500 Dinars, et en premier ressort si le montant de la demande excède ce chiffre.

Ils jugent également en premier ressort les actions pétitoires, les actions de statut personnel ainsi qu'en matière de compétence. Il en est de même de toutes autres actions lorsque la valeur de l'objet du litige est indéterminable.

Ils connaissent en dernier ressort, en tant que juridictions d'appel, des jugements des justices cantonales de leur ressort.

SECTION III

De la compétence des Cours d'Appel

ART. 41. — Les Cours d'Appel sont seules compétentes pour connaître :

1^o De l'appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux de Première Instance de leur circonscription;

2^o De l'appel des ordonnances de référé rendues par le Président du Tribunal de Première Instance;

3° De l'appel des jugements mal qualifiés en dernier ressort ou non qualifiés;

4° De l'appel des jugements rendus en matière de compétence.

Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient préparatoires ou interlocutoires, les jugements déclarant l'action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 13, 14, 15 et 18 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond.

SECTION IV

De la compétence de la Cour de Cassation

ART. 42. — La Cour de Cassation connaît de toutes les décisions rendues en dernier ressort.

TITRE II

DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX

CHAPITRE PREMIER

DE LA SAISINE, DE L'ENROLEMENT, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT

ART. 43. — Le juge cantonal est saisi, par requête écrite présentée par le demandeur ou son mandataire au Greffe de la justice cantonale, avec justification du paiement des droits.

Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande et les prétentions du demandeur.

Dès sa réception, cette requête doit être inscrite par les soins du greffier sur le registre tenu au Greffe à cet effet. Elle est ensuite présentée au juge.

ART. 44. — Dès réception de la requête, le juge ordonne au greffier de faire citer les parties à comparaître devant lui au jour qu'il leur fixe et ce, par un agent de la justice cantonale ou de l'autorité administrative.

Le juge peut également, le cas échéant, d'office ou à la requête du demandeur, faire citer le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par huissier-notaire.

ART. 45. — Dès que les parties comparaissent, volontairement ou après avoir été régulièrement citées, le juge peut statuer immédiatement en présence du greffier après les avoir entendues en leurs explications et après avoir recueilli leurs moyens.

Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les parties à l'audience qu'il désigne.

ART. 46. — La convocation indique les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande, la juridiction qui doit statuer, et la date du jour de la comparution.

Le talon de cette pièce indique les nom et qualité de la personne chargée de la remise de la convocation, à l'intéressé, ainsi que la date de cette remise. Il est revêtu de la signature du cité, s'il est lettré. Il y est fait mention de son incapacité ou de son refus de signer; il doit également être revêtu de la signature de l'autorité qui en a assuré la remise; il est ensuite annexé aux pièces de la procédure par le greffier.

ART. 47. — Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites, par ordre de réception et de date, sur un registre à ce destiné. Ce registre mentionne les noms des parties, l'objet du litige et la date de la décision, ainsi que son dispositif.

ART. 48. — Si les parties sont convoquées par écrit, le délai fixé pour la comparution ne doit pas être inférieur à trois jours entre le jour où la convocation est remise à l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution.

En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est nulle.

Toutefois, si l'affaire requiert célérité et s'il est impossible de respecter le délai ci-dessus, la citation peut être donnée d'heure à heure. Mention doit en être faite sur l'avis de comparution.

ART. 49. — Les parties comparaissent en personne ou chargent un avocat de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé par la convocation ou convenu entre elles.

Si le demandeur ne comparait pas en personne ou si son avocat ne se présente pas, l'affaire est rayée.

Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur, ni son avocat ne se présente, il est statué comme s'il était présent.

ART. 50. — Les règles de procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux affaires de la compétence de la justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles qui lui sont propres.

CHAPITRE II DES ACTIONS POSSESSOIRES

ART. 51. — L'action possessoire est celle que la loi accorde au possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se faire maintenir dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il en a été dépossédé ou pour faire suspendre des travaux.

ART. 52. — L'action possessoire peut être intentée :

1° Par celui qui, par lui-même ou par autrui, a la possession annale, paisible, publique, à titre de propriétaire continue, non interrompue et non équivoque d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, et entend être réintégré dans sa possession, y être maintenu, ou la faire reconnaître;

2° Par celui qui a intérêt à faire ordonner la suspension des travaux qui produiraient un trouble, s'ils venaient à être achevés;

3° Par celui qui, dépouillé par la violence d'un immeuble ou de la jouissance d'un droit réel immobilier susceptible d'action possessoire, demande à être réintégré dans sa possession ou dans sa jouissance.

ART. 53. — On entend par trouble, tout fait qui, soit directement et par lui-même, soit par voie de conséquence, implique une prétention contraire à la possession d'autrui.

ART. 54. — Si le trouble ne résulte pas de la violence, l'action possessoire n'est recevable que :

1° Si le demandeur, en possession depuis un an au moins au moment du trouble, n'a pas laissé s'écouler un an depuis le trouble ou la dépossession;

2° Si la possession est continue, non équivoque, paisible, publique, à titre de propriétaire ou d'usufruitier.

ART. 55. — Au cas de dépossession par la violence, celui qui en est victime peut, soit poursuivre par la voie pénale, la réparation du préjudice qui lui a été causé et sa remise en possession, soit se faire réintégrer dans cette possession par la voie civile.

ART. 56. — Dans le cas prévu par l'article 52, 1°, si le défendeur émet des prétentions à la possession réclamée par le demandeur, et si tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit les maintenir dans leur possession première, soit désigner un séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une ou l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.

ART. 57. — Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision sur la qualité de propriétaire de l'une des parties en litige ou sur le défaut de cette qualité.

Néanmoins, le juge peut examiner les titres de propriété et en tirer toutes conséquences utiles au point de vue possessoire.

ART. 58. — Le demandeur au possessoire ne peut, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge du pétitoire, tant que dure l'instance au possessoire.

Le défendeur, à une action possessoire, ne peut opposer en défense une action pétitoire.

Est également irrecevable toute action pétitoire introduite avant la solution du litige possessoire.

CHAPITRE III

DES INJONCTIONS DE PAYER

ART. 59. — Toute demande en paiement d'une créance commerciale ne dépassant pas cent cinquante dinars en principal peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, à la condition que cette créance ait une cause contractuelle.

ART. 60. — Les injonctions de payer ne peuvent être accordées si le débiteur n'a pas de domicile connu, ou s'il est domicilié hors de Tunisie.

ART. 61. — Toute requête doit comporter les nom, prénom, profession et domicile des demandeur et défendeur, et l'indication précise du montant exact de la somme réclamée, ainsi que la cause de la créance.

ART. 62. — Si le juge cantonal estime que la créance est établie, il ordonne au bas de la requête la signification de l'injonction de payer au défendeur. Dans le cas contraire, cette requête est rejetée; et le demandeur est renvoyé à mieux se pourvoir.

Dans le premier cas, le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.

ART. 63. — L'injonction de payer est signifiée au défendeur par huissier-notaire.

Le procès-verbal de signification doit reproduire le texte de la requête et celui de l'ordonnance et contenir commandement au débiteur d'avoir à payer le montant de la dette ainsi que les dépens, préalablement liquidés, dans le délai de 15 jours sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit.

ART. 64. — L'injonction de payer est susceptible d'opposition dans le délai de huitaine à partir de la date de sa signification, et ce à peine de déchéance. L'opposition suspend l'exécution.

ART. 65. — L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formulée par requête signifiée au demandeur par huissier-notaire et comportant sa citation à comparaître devant le juge cantonal dans un délai ne dépassant pas la huitaine.

ART. 66. — L'opposant doit, avant la date de l'audience, remettre au greffier le procès-verbal de signification de l'acte d'opposition au demandeur.

Le greffier doit, immédiatement après constatation du paiement des droits, inscrire l'affaire sur le registre ad hoc, puis la porter au rôle de l'audience.

ART. 67. — Il est tenu au greffe de la justice cantonale un registre dont les pages sont cotées et paraphées par le juge, sur lequel sont consignés les nom, prénom et domicile des parties, la date de l'injonction de payer ou celle de son rejet, le montant des sommes réclamées et leur cause, la date de l'opposition de la formule exécutoire, celle de l'opposition, s'il y a lieu, ainsi que la date de la décision et son dispositif.

TITRE III

DE LA PROCEDURE

DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

CHAPITRE PREMIER

DE LA SAISINE, DE L'ENROLEMENT ET DE L'AJOURNEMENT

ART. 68. — Le tribunal de première instance ne peut être saisi d'une action; d'une défense ou d'une intervention que par l'intermédiaire d'un avocat, sauf si la con-

testation concerne le statut personnel. Les parties peuvent, dans ce dernier cas, présenter leurs demandes et leurs défenses et intervenir en personne et elles sont appelées conformément aux dispositions de l'article 44.

ART. 69. — Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée par l'avocat du demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par huissier-notaire.

Il est établi autant de copies que de défendeurs.

ART. 70. — La requête introductive d'instance doit contenir les nom, prénom, profession, domicile et qualité de toutes les parties, ainsi que l'exposé des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande, indique le tribunal qui doit connaître de cette demande, ainsi que l'an, le mois, le jour et l'heure de la comparution.

Le délai de l'ajournement ne peut être inférieur à quinze jours.

ART. 71. — Est nulle, la requête comportant une erreur ou une lacune dans l'indication des nom et prénom du défendeur, du tribunal saisi ou de la date de l'audience. Il en est de même, en cas d'observation des délais d'ajournement.

Cette nullité est couverte par la comparution du défendeur ou de son avocat.

Si l'assignation est nulle et que le défendeur et son avocat ne comparaissent pas, le tribunal soulève d'office la nullité.

ART. 72. — L'avocat du demandeur doit, après réception de l'original de la requête, dont copie a été signifiée au défendeur, le présenter au greffe du tribunal au plus tard un jour avant la date de l'audience.

Le greffier, après avoir constaté le paiement des droits, procède à l'inscription de la requête sur le registre ad hoc puis la porte au rôle de l'audience fixée dans l'assignation. Le dossier est ensuite remis au président aux fins de désignation d'un juge-commis.

ART. 73. — Le président du tribunal peut, le cas échéant, faire inscrire l'affaire au rôle le jour même de l'audience.

En cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du défendeur peut réquerir cette inscription le jour de l'audience en produisant la copie de la requête remise à son client.

ART. 74. — Si, dans le délai imparti, le défendeur constitue avocat, ce dernier doit, par huissier-notaire, signifier sa constitution à l'avocat du demandeur, et en produire copie au greffe pour être jointe au dossier.

ART. 75. — Si l'avocat constitué décède, l'affaire est renvoyée et le Conseil de l'Ordre désigne un avocat pour le remplacer en attendant que la partie choisisse elle-même un nouvel avocat.

L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand il se déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant et produire au tribunal la preuve de l'accomplissement de cette formalité.

Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis de déconstitution.

S'il ne constitue pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire est rayée ou il est déchu de son recours. S'il est défendeur, le tribunal passe outre et poursuit l'examen du dossier. Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué par son mandant, sans constitution de nouvel avocat.

CHAPITRE II

DES AUDIENCES PREPARATOIRES

ART. 76. — La cause est appelée à l'audience le jour fixé dans l'assignation.

ART. 77. — A l'audience, si les pièces devant appuyer la demande n'ont pas été préalablement produites, l'avo-

cat du demandeur est invité à les déposer immédiatement. Faute de ce faire ou s'il fait défaut, l'affaire est rayée.

Si les pièces ont été produites et si le défendeur ne s'est présenté, ni en personne, ni par avocat constitué, le tribunal poursuit l'examen de l'affaire et statue au vu des pièces du dossier.

Si l'avocat constitué par le défendeur ne dépose pas ses conclusions en réponse, un délai lui est imparti pour ce faire.

Si le défendeur se présente en personne, un délai lui sera également accordé pour constituer avocat et pour déposer ses conclusions en réponse et produire ses pièces.

Dans ces deux derniers cas, l'affaire est appelée à l'audience qui suit l'expiration du délai imparti, sans nouvel ajournement.

ART. 78. — A cette audience, l'avocat du défendeur dépose ses conclusions en réponse et produit ses pièces.

Si l'avocat du demandeur désire répliquer, satisfaction lui est accordée, et l'affaire est renvoyée à date fixe pour débat de conclusions en réplique.

L'avocat doit remettre avant l'audience à son confrère, copie de toutes les conclusions qu'il dépose.

ART. 79. — Le tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur à une audience qu'il fixe immédiatement si celui-ci n'a pas été touché en personne par la première assignation.

ART. 80. — La partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir, par elle-même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.

ART. 81. — Le tribunal peut, selon les circonstances, renvoyer l'affaire même à plusieurs reprises, d'une audience à une autre, jusqu'à ce que les parties aient fini d'échanger leurs moyens et conclusions et que l'affaire soit en état. L'affaire est alors renvoyée à une autre audience pour plaidoirie et jugement.

ART. 82. — Les avocats peuvent continuer à échanger des conclusions sans autres formalités que la signature de l'avocat recevant les conclusions. Un exemplaire des conclusions doit être déposé, pour être joint au dossier trois jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries et le jugement.

ART. 83. — Le demandeur peut toujours modifier sa demande en partie, la préciser ou former de plus amples prétentions tant que l'affaire n'a pas été fixée à l'audience des plaidoiries et de jugement.

ART. 84. — Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder par le juge commis, à toutes mesures d'instruction, telles que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de faux, ou à toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité.

ART. 85. — Le tribunal peut, à l'audience et en présence des parties, fixer la date de la mesure d'instruction prescrite, en précisant le jour et l'heure de la comparution des parties en le cabinet du juge commis, ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.

ART. 86. — Le tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement, sans autre procédure, si la demande est fondée sur un aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée ou une présomption légale. Il en est de même en cas d'urgence.

CHAPITRE III

DU JUGE COMMIS

ART. 87. — Le juge commis procède en personne ou par l'intermédiaire d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites par le tribunal, compte tenu des dispositions de l'article 93.

Si elles exigent des connaissances techniques ou sont d'une nature telle qu'il ne puisse ordinairement y procéder, il commet pour ce faire un homme de l'art.

ART. 88. — Le juge commis rédige un rapport sur les actes qu'il a accomplis sans émettre d'avis, le transmet avec le dossier de la procédure au président du tribunal qui prescrit au greffier de fixer de nouveau l'affaire à une audience préparatoire. Les parties y sont ajournées par les voies légales ordinaires, à l'exception des avocats exerçant au siège du tribunal, lesquels sont convoqués comme il est dit à l'article 44.

ART. 89. — Le juge commis procède aux enquêtes prescrites aux dates fixées. A défaut de comparution des parties ou de leurs mandataires régulièrement désignés, à la date fixée, ou s'ils ne donnent pas suite à ce qui leur a été demandé, le juge, sans plus attendre, procède à ses opérations jusqu'à la clôture.

ART. 90. — En cas de conciliation ou de transaction au cours des opérations d'instruction, le juge commis dresse un rapport détaillé qui doit être signé par les parties, ou revêtu, le cas échéant, de leurs empreintes digitales, ou mentionne qu'elles n'ont pu le faire.

En pareil cas, le président du tribunal procède à la fixation de l'affaire à l'audience des plaidoiries et de jugement, si la transaction met définitivement fin au procès.

ART. 91. — Le juge commis ne peut procéder qu'aux mesures d'instruction prescrites par le tribunal ou à celle qui sont nécessitées normalement par leur exécution. Il ne doit prendre l'initiative de procéder à d'autres mesures d'instruction que si elles ont une incidence sur les prétentions des parties, telles qu'elles ont été formulées aux audiences préparatoires.

CHAPITRE IV

DE L'ENQUETE

ART. 92. — S'il y a lieu d'entendre des témoins, le juge commis autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure fixés.

Le juge commis procède personnellement à l'audition des témoins; il peut, le cas échéant, déléguer un des magistrats exerçant au siège le plus proche du domicile du témoin.

Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour nuls et non avenus.

ART. 93. — Si le témoin est un étranger résidant hors de Tunisie, le juge commis envoie, par la voie diplomatique, une commission rogatoire à l'autorité judiciaire dont relève le témoin.

Si le témoin est de nationalité tunisienne, résidant hors de Tunisie, la commission rogatoire est envoyée par voie administrative à l'agent diplomatique ou consulaire le plus proche du lieu de résidence du témoin.

ART. 94. — Les témoins sont entendus séparément, et en présence qu'en l'absence des parties, dûment avisés et appelés; ils déposent sans le secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils indiquent également s'ils sont parents, alliés ou au service de l'une des parties.

Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent pas les interrompre. Leur déposition terminée, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, leur faire de telles interpellations ou les confronter.

Leurs réponses sont consignées sommairement au procès-verbal par le juge, ainsi que les motifs de reproche formulés contre eux. Le juge donne lecture aux parties, en présence des parties de ces motifs de reproche, et en fait mention au procès-verbal au dossier.

ART. 95. — Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de le faire par écrit ou par signes ne prêtant à aucune équivoque.

ART. 96. — Les témoins peuvent être reprochés :

- 1° Pour raison d'inimitié manifeste;
- 2° S'ils ont un intérêt personnel à déposer;
- 3° S'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance, de la partie qui les a cités;
- 4° S'ils sont, au moment de leur audition, créanciers ou débiteurs de l'une des parties;
- 5° En raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus;
- 6° S'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les a cités;
- 7° Pour raison de parenté, en ligne directe ascendante ou descendante à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au sixième degré;
- 8° Pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré;
- 9° S'ils sont serviteurs ou domestiques à gages;
- 10° S'ils ont été condamnés pour infraction portant atteinte à l'honneur.

ART. 97. — On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances font douter de la sincérité de son témoignage ou en réduisent la portée.

ART. 98. — La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler ses reproches et produire ses motifs avant la déposition de ce témoin.

Si le motif de reproche est contesté, ou s'il s'agit d'un reproche de fait non contesté, le juge procède quand même à l'audition du témoin, à charge par la partie qui invoque le reproche à en rapporter la preuve dans le délai imparti par le juge; celui-ci laisse au tribunal le soin d'apprécier au moment de statuer sur le fond.

S'il s'agit d'un reproche de droit non contesté, le témoin n'est pas entendu comme tel.

Le juge peut, le cas échéant, entendre, à titre de renseignements, le témoin reproché. Il en est particulièrement ainsi dans les litiges opposant des conjoints et où les faits ne sont généralement connus que des parents.

ART. 99. — Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendus comme témoins sur des faits qu'ils ont connus en raison de leurs fonctions.

ART. 100. — Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant, même s'ils ont déjà perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas.

CHAPITRE V DE L'EXPERTISE

ART. 101. — S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à défaut d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le désigne.

ART. 102. — Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.

ART. 103. — La décision désignant le ou les experts doit indiquer :

- 1° La mission avec toute précision et exactitude ainsi que les diverses opérations à accomplir;
- 2° Le montant de la provision à avancer à l'expert sur les frais d'expertise et la désignation de la partie qui en est tenue;
- 3° Le délai imparti à l'expert pour le dépôt de son rapport au greffe.

ART. 104. — A défaut de versement par la partie désignée ou par toute autre partie de la provision dans le délai imparti, l'expert n'est pas tenu d'accomplir sa mission. La partie défaillante est, en conséquence, et sauf cas de force majeure, déchue du droit de se prévaloir de la décision commettant l'expert.

ART. 105. — Dès la désignation de l'expert, le greffier l'invite, par lettre recommandée, à prendre connaissance des pièces de la procédure qu'il ne peut se faire remettre qu'avec l'autorisation du juge.

Le greffier lui remet également copie de la décision le désignant.

ART. 106. — L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé. Dans ce cas, le président du tribunal ou son délégué pourvoit à son remplacement.

ART. 107. — Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti, il est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement justifié, de dommages-intérêts. Il est également condamné, par simple ordonnance du président du tribunal exécutoire par provision, à la restitution des frais frustratoires.

ART. 108. — Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes que ceux de reproche du témoin. La récusation doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas cinq jours dont le point de départ est la date où la partie a eu connaissance de la nomination.

Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière de reproche de témoin.

ART. 109. — La récusation de l'expert est inopérante si le motif de récusation est le fait de la partie qui l'invoque, et ce postérieurement à sa nomination.

Toutefois, la récusation est admise si les motifs ont été révélés à l'expiration du délai visé à l'article précédent et sont étrangers à la partie qui les invoque ou si cette partie démontre qu'elle n'en a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai.

ART. 110. — L'expert procède à ces opérations en présence ou en l'absence des parties dûment appelées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.

Il mentionne particulièrement la présence ou l'absence des parties, tout en reproduisant leurs déclarations, dûment signées par elles. Il indique avec précision son point de vue technique, en le motivant.

Si l'expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d'eux doit dresser un rapport comportant son avis, s'ils n'ont été d'accord pour en rédiger un seul comportant l'avis motivé de chacun d'eux.

ART. 111. — L'expert dépose au greffe son rapport et tous documents qu'il a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait fait remettre.

Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée les parties.

ART. 112. — L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.

ART. 113. — L'expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et le remet au président du tribunal ou son délégué, pour taxe.

Il peut différer le dépôt de son rapport au greffe, tant qu'il n'a pas été intégralement réglé de ses frais et honoraires dûment taxés.

CHAPITRE VI

DE L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET DE JUGEMENT

ART. 114. — Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.

Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les

éclaircissements suffisants, il peut, d'office, ordonner la comparution à l'audience des témoins ou experts dont il juge l'audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure d'instruction ou la comparution personnelle des parties.

ART. 115. — La plaidoirie de l'avocat doit se limiter au développement des conclusions écrites qu'il a régulièrement déposées.

ART. 116. — Les parties peuvent, en présence de leurs avocats et dans la limite des conclusions écrites, présenter tous éclaircissements utiles.

Cependant, le tribunal pourra le leur interdire, s'il constate que la passion ou l'inexpérience les empêche de participer aux débats avec la décence convenable et d'éclairer la religion du tribunal.

ART. 117. — Les débats sont publics, à moins que le tribunal ne décide le huis-clos, soit d'office, soit à la demande du Ministère public ou de l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes mœurs ou l'inviolabilité des secrets de famille.

ART. 118. — Le président a la police de l'audience; il ordonne l'expulsion de ceux qui la trouble et entravent la marche des débats; il dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent le tribunal et les défère devant le Procureur de la République.

ART. 119. — Le tribunal prononce son jugement après avoir délibéré conformément à la loi. Il peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe. Entre temps, il n'est reçu ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunal peut, dans certains cas, autoriser l'une des parties à déposer une note écrite après l'avoir communiquée à la partie adverse, cette autorisation doit être mentionnée sur le plumeau d'audience à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

ART. 120. — Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité des voix. Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins ancien; il donne son avis le dernier.

S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien est tenu de se rallier à l'une des deux opinions émises par ses collègues.

ART. 121. — La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté aux débats. Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un projet de jugement motivé, signé par les trois juges qui ont délibéré.

Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après son prononcé en audience publique, en présence de tous les magistrats qui l'ont signé.

Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le projet de jugement a été empêché, pour raison grave de santé, d'assister à l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des deux autres magistrats.

Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de jugement ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de sa qualité, le délibéré est obligatoirement rompu et les débats rouverts.

ART. 122. — Les jugements prononcés après délibéré à l'audience, ou ultérieurement, doivent être rédigés en minute, conformément aux dispositions de l'article 123, dans le plus bref délai et en tous cas dans les dix jours suivant le prononcé.

Ils doivent être signés par les trois magistrats qui les ont rendus. Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces jugements sont signés par les deux autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance.

ART. 123. — Tout jugement doit contenir :

- 1° Les nom, prénoms, qualité et domicile des parties;
- 2° L'objet du litige;
- 3° Le résumé des dires des parties;

4° Les motifs en fait et en droit;

5° Le dispositif;

6° La date à laquelle il a été rendu, exprimée, à la fois, d'après le calendrier hébreu et le calendrier grégorien;

7° Les noms des magistrats qui l'ont rendu;

8° L'indication du ressort;

9° La liquidation des dépens, si elle est alors possible.

ART. 124. — Le tribunal qui a statué est seul compétent pour interpréter son jugement, et ce, à la demande des parties, présentée au président du tribunal.

Il y procède en Chambre de Conseil, sans débats et sans rien ajouter au dispositif, ni en retrancher.

Le jugement interprétatif complète le jugement initial et ne peut être attaqué qu'en même temps que le dernier.

ART. 125. — Les tribunaux de première instance peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements avec ou sans caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé dont la signature n'a pas contestée, aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose jugée.

ART. 126. — L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution :

1° S'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de mettre un terme à une situation dommageable;

2° S'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques, agriculteurs et khamès, patrons et ouvriers relativement à leur service ou à leur travail, lorsque les contestations prennent naissance pendant la durée du service, du travail ou de l'apprentissage;

3° S'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs;

4° S'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en caution aux enchères, nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire;

5° S'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourriture ou d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa mère;

6° S'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable;

7° Dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.

ART. 127. — Si le tribunal de première instance a refusé de statuer sur la demande d'exécution provisoire formulée par le bénéficiaire d'un jugement dans les cas prévus par l'article 125, cette demande peut être formulée devant le Président de la Cour d'Appel qui statue conformément aux dispositions de l'article 146.

ART. 128. — Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.

ART. 129. — Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens, sur le vu de la taxe du président et ce, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle procédure.

TITRE IV

DES VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER

DE L'APPEL

SECTION I

Des formes de l'appel

ART. 130. — L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.

L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre, sa date, ainsi que les prétentions de l'appelant. Une copie de la décision attaquée doit également lui être jointe.

L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.

ART. 131. — L'acte d'appel est déposé au greffe, accompagné de la justification du paiement des droits; faute de quoi le greffier ne doit pas l'accepter sauf preuve par l'appelant, qu'il a présenté une demande d'assistance judiciaire.

SECTION II

De la procédure en appel

ART. 132. — Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête sur le registre ad hoc, et en délivre récépissé. Il doit en aviser immédiatement le greffe du tribunal de premier degré et lui demander l'envoi du dossier de l'affaire.

ART. 133. — Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président désigne le conseiller ou le juge qui aura à faire rapport, le cas échéant. L'affaire est ensuite fixée à l'audience que le président désignera et à laquelle le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la forme prévue à l'article 44.

ART. 134. — L'appelant doit assigner à cette audience tous les intimés suivant les règles édictées à l'article 5 et leur faire parvenir l'assignation au moins trois jours avant la date de cette audience, le tout à peine de déchéance, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 71.

ART. 135. — La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant doit lui parvenir au moins trente jours avant la date d'audience.

Si la décision dont appel est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit à huit jours au moins; mention de cette réduction est faite sur la convocation destinée à l'avocat de l'appelant.

ART. 136. — L'avocat de l'appelant doit, le jour de l'audience et à peine de déchéance de son recours, présenter un mémoire précisant ses moyens d'appel.

Ce mémoire doit être accompagné d'autant d'exemplaires que d'intimés.

ART. 137. — Si l'intimé, bien que touché par l'assignation, ne se présente ni en personne, ni par avocat constitué, la juridiction d'appel statue au vu des pièces produites.

Si un avocat se présente pour lui, un exemplaire du mémoire d'appel doit lui être remis, et un délai lui est accordé pour présenter, par écrit, les défenses et les moyens de son client.

Si l'intimé se présente en personne, un délai lui est également accordé pour présenter, par l'intermédiaire d'un avocat, ses défenses et ses moyens.

ART. 138. — L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit, les défenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée et ce, en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre remis à son confrère, l'avocat de l'appelant.

A l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai pour répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant la date de l'audience, et ses conclusions doivent être rédigées en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre, communiqué à son confrère, l'avocat de l'intimé.

L'avocat de l'intimé peut, s'il le demande, bénéficier d'un délai pour contre-répliquer. Son mémoire doit être présenté, en double exemplaire dont l'un est joint au dossier.

et l'autre communiqué à son confrère trois jours avant l'expiration du délai qui lui est accordé.

ART. 139. — Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens et conclusions, comme il est indiqué aux deux articles précédents et que l'affaire est en état, elle est fixée à l'audience de plaidoirie.

ART. 140. — Les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux instances d'appel, dans la mesure où elle ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

SECTION III

Des délais d'appel

ART. 141. — Le délai pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la signification régulière du jugement à la partie succombante, sauf dispositions contraires de la loi.

Ce délai court de la signification contre la personne à laquelle elle est faite, comme contre celle qui la fait.

Si le jugement a été rendu sur pièce fautive, ou faux témoignage, ou si la partie succombante a été condamnée pour n'avoir pas produit une pièce décisive retenue par le fait de son adversaire, le délai ne court que du jour où elle aura recouvré cette pièce ou du jour où elle aura eu connaissance du jugement reconnaissant le faux.

La signification doit être faite individuellement à chacune des parties.

Si la partie succombante est absente de Tunisie, le délai d'appel est augmenté de trente jours.

Si le dernier jour est un jour de fête, le délai est reporté au lendemain du dernier jour de la fête.

ART. 142. — Le délai d'appel est interrompu par la mort de la partie succombante. Un nouveau délai court contre les héritiers à partir du jour de la signification du jugement qui leur est faite.

ART. 143. — L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.

Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d'un désistement.

SECTION IV

Des effets de l'appel

ART. 144. — L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris et ce, dans la limite où l'appel est interjeté.

ART. 145. — La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant.

ART. 146. — Sauf disposition contraire de la loi, l'appel des jugements en premier ressort est suspensif.

Néanmoins, le président de la juridiction d'appel compétente peut ordonner la suspension de l'exécution des jugements mal qualifiés en dernier ressort.

Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après débats en audience de référé, tenue dans les délais les plus brefs.

Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire à cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée irrecevable.

La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.

ART. 147. — La demande examinée par les premiers juges ne peut être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des intérêts.

des loyers et des arrérages et autres accessoires de la demande principale échue depuis le jugement ou des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le jugement.

Art. 148. — L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.

Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.

Art. 149. — Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond et que la juridiction d'appel estime qu'il a été mal jugé, elle peut se limiter à infirmer cette décision et renvoyer la cause devant les premiers juges pour être statué au fond.

Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire est en état.

Art. 150. — Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision attaquée.

Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel peut réparer son omission, soit d'office, soit à la demande de toute partie intéressée.

Art. 151. — L'appelant qui succombe est passible d'une amende de cinq Dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de dix Dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.

En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.

SECTION V

Des parties en appel

Art. 152. — L'appel ne peut être interjeté que par les parties au jugement attaqué, ou leurs ayants-cause, ou le représentant du Ministère Public dans les cas prévus par la loi.

De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.

Art. 153. — Aucune intervention n'est admise en cause d'appel à moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties ou qu'elle n'émane d'une personne ayant le droit de faire tierce opposition au jugement.

Art. 154. — Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.

Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmer du jugement entrepris.

Art. 155. — Un nouvel appel est irrecevable si une précédente décision a déjà accepté le désistement de l'appelant ou si son appel a été rejeté en la forme et ce, même si le délai d'appel est toujours en cours.

CHAPITRE II

DE LA REQUÊTE CIVILE

Art. 156. — Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être rétractés par la voie de la requête civile pour les causes ci-après :

1^{er} S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement et qui était inconnu de la partie succombante, en cours d'instance;

2^o Si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce

jugement et antérieurement à l'introduction de la requête civile, alors qu'elles constituaient le motif principal unique de ce jugement;

3^o Si, depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de cette requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire.

Art. 157. — La requête est formée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette juridiction peut être composée des mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué.

Art. 158. — Le délai pour former la requête civile est de trente jours à partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été reconnu ou déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce délai est prescrit à peine de déchéance.

Art. 159. — La requête civile est formée suivant les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.

Art. 160. — Tout demandeur en requête civile doit consigner à la Recette de l'Enregistrement la somme de dix Dinars au titre de l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits de la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre et en donne récépissé à l'intéressé.

Art. 161. — La requête doit indiquer, en plus des mentions que contient la requête introductive d'instance, la décision attaquée et les moyens invoqués, le tout à peine de nullité.

Art. 162. — La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution de la décision attaquée.

Art. 163. — Le tribunal, siégeant en audience publique, statue d'abord en la forme sur la recevabilité de la requête. Il fixe ensuite une autre audience, sans nouvelle convocation, pour être plaidé au fond. Il peut statuer sur la requête par une seule et même décision en la forme et au fond si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.

Art. 164. — Le jugement statuant sur la requête civile en la forme ou au fond, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de la requête civile.

Art. 165. — Le jugement déclarant fondé le recours emporte la rétractation de la décision attaquée, dans la limite des chefs critiqués, et l'annulation de tous ses effets juridiques qui en ont découlé.

Art. 166. — Si la requête est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende consignée sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Si le demandeur se désiste, le tribunal peut ne pas condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.

Art. 167. — Le recours en requête civile est soumis aux règles de procédure applicables à la juridiction devant laquelle il est présenté.

CHAPITRE III

DE LA TIERCE OPPOSITION

Art. 168. — Toute personne qui n'a pas été appelée dans une instance peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice à ses droits.

Art. 169. — La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.

Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même s'il a été déjà exécuté.

Art. 170. — La tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires applicables devant le tribunal saisi.

Le tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à laquelle il serait condamné si son recours était rejeté.

Ce montant est de trois Dinars, si le jugement attaqué est rendu par un juge unique, de cinq Dinars s'il est rendu par le tribunal de première instance, de dix Dinars s'il est rendu par la cour d'appel. Le tiers opposant doit également consigner tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

ART. 171. — La tierce opposition est soumise aux règles de procédure applicables à la juridiction devant laquelle elle est formée.

ART. 172. — La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. Toutefois, le président du tribunal, ou le juge compétent, peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête écrite séparée, sur laquelle il est statué suivant les règles édictées en matière de référé.

ART. 173. — La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.

Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.

ART. 174. — Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l'amende consignée, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.

Si le tiers opposant se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.

CHAPITRE IV DE LA CASSATION

SECTION I Des cas d'ouverture

ART. 175. — Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugements rendus en dernier ressort que dans les cas suivants :

1° Si le jugement contient une violation de la loi ou s'il a été rendu à la suite d'une erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi;

2° Si le tribunal qui l'a rendu était incompétent;

3° S'il y a eu excès de pouvoir;

4° Si les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance, au cours de la procédure ou dans le jugement, n'ont pas été respectées;

5° S'il y a contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause;

6° S'il a été statué sur des choses non demandées, ou sur plus qu'il n'a été demandé, ou si la décision d'appel a négligé de statuer sur les prétentions déjà jugées par le premier juge ou si dans le même jugement il y a des dispositions contraires.

7° Si un incapable a été condamné sans qu'il fût régulièrement représenté, s'il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la cause principale ou unique du jugement ainsi rendu.

ART. 176. — La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Les arrêts admettant ou rejetant un pourvoi ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.

ART. 177. — Toutefois, elle peut statuer sans renvoi quand le retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger.

ART. 178. — Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée, la dite juridiction étant autrement composée.

Elle peut aussi, quand les circonstances le justifient, renvoyer l'affaire à une autre juridiction de même degré.

SECTION II

Des parties

ART. 179. — Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants-cause.

Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque une cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder un pourvoi sur une cause intéressant d'autres parties si l'objet du litige est indivisible.

ART. 180. — Le procureur général près la cour de cassation peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi si la décision attaquée a été rendue en violation de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé de recours dans les délais.

ART. 181. — L'arrêt qui admet le pourvoi du procureur général près la cour de cassation se limite à redresser l'erreur de droit, sans renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les parties en vertu de la décision attaquée.

Mention de cet arrêt sera faite au bas de la décision attaquée.

SECTION III

De la procédure

ART. 182. — Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite, rédigée par un avocat et déposée au greffe de la cour. Le greffier doit la viser, y mentionner la date de réception et l'inscrire immédiatement au registre. Il en délivre reçu portant la date de réception.

ART. 183. — Cette requête doit indiquer les noms, prénoms et domiciles des parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l'a rendue.

ART. 184. — Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la quittance de consignation à la Recette de l'Enregistrement de la somme de dix Dinars au titre de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que de tous droits dont la consignation est prévue par la loi.

Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.

Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner à l'amende consignée et ordonner la restitution de son montant à son profit.

ART. 185. — L'auteur du pourvoi doit, à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour, dans un délai ne dépassant pas soixante jours à partir de la date du dépôt de sa requête :

1° Le procès-verbal de signification de la décision attaquée, si elle lui a été faite;

2° Une expédition de la décision attaquée, accompagnée de celle du jugement de première instance si la juridiction d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans les reproduire dans sa décision;

3° Un mémoire rédigé par son avocat, indiquant ses moyens et précisant les dispositions dont il demande la cassation, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l'appui;

4° Une copie du procès-verbal de signification de son mémoire à ses adversaires.

ART. 186. — Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves

à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.

ART. 187. — A l'expiration du délai visé à l'article précédent, le greffier communique le dossier de l'affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente, par lui-même ou par l'un de ses substituts, ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen nouveau, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier président.

ART. 188. — La cour siège en chambre du conseil en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Les avocats, s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent se présenter à l'audience pour plaider.

ART. 189. — La cour statue après délibéré. La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.

ART. 190. — Chaque chambre de la cour de cassation se compose d'un président et de deux conseillers, assistés d'un greffier.

La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.

En cas de besoin, le premier président peut désigner, pour présider l'audience, le conseiller le plus ancien de la chambre.

Le magistrat qui a connu précédemment de l'affaire ne peut en connaître en cassation.

ART. 191. — L'arrêt de cassation remet les parties en l'état où elles étaient avant la décision cassée et ce, dans la limite des moyens admis.

Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la cour de cassation et qu'un pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi.

L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.

ART. 192. — Les chambres réunies se composent du premier président, des présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque chambre et siègent en présence du procureur général.

En cas de partage égal des voix, celle du premier président est prépondérante.

Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier président.

ART. 193. — Les chambres réunies siègent chaque fois qu'il s'agit d'assurer l'unité de la jurisprudence entre les différentes chambres.

ART. 194. — Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si cette décision a ordonné la destruction d'une pièce arguée de faux ou l'annulation de ses effets, si elle a prononcé un divorce ou constaté la nullité d'un mariage, si elle a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent ou si elle a ordonné la main-levée d'une saisie pratiquée par l'Etat aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.

ART. 195. — Le pourvoi doit être introduit, à peine de déchéance, dans les trente jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.

Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration de la fête.

Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.

ART. 196. — Pourvoi sur pourvoi ne vaut, et ce, même si le délai est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.

ART. 197. — Les règles de procédure prévues au présent Code sont applicables devant la cour de cassation, dans

la mesure où elles ne sont contraires ni aux règles édictées au présent chapitre, ni à la nature de la compétence de la cour.

CHAPITRE V

DU REGLEMENT DE JUGES

ART. 198. — Il y a lieu à règlement de juges, et la cour de cassation est seule compétente pour en connaître, dans les cas ci-après :

1^o Lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés compétents par des jugements ayant force de chose jugée;

2^o Lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés incompétents par des jugements ayant force de chose jugée.

La cour de cassation applique en cette matière sa propre procédure.

CHAPITRE VI

DE LA PRISE A PARTIE

ART. 199. — Le juge peut être pris à partie en cas de dol, de fraude ou de corruption, ou s'il est déclaré civilement responsable par la loi. La cour de cassation est seule compétente pour connaître de la prise à partie.

ART. 200. — La prise à partie est introduite au moyen d'une requête signée du demandeur ou de son représentant légal et présentée au premier président par un avocat.

Il est procédé à l'instruction sur les faits dénoncés. Le magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur; le résultat de l'instruction leur est ensuite communiqué et un délai de quinze jours leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.

L'instruction est faite par le premier président ou l'un des conseillers qu'il aura désigné; le dossier est ensuite communiqué au procureur général pour conclusions.

La cour statue au vu des résultats de l'instruction.

Le demandeur débouté est condamné à une amende de vingt à cinquante Dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts du magistrat;

Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est condamné aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par lui accomplis sont annulés.

Toutefois, la décision judiciaire, s'il en a été rendu, conserve ses effets au profit de l'autre partie.

A suivre.

Loi N° 59-151 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1377) prorogeant pour une nouvelle période de six mois l'effet du décret du 9 décembre 1954 (13 rabia II 1374), relatif à la situation, au regard de la Législation Sociale, des chômeurs occupés sur les chantiers d'assistance.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu l'article 64 de la Constitution;

Vu le décret du 9 décembre 1954 (13 rabia II 1374), relatif à la situation, au regard de la Législation Sociale, des chômeurs occupés sur les chantiers d'assistance;

Vu les décrets du 9 juin 1955 (18 chaoual 1374), du 15 décembre 1955 (29 rabia II 1375), du 7 juin 1956 (27 chaoual 1375), du 5 décembre 1956 (3 djoumada I 1376), du 6 juin 1957 (8 doul kaada 1377), et les lois N° 57-70 du 9 décembre 1957 (16 djoumada I 1377), N° 58-128 du 9 juin 1958 (21 doul kaada 1377), N° 58-128 du 17 novembre 1958 (5 djoumada I 1378), et N° 59-55 du 29 mai 1959 (21 doul kaada 1377) prorogeant pour neuf périodes successives de six mois (6), l'effet du décret du 9 décembre 1954 (13 rabia II 1374), relatif à la situation, au regard de la Législation Sociale, des chômeurs occupés sur les chantiers d'assistance;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'effet du décret susvisé du 9 décembre 1954 (13 rabia II 1374), prorogé pour neuf périodes de six mois (6) expirant le 8 décembre 1959, est à nouveau prorogé pendant une période de six mois (6), à compter du 9 décembre 1959.

ART. 2. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 59-127 du 7 octobre 1959 (4 rabia II 1379), modifiant et complétant le décret du 27 janvier 1949 (27 rabia I 1368), réglementant l'aliénation des immeubles acquis par l'Etat, en vue, soit de la construction d'immeubles de recasement, soit de l'aménagement ou de l'extension des villes.

Rectificatif au J.O.R.T. N° 51 des 6-9 octobre 1959.

A l'article 2, 5^e alinéa, 1^{re} ligne,

Lire : « Toutefois, les adhérents des Associations Coopératives de Construction... »

Au lieu de : « Toutefois, les Coopératives de Construction... »

Le reste sans changement.

Loi N° 59-148 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), modifiant certains articles du Code des Obligations et des Contrats.

Rectificatif au J.O.R.T. N° 57 des 17-20 novembre 1959 (16-19 djoumada I 1379), page 1.262 et 1.263.

Au lieu de :

ARTICLE PREMIER. — Il est ajouté à l'article 278 du Code des Obligations et des Contrats, quatre alinéas ainsi conçus :

« Alinéa 2 (nouveau). — Toutefois, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au droit commercial.

Lire :

ARTICLE PREMIER. — Il est ajouté à l'article 278 du Code des Obligations et des Contrats quatre alinéas ainsi conçus :

« Alinéa 2 (nouveau). — Toutefois, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts ne consistent que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

COMITE OLYMPIQUE TUNISIEN

Décret N° 59-347 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), réservant les termes et emblèmes olympiques au Comité Olympique Tunisien.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-149 du 7 novembre 1959 (6 djoumada I 1379), relative à la protection des Termes et Emblèmes Olympiques, et notamment son article 2;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur, aux Finances et au Commerce et à l'Education Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les termes et emblèmes olympiques sont réservés au Comité Olympique Tunisien.

ART. 2. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

CENTRE DE FORMATION ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 27 novembre 1959 (26 djoumada I 1379), fixant la date des épreuves du concours d'entrée au Centre de Formation Administrative et Politique.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu le décret du 21 juin 1956 (12 doul kaada 1375), portant réforme de l'Ecole Tunisienne d'Administration, et créant un Centre de Formation Administrative et Politique;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1956 (14 doul hidja 1375), fixant le règlement et le programme du concours d'entrée au Centre de Formation Administrative et Politique, et notamment ses articles 2 et 3;

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves du concours d'entrée au Centre de Formation Administrative et Politique débiteront à l'Ecole Nationale d'Administration le lundi 7 décembre 1959.

ART. 2. — Le Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 27 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 27 novembre 1959 (26 djoumada I 1379), fixant le nombre des places mises au concours d'entrée au Centre de Formation Administrative et Politique.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu le décret du 21 juin 1956 (12 doul kaada 1375), portant réforme de l'Ecole Tunisienne d'Administration et créant un Centre de Formation Administrative et Politique;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1956 (14 doul hidja 1375), fixant le règlement et le programme du concours d'entrée au Centre de Formation Administrative et Politique, et notamment son article 4;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1959 (26 djoumada I 1379), fixant la date du concours d'entrée au Centre de Formation Administrative et Politique,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des places, mises au concours d'entrée au Centre de Formation Administrative et Politique prévu pour le lundi 7 décembre 1959, est fixé à quinze.

ART. 2. — Le Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 27 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

BAHI LADGHAM

SECRETARIAT D'ETAT A LA DEFENSE NATIONALE

INDEMNITES

Décret N° 59-354 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), complétant le décret N° 59-18 du 16 janvier 1959 (6 redjeb 1378), fixant le régime des indemnités applicables aux officiers et sous-officiers d'active de l'Armée.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret N° 59-18 du 16 janvier 1959 (6 redjeb 1378), fixant le régime des indemnités applicable aux officiers et sous-officiers d'active de l'Armée;

Vu le décret du 10 janvier 1957 (8 djoumada II 1376), portant loi sur le recrutement et l'organisation de l'Armée, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié, et notamment la loi N° 59-73 du 19 juin 1959 (12 doul hidja 1378);

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Défense Nationale et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des paragraphes A et B de l'article 8 du décret susvisé N° 59-18 du 16 janvier 1959 (6 redjeb 1378), sont modifiées ainsi qu'il suit :

A. — Voyage par voie ferrée

Officiers généraux, supérieurs et subalternes : 1^{re} classe;
Sous-officiers :

a) aspirants, adjudants, sergents-majors : 2^e classe;

b) sergents-chefs, sergents : 3^e classe.

(Le reste sans changement).

B. — Voyage par voie maritime

Voyagent en 1^{re} classe normale, les officiers généraux supérieurs et subalternes d'active.

En 2^e classe, les sous-officiers d'active ayant le grade d'aspirant, d'adjudant ou de sergent-major.

(Le reste sans changement).

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat à la Défense Nationale et aux Finances et au Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, et prendra effet à compter du 1^{er} octobre 1958.

Fait à Tunis, le 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379).

P. Le Président de la République Tunisienne :
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

INDEMNITES

Décret N° 59-348 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), modifiant le décret du 24 mai 1956 (13 chaoual 1375), fixant les indemnités allouées aux membres de la Haute Cour de Justice.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 19 avril 1956 (8 ramadan 1375), portant création d'une Haute Cour de Justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment la loi du 24 octobre 1957 (29 rabia I 1377);

Vu le décret du 24 mai 1956 (13 chaoual 1375), fixant les indemnités allouées aux membres de la Haute Cour de Justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret N° 59-126 du 2 mai 1959 (23 chaoual 1378);

Vu la loi N° 59-42 du 30 mars 1959 (20 ramadan 1378), portant fixation du budget ordinaire pour l'exercice 1959-1960;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Justice et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'article premier du décret susvisé du 24 mai 1956 (13 chaoual 1375), tel qu'il a été modifié par les décrets des 27 janvier 1958 (6 redjeb 1377), 30 mai 1958 (11 doul kaada 1377) et le décret n° 59-126 du 2 mai 1959 (23 chaoual 1378), est à nouveau modifié comme suit :

« Article premier (nouveau). — Les membres de la Haute Cour de Justice recevront une indemnité forfaitaire mensuelle de sujétions particulières, dont le taux est fixé comme suit :

« 1^o Président et Commissaire du Gouvernement, choisis parmi les Magistrats. 60 Dinars

« 2^o Président et Commissaire du Gouvernement, choisis parmi les Avocats. 200 —

« 3^o Membres de la Commission d'Instruction. 200 —

« Les Jurés bénéficieront d'une indemnité de 4 Dinars par journée d'audience ».

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat à la Justice et aux Finances et au Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet du 1^{er} juillet 1959 et sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

MOUVEMENT DANS LA MAGISTRATURE

Par décret N° 59-356 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379) :

M. Mahmoud ben Kacem Béji, Vice-Président du Tribunal Immobilier, est placé dans la position hors cadre et mis à la disposition du Secrétariat d'Etat à l'Information, pour occuper d'autres fonctions, à compter du 1^{er} octobre 1959.

Par décret N° 59-357 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379) :

MM. Hédi Jedidi, Fradj Dhamaïd, Juges d'Instruction à Sousse, et Tahar Boutabba, Juge Cantonal à Kébili, sont placés dans la position hors cadre et mis à la disposition du Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères pour occuper d'autres fonctions, à compter du 1^{er} octobre 1959.

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décrets du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379) :

Sont libérés de l'allégeance tunisienne, par application de l'article 30 du Code de la nationalité tunisienne :

M. Tahar Essaïd, fils de Ahmed Essaïd et de Tebra Mornag, né le 10 février 1929, au Mornag, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, ainsi que, son épouse Mabrouka Lahouas.

M. Angel Mardochee Darmon, fils de Fortunée Darmon, né le 10 février 1912, à Tunis, ainsi que son épouse, Livia Sfez, née le 12 juin 1925, à l'Ariana.

M. Georges Salomon Bismuth, fils de Albert Bismuth et Esther Taieb, né le 9 février 1916, à Tunis, ainsi que son épouse Gaby Attau Attal, née le 19 janvier 1927, à Tunis.

M. Elie Saussan, fils de Joseph Saussan et de Fortunée Amar, né le 23 décembre 1904, à Tunis, ainsi que son épouse Elie Mouly, née le 28 février 1922, à Tunis.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES

Décret N° 59-74 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), complétant l'arrêté du 13 août 1959 (18 chaoual 1368), relatif aux coefficients hiérarchiques susceptibles d'être attribués aux agents titulaires des communes.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu les articles 103 à 108 du décret du 23 mai 1949 (25 redjeb 1368), portant fixation du budget de l'exercice 1949-50;

Vu l'arrêté du 13 août 1949 (18 chaoual 1368), tel qu'il a été complété et modifié par les textes subséquents;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux agents titulaires des Communes, autres que le Receveur Municipal de Tunis et les agents du cadre des Secrétaires des Municipalités et Receveurs Municipaux, sont fixés comme suit :

ART. 2. — Le classement hiérarchique des grades et emplois visés à l'article premier, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET EMPLOIS	INDICES		OBSERVATIONS
	NORMAUX	EXCEPTIONNELS	
<i>Sapeurs-pompiers</i> (Bizerte seulement)			(10) L'indice 330 est accessible après 18 ans de service.
Sous-Lieutenant (Bizerte seulement).....	225-315	330 (10)	
Caporal de manœuvre.....	190-240	250	
Sapeur de 1 ^{re} catégorie (conducteur).....	170-220	230	
Sapeur de 2 ^e catégorie.....	135-181	190	

ART. 3. — L'échelonnement indiciaire applicable aux agents titulaires visés à l'article premier, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET EMPLOIS	ECHELLES	INDICES
<i>Sapeurs-pompiers</i> (Bizerte seulement)		
Sous-Lieutenant (Bizerte seulement).....	1 ^{re} classe.....	315
	2 ^e —	285
	3 ^e —	255
	4 ^e —	225
Caporal de manœuvre.....	Hors classe....	240
	1 ^{re} classe.....	230
	2 ^e —	220
	3 ^e —	210
	4 ^e —	200
	5 ^e —	190
Sapeur de 1 ^{re} catégorie.....	Hors classe....	220
	1 ^{re} classe.....	210
	2 ^e —	200
	3 ^e —	190
	4 ^e —	180
	5 ^e —	170
Sapeur de 2 ^e catégorie.....	Hors classe....	181
	1 ^{re} classe.....	172
	2 ^e —	163
	3 ^e —	154
	4 ^e —	145
	5 ^e —	135

ART. 4. — Les Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379).

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

EMPRUNTS COMMUNAUX

Décret N° 59-349 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), autorisant la Commune d'El-Ksour, à contracter un emprunt complémentaire à long terme de 550 dinars, pour le financement de la participation municipale aux travaux d'électrification de la ville.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 31 août 1956 (24 moharem 1376), créant une Commune à El Ksour;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378);

Vu le décret N° 58-86 du 18 mars 1958 (26 chaabane 1377), autorisant la Commune d'El Ksour à contracter un emprunt de 1.500 Dinars, pour le financement de sa participation aux travaux d'électrification de la localité;

Vu la délibération du Conseil municipal du 22 septembre 1959;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune d'El-Ksour est autorisée à contracter, auprès de la Caisse des Prêts aux Communes, un emprunt complémentaire de 550 dinars, amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au financement de la participation municipale aux travaux d'électrification de la ville.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune d'El-Ksour est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

Décret N° 59-358 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), autorisant la Commune de Sousse, à contracter un emprunt à long terme de 43.000 dinars, pour le financement des travaux d'achèvement du Casino Municipal.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 27 juin 1882 (22 ramadan 1301), créant une Commune à Sousse;

Vu le décret du 15 décembre 1902 (14 ramadan 1320), ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret du 1^{er} mars 1932 (22 chaoual 1350), sur l'institution et le fonctionnement de la Caisse des Prêts aux Communes;

Vu le décret du 31 mars 1931 (12 doul kaada 1349), relatif aux emprunts communaux;

Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaabane 1376), portant loi municipale, tel qu'il a été modifié et complété par la loi 58-96 du 19 septembre 1958 (5 rabia I 1378);

Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 février 1959;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Sousse est autorisée à contracter, auprès de la Caisse des Prêts aux Communes, un emprunt de 43.000 Dinars, amortissable en 20 ans, à un taux d'intérêts de 2 %.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté au financement de travaux d'achèvement du Casino Municipal.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Sousse est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379)

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

DELEGATION SPECIALE

Par décret N° 59-350 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379) :

Il est institué une délégation spéciale pour assurer l'administration de la Commune de Djebeniana.

Cette délégation est composée comme suit :

Président :

M. Slaheddine Skander.

Membres :

MM. Taieb ben Othman.

Chadli El Bhiri.

Mohamed El Mekki.

La délégation instituée par le présent décret restera en fonction jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé.

DISSOLUTION D'UNE ASSOCIATION

Par décret N° 59-351 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379) :

L'Association dénommée « Foot-Ball Club de Tunis » dont le siège social est à Tunis, 9, rue Sergent-Isaac-Bismuth, est dissoute.

DELEGUE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379) :

Il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed ben Taieb, délégué à Moknine et Ksar-Hellal (Gouvernorat de Sousse), à compter du 1^{er} octobre 1959.

CHEIKH

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379) :

M. Taieb ben Amor ben Ali Baya Rassou est nommé Cheikh de Louata, Délégation de Bizerte, Gouvernorat de Bizerte.

Tableau complémentaire d'avancement
(Personnel de l'Oudjia)

Rectificatif au J.O.R.T. N° 17 des 24-27 mars 1959.

Page 249, 2^e colonne :

Au lieu de : Pour la 2^e classe :

Mohamed ben Ali ben Amor Bouchiba, à compter du 1^{er} octobre 1959.

Lire : Pour la 2^e classe :

Mohamed ben Ali ben Amor Bouchiba, à compter du 10 octobre 1959.

Page 250, 1^{re} ligne :

Au lieu de : Abdallah ben Ladjmi ben Hadj Fredj, à compter du 1^{er} janvier 1954,

Lire : Abdallah ben Ladjmi ben Hadj Fredj, à compter du 1^{er} janvier 1956.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES
ET AU COMMERCE

TAXE DE FORMALITES DOUANIERES

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), portant modification de la réglementation relative à la taxe de formalités douanières.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances, et au Commerce,

Vu le décret du 25 juin 1948 (17 chaabane 1367), portant modification des ressources budgétaires, et notamment ses articles 40 et 41, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1949 (30 moharem 1369), fixant les modalités d'application de la taxe de formalités douanières, instituée par le décret du 25 juin 1948 (17 chaabane 1367), portant modification des ressources budgétaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 6 de l'arrêté susvisé du 22 novembre 1949 (30 moharem 1369) est complété comme suit :

« — les importations de blé tendre, d'origine française, dans la limite d'un contingent annuel de 30.000 tonnes;

« — les exportations de blé dur et d'orge dans la limite de contingents annuels respectifs de 150.000 et 30.000 tonnes ».

Tunis, le 26 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

AHMED MESTIRI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

BAHI LADGHAM.

CONTROLEURS FINANCIERS

Par arrêtés du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379) :

M. Abdesslem Ferchiou, Contrôleur financier, est désigné en cette qualité, auprès de l'Office National de l'Artisanat.

M. Ali Zaïed, Chef du Service des Contributions Directes par intérim, est désigné pour exercer, auprès de l'Office National de Motoculture et de Mise en Valeur Agricole, les fonctions de Contrôleur Financier.

M. Rachid Sfar, Inspecteur-Adjoint des Contributions Directes, est nommé Contrôleur Financier, auprès du Comité de Gestion de la Caisse Professionnelle de Compensation des Ciments.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

Décret N° 59-353 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi N° 58-60 du 9 mai 1958 (10 doul kaada 1377), concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi N° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);

Vu le décret N° 59-236 du 17 août 1959 (12 safar 1379), portant transformation d'emplois au Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports;

Vu le décret N° 58-265 du 8 octobre 1958 (24 rabia I 1378), relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires des Secrétariats d'Etat à l'Industrie et aux Transports et aux Travaux Publics et à l'Habitat;

Vu le décret N° 59-243 du 2 septembre 1959 (18 safar 1379), relatif au classement hiérarchique de certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports;

Vu l'arrêté du 27 mai 1949 (29 redjeb 1368), fixant les coefficients hiérarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Les Ingénieurs principaux adjoints, en fonction au Service Topographique, sont reclassés, à compter du 1^{er} octobre 1958, dans le grade d'Inspecteurs du Service Topographique, conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

ANCIEN GRADE	INDICES	NOUVEAU GRADE	INDICES
<i>Ingénieur principal adjoint de 1^{re} classe</i>		<i>Inspecteur du Service Topographique</i>	
— (après 6 ans).....	510	8 ^e échelon.....	550
ART. 2. — Les Inspecteurs des Travaux Cadastreux et Topographiques en fonction sont reclassés dans le grade d'Inspecteurs du Service Topographique, à compter du 1 ^{er} octobre 1958, conformément au tableau de correspondance ci-dessous :			
ANCIEN GRADE	INDICES	NOUVEAU GRADE	INDICES
<i>Inspecteurs des T.C.T.</i> <i>Inspecteur principal des T.C.T.</i>		<i>Inspecteur du Service Topographique</i>	
1 ^{re} classe.....	500	8 ^e échelon.....	550
2 ^e —	470	7 ^e —	525
<i>Inspecteur des T.C.T.</i>			
1 ^{re} classe.....	390	4 ^e échelon.....	450
2 ^e —	360	3 ^e —	425

ART. 3. — Les Ingénieurs des Travaux Cadastreux en fonction sont reclassés, à compter du 1^{er} octobre 1958, dans le

grade d'Ingénieurs des Travaux de l'Etat, conformément au tableau de concordance ci-dessous :

ANCIEN GRADE	INDICES	NOUVEAU GRADE	INDICES
<i>Ingénieur des T.C.T.</i>		<i>Ingénieur des T.P.</i>	
Classe exceptionnelle.....	450	7 ^e échelon.....	510
<i>Ingénieur adjoint</i>			
1 ^{re} classe.....	300	1 ^{er} échelon.....	330
3 ^e —.....	250	Echelon spécial.....	300
<i>Ingénieur-élève</i>	225	Elève.....	225

(1) Reclassés à titre personnel et individuel à l'indice 300.

ART. 4. — Les Adjoints Principaux et les Techniciens (géomètres, dessinateurs et calculateurs) et les Chefs d'ateliers en fonction, sont reclassés, à compter du 1^{er} octobre 1958, dans

le grade d'Adjoints techniques à l'indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur.

ANCIEN GRADE	INDICES	NOUVEAU GRADE	INDICES
<i>Adjoint principal</i>		<i>Adjoint technique principal</i>	
Classe exceptionnelle.....	360 ⁽²⁾	7 ^e échelon.....	370
1 ^{re} classe.....	345	7 ^e —.....	370
2 ^e —.....	330	6 ^e —.....	335
<i>Technicien (géomètre, dessinateur, calculateur) et Chef d'atelier</i>		<i>Adjoint technique</i>	
Classe exceptionnelle.....	360	<i>Adjoint technique principal</i>	
Classe principale de :		7 ^e échelon.....	370
1 ^{re} classe.....	315	6 ^e échelon.....	335
2 ^e —.....	301	5 ^e —.....	310
4 ^e —.....	273	4 ^e —.....	285
Classe normale de :		3 ^e échelon.....	260
2 ^e classe.....	245	2 ^e —.....	235
3 ^e —.....	230 ⁽²⁾	2 ^e —.....	235
4 ^e —.....	215	1 ^{er} —.....	210
5 ^e —.....	200 ⁽²⁾	1 ^{er} —.....	210
6 ^e —.....	185		

(2) Ces agents conservent leur ancienneté dans le nouvel échelon.

ART. 5. — Les arpenteurs, les dessinateurs-calqueurs et les agents techniques des Ateliers sont reclassés, à compter du

1^{er} octobre 1958, dans le grade d'agents techniques, conformément au tableau suivant :

SITUATION ACTUELLE	INDICES	SITUATION NOUVELLE	INDICES
<i>Arpenteurs, dessinateurs calculateurs</i>		<i>Agents techniques du Service Topographique</i>	
5 ^e échelon.....	210	4 ^e échelon.....	225
4 ^e —.....	195	3 ^e —.....	210
3 ^e —.....	180	2 ^e —.....	195
2 ^e —.....	165 ⁽³⁾	1 ^{er} —.....	180
1 ^{er} —.....	150	1 ^{er} —.....	180
<i>Agents techniques des Ateliers</i>		<i>Agents techniques du Service Topographique</i>	
1 ^{er} échelon.....	210	4 ^e échelon.....	210
2 ^e —.....	165	1 ^{er} —.....	180

(3) Ces agents conservent leur ancienneté dans le nouvel échelon.

ART. 6. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie et aux Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, et prend effet à compter du 1^{er} octobre 1958.

Fait à Tunis, le 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), portant délégation de signature.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

Vu le décret du 3 septembre 1882 (19 chaoual 1299), instituant une Direction Générale des Travaux Publics, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;

Vu le décret N° 59-116 du 21 avril 1959 (12 chaoual 1378), nommant Monsieur Mohamed Ben Smail, Directeur de l'Office du Tourisme;

Vu le décret N° 59-164 du 8 juin 1959 (1^{er} doul hidja 1378), autorisant les Secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée à M. Mohamed ben Smail, Directeur de l'Office du Tourisme, à l'effet de signer les arrêtés individuels ou contrats concernant les fonctionnaires et agents des catégories autres que la catégorie « A », dépendant de sa Direction.

ART. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 15 juin 1959.

Tunis, le 26 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports,

AZEDINE ABBASSI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

CODE DE LA ROUTE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Industrie et aux Transports, en date du 20 août 1959 (15 safar 1379), valable du 1^{er} août 1959 au 31 juillet 1960, Messieurs Mansour M'baïa et Mohamed Louhichi, domiciliés à Sfax, sont autorisés à organiser un service public régulier de transport en commun de personnes entre Sfax et Bir-El-Haffey.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

MISE SOUS SEQUESTRE

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), portant mise sous séquestre de parcelles de terres.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu la loi N° 59-48 du 7 mai 1959 (28 chaoual 1378), relative à la mise sous séquestre des terres dont l'exploitation est insuffisante ou négligée;

Vu l'avis du Gouverneur de Béja,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est mise sous séquestre, en vue de son exploitation et de sa conservation, la totalité des terres, sises dans la Délégation de Testour, Gouvernorat de Béja (T.F. N°s 180.677, 180.678, 180.679, 180.722, 180.738, 180.739, 180.249, 180.250, 180.356, 180.357, 180.386, 180.459, 180.460, 180.991, 181.033, 181.072, 181.077, 181.034, 181.076), accusant une superficie totale de 426 ha., 67 a., 70 ca. et appartenant aux consorts Chambon.

ART. 2. — M. Salah ben Seghair ben Attia, Cheikh de Testour, est nommé séquestre de la propriété visée à l'article premier ci-dessus.

ART. 3. — La prise de possession aura lieu le 4 décembre 1959.

ART. 4. — Le Gouverneur de Béja est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 19 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

ABDESSELEM KNANI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 19 novembre 1959 (18 djoumada I 1379), portant mise sous séquestre de parcelles de terres.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu la loi N° 59-48 du 7 mai 1959 (28 chaoual 1378), relative à la mise sous séquestre des terres dont l'exploitation est insuffisante ou négligée;

Vu l'avis du Gouverneur de Béja,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est mise sous séquestre, en vue de son exploitation et de sa conservation, la totalité de la terre, sise dans la Délégation de Testour, Gouvernorat de Béja (T.F. N°s 9.159, 43.687, 25.571, 180.607, 180.352, 180.748), accusant une superficie totale de 287 ha., 38 a. et appartenant à M. Emon Louis Chambon.

ART. 2. — M. Hédi ben Ammar El Garouachi, demeurant à la Délégation de Testour, est nommé séquestre de la propriété visée à l'article premier ci-dessus.

ART. 3. — La prise de possession aura lieu le 4 décembre 1959.

ART. 4. — Le Gouverneur de Béja est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 19 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

ABDESSELEM KNANI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

ALFA

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), portant ouverture de la campagne d'alfa.

Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Agriculture,

Vu le décret du 19 septembre 1904 (9 redjeb 1322), portant règle-

mentation de l'exploitation de l'alfa, tel qu'il a été modifié par le décret du 26 juillet 1951 (4 doul kauda 1371);

Vu la loi N° 57-64 du 2 novembre 1957 (9 djoumada I 1377), portant création, au profit de l'Etat Tunisien, du monopole d'achat et d'exportation de l'alfa,

Arrêtent :

ARTICLE PREMIER. — La période de cueillette de l'alfa et de toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante, ouvrira le 1^{er} décembre 1959; elle sera clôturée à une date qui sera fixée par un arrêté ultérieur.

ART. 2. — L'arrachage, le pesage et le transport des feuilles d'alfa mesurant moins de 30 centimètres sont interdits. Toutefois, une tolérance de 15 %, par charge de feuilles plus courtes, sera admise.

Tunis, le 25 novembre 1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

AHMED MESTIRI.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

ABDESSELEM KNANI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

PLAN D'AMENAGEMENT

Décret N° 59-352 du 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379), approuvant le Plan d'aménagement et d'extension de la Commune de Menzel-Bou-Zelfa.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 22 juillet 1943 (19 redjeb 1362), relatif aux autorisations de bâtir, tel qu'il a été modifié et complété par le décret du 19 octobre 1949 (21 doul hidja 1368);

Vu le décret du 10 septembre 1943 (10 ramadan 1362), relatif à l'architecture et à l'urbanisme, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 18 septembre 1954 (20 moharem 1374), déterminant, dans la Commune de Menzel-Bou-Zelfa, une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement.

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés, le plan d'aménagement et d'extension et le règlement de la construction de la Commune de Menzel-Bou-Zelfa, annexés au présent décret.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 25 novembre 1959 (24 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

TABLEAU D'AVANCEMENT

ANNEE 1959

Commis

Pour le 6^e échelon :

M. Laroussi El Béji, à compter du 16 août 1959.

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

TARIFS POSTAUX

Décret N° 59-359 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), portant fixation des tarifs applicables dans le régime international à certains services postaux et financiers.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 11 juin 1888 (2 chaoual 1305), portant création de l'Office Tunisien des Postes, Télégraphes et Téléphones;

Vu l'arrêté du 25 avril 1951 (18 redjeb 1370), portant fixation des tarifs, applicables dans le régime international, à certains services postaux et financiers;

Vu le décret du 28 septembre 1956 (22 safar 1376), portant fixation des tarifs applicables dans le régime international à certains services postaux et financiers;

Vu le décret du 28 septembre 1956 (22 safar 1376), portant fixation des tarifs, applicables dans les relations avec la France et les territoires dépendants;

Vu le décret du 14 janvier 1957 (12 djoumada II 1376), portant modification de certains tarifs, applicables dans les relations avec la France et les territoires dépendants ;

Vu le décret N° 59-123 du 27 avril 1959 (18 chaoual 1378), portant fixation des tarifs, applicables dans le régime international et dans les relations avec la France et les territoires dépendants, à certains services postaux et financiers, et son rectificatif paru au *Journal Officiel* du 26 mai 1959;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et aux Postes, Télégraphes et Téléphones.

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1^{er} décembre 1959, les modifications et taxes indiquées ci-après sont applicables dans le régime international dans les conditions suivantes :

a) *Imprimés, échantillons et papiers d'affaires :*

Jusqu'à 50 grammes.....	15 millimes
Par 50 gr. ou fraction de 50 gr. supplémentaire.....	8 millimes
Avec minimum de perception pour les échantillons et les papiers d'affaires de.....	40 millimes

b) *Taxe pour remise en mains propres :*

Par objet remis en mains propres.... 28 millimes

c) *Envois avec valeur déclarée :*

Taxe minimum perçue sur les boîtes valeur déclarée..... 175 millimes

d) *Coupons-réponse internationaux :*

Prix de vente d'un coupon-réponse... 60 millimes

e) *Visa pour date des mandats-poste :*

Taxe pour formalité du visa pour date quand la péremption n'est pas imputable au service..... 60 millimes

f) *Taxe pour paiement en mains propres :*

Par mandat payé en mains propres... 28 millimes

g) *Virements à destination de la France et dépendances (valeurs domiciliées) :*

Taxe uniforme par valeur domiciliée et recouvrée..... 25 millimes

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et aux Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

CONCOURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), modifiant les dates du déroulement des épreuves des concours ouverts pour l'accès aux emplois de Dessinateur-Projeteur et de Dessinateur des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Vu le décret du 21 septembre 1955 (3 safar 1375), portant organisation provisoire des Pouvoirs publics, tel qu'il a été modifié par la loi N° 57-1 du 29 juillet 1957 (1^{er} moharem 1377);

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu les arrêtés du 25 mai 1959 (17 doul kaada 1378), portant ouverture de concours sur épreuves pour l'accès aux emplois de Dessinateur-Projeteur et de Dessinateur des Postes, Télégraphes et Téléphones,

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Le déroulement des épreuves des concours de dessinateur-projeteur et de dessinateur des Postes, Télégraphes et Téléphones, prévu respectivement par les arrêtés susvisés du 25 mai 1959 (17 doul kaada 1378), pour les 27 et 28 octobre 1959 et pour le 27 octobre 1959, est reporté aux dates ci-après :

Dessinateur-projeteur : 30 et 31 janvier 1960.

Dessinateur : 30 janvier 1960.

La clôture des listes de candidature est fixée au 15 janvier 1960 pour les deux concours.

Tunis, le 26 novembre 1959.

*Le Secrétaire d'Etat aux Postes,
Télégraphes et Téléphones,*

RACHID DRISS.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

HOPITAUX

Décret N° 59-355 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), portant dérogation temporaire à certaines dispositions du décret du 8 décembre 1937 (4 chaoual 1356), portant réglementation des Hôpitaux.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 8 décembre 1937 (4 chaoual 1356), portant réglementation des Hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret N° 59-46 du 12 février 1959 (3 chaabane 1378);

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378), portant statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret du 8 décembre 1937 (4 chaoual 1356), et pour une période limitée au 31 décembre 1959, les médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux peuvent être choisis parmi les docteurs en médecine, chargés de l'intérim des fonctions de chefs de service des hôpitaux, en fonction à la date de la publication du présent décret, et remplissant l'une des conditions suivantes :

- 1° avoir le titre de chef de clinique de ville de faculté;
- 2° avoir le titre d'interne des hôpitaux de ville de faculté;
- 3° justifier de la qualité d'assistant titulaire;
- 4° justifier d'un minimum de dix années d'ancienneté générale dans des formations hospitalières.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

ECOLES NATIONALES DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret N° 59-360 du 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379), portant dérogation provisoire aux dispositions du décret N° 59-228 du 12 août 1959 (7 safar 1379), relatif au statut du personnel des Ecoles Nationales de Santé Publique.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi N° 59-12 du 5 février 1959 (21 redjeb 1378), fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret N° 59-228 du 12 août 1959 (7 safar 1379), portant statut du personnel des Ecoles Nationales de Santé Publique;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et au Commerce et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — A titre temporaire, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 59-228 du 12 août 1959 (7 safar 1379) et jusqu'au 31 décembre 1959, pourront être intégrés dans le cadre des moniteurs et monitrices des Ecoles Nationales de Santé Publique, les infirmières et infirmiers diplômés titulaires qui, à la date de publication du décret précité, auront exercé plus de deux années dans une de ces écoles.

Ces intégrations seront réalisées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales, après avis d'une Commission ainsi composée :

Président :

— Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales ou son représentant.

Membres :

- Un Médecin-Inspecteur Divisionnaire, Chef de Service.
- Le Chef du Service Central.
- Deux Médecins, Chefs de Service des Hôpitaux.
- Un Directeur d'Ecole Nationale de Santé Publique.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces intégrations seront rangés dans leur nouveau cadre dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susvisé n° 59-228 du 12 août 1959 (7 safar 1379).

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et qui prend effet à compter du 1^{er} avril 1959.

Fait à Tunis, le 26 novembre 1959 (25 djoumada I 1379).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

Décret N° 59-140 du 4 mai 1959 (25 chaoual 1378), relatif au classement hiérarchique et portant fixation de l'échelonnement indiciaire, applicable à certaines catégories de fonctionnaires du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

Rectificatif au J.O.R.T. N° 26 du 8 mai 1959, page 463 :

ART. 2. — 3^e colonne du tableau concernant l'Inspecteur Divisionnaire Adjoint du Travail :

Au lieu de :	3 ^e échelon	550
	2 ^e échelon	525 (1)
	1 ^{er} échelon	500
Lire :	3 ^e échelon	550
	2 ^e échelon	525
	1 ^{er} échelon	500 (1)

AVIS ET COMMUNICATIONS

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE

AVIS

de mise en recouvrement de Rôles Nationaux de la Contribution Personnelle d'Etat de l'année 1959 et antérieures et de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de l'année 1958 et antérieures (régularisation).

Le Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce a mis en recouvrement les rôles désignés ci-après de Contribution Personnelle d'Etat de l'année 1959 et antérieures, et d'impôt sur les Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères, de l'année 1958 et antérieures (régularisation).

NATURE DE LA RECETTE	VILLE	ROLES	NATURE DE LA RECETTE	VILLE	ROLES
Recette municipale.....	Béja	1 ^{er} et 2 ^e	Recette de l'Enregistrement.	Zaghuan	1 ^{er} et 2 ^e
— — — — —	Bizerte	1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e	— — — — —	Le Kef	1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e
— — — — —	Menzel-		— — — — —	Maktar	1 ^{er} et 2 ^e
— — — — —	Bourguiba	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Téboursouk	1 ^{er}
— — — — —	La Goulette	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Djemmal	1 ^{er}
— — — — —	Hammam-Lif	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Kairouan	1 ^{er}
— — — — —	Naheul	1 ^{er}	— — — — —	Kasserine	1 ^{er}
— — — — —	Le Kef	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Mahdia	1 ^{er}
— — — — —	Kairouan	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Monastir	1 ^{er}
— — — — —	Mahdia	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Moknine	1 ^{er}
— — — — —	Sousse	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Sousse	1 ^{er}
— — — — —	Sfax	1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e	— — — — —	Thala	1 ^{er}
— — — — —	La Marsa	1 ^{er}	— — — — —	Djerba	1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e
Recette des Impôts Directs.	Tunis	1 ^{er} , 2 ^e , 3 ^e , 4 ^e et 5 ^e	— — — — —	Gafsa	1 ^{er}
— — — — —	Bizerte	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Sfax	1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e
Recette de l'Enregistrement.	Béja	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Sidi-Bouزيد	1 ^{er} et 2 ^e
— — — — —	Mateur	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Tozeur	1 ^{er} et 2 ^e
— — — — —	Souk-El-Arba	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Gabès	1 ^{er} et 2 ^e
— — — — —	Tabarka	1 ^{er}	— — — — —	Médenine	1 ^{er}
— — — — —	Grombalia	1 ^{er} et 2 ^e	— — — — —	Zarzis	1 ^{er}
— — — — —	Medjez-El-Bab	1 ^{er} et 2 ^e	Recette des Impôts Directs.	Kébili	1 ^{er}
— — — — —	Menzel-Temime	1 ^{er}	— — — — —	Matmata	1 ^{er}
— — — — —	Nabeul	1 ^{er}	Recette des Douanes.....	Tataouine	1 ^{er}
— — — — —	Téboursba	1 ^{er}			

Ces rôles ont été déposés dans les bureaux des Receveurs chargés de la perception des Impôts Directs où tous les intéressés sont admis à en prendre connaissance.

Le présent avis est donné en vue :

1^o de faire courir les délais de la prescription édictée par le décret du 14 septembre 1903 au profit des redevables, sous réserve de la faculté, pour le Trésor, d'interrompre la dite prescription pour les procédures indiquées au décret sus-visé.

2^o de faire courir le délai de trois mois prévu par l'article 2 du décret du 10 janvier 1938 et l'article 29 du décret du 29 mars 1945 et à l'expiration duquel ne seront plus admises les réclamations concernant l'imposition à la Contribution Personnelle d'Etat et à l'Impôt sur les Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères.

AVIS AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS

Liste des personnes physiques ou morales auxquelles l'autorisation d'exercer la profession de commissionnaire en Douane a été retirée :

- N^{os}
1. — Aidan Victor, 28, rue Habib-Mazoun, Sfax.
 6. — Berrebi René, 8, rue Emile-Loubet, Sfax.
 8. — Bismuth Maurice, 14, rue d'Athènes, Tunis.
 9. — Bnanou Victor, rue Jeanne, Gabès.
 15. — Cohen Boulakia Henri, 31 avenue Habib-Thameur, Tunis.
 28. — Halfon Angèle, 6, rue de Serbie, Tunis.
 40. — Modigliani César Xavier, 14, rue de Grèce, Tunis.
 46. — Perez Timsit Armand Meyer, 49, rue des Glacières, Tunis.

54. — Sitbon Victor, 6, rue Alexandre-Dumas, Tunis.
61. — Société Hignard Frères, 55, avenue Habib-Bourguiba, Tunis.
62. — Société Mattouk Frères, 19, rue Alexandre-Dumas, Sfax.
64. — Société Pédélupé et Piétra, 8, rue d'Alger, Tunis.
68. — Stiou Victor, 3, rue de Grèce, Tunis.
75. — Zittoun Salomon, 4, rue du Capitaine-Madon, Bizerte.
78. — El Fendri Moncef Bel Hadj Hassen, rue Sfar, Sfax.
79. — Mancuso Sauveur, 7, rue du 18 Janvier 1952, Tunis.
80. — Drouin Léon Antoine, 1, avenue Sadok-Bey, Tunis.
82. — Fitoussi David, 12, rue Charles-de-Gaulle, Tunis.

85. — Ayoun Simon, 17, rue Pasteur, Sfax.
 86. — Berrebi Victor, 9, rue Colonel-Rasmond, Sfax.
 97. — Guidi Louis, 25^{bis}, rue Henri-Boucher, Sfax.
 100. — Mustapha ben Hassouna ben Hamida Djemaïl, Houmt-Souk.
 101. — Vella Laurent, 7, rue Villedon, Sousse.
 107. — Bongarts Lebbe Henri, 40, rue Marceschau, Tunis.
 109. — Société Algéro-Tunisienne Alfatière (S.A.T.A.), boulevard Sénateur-Gallini, Sousse.
 110. — Daher et C^{ie}, rue de Turquie, Tunis.
 112. — Granet Louis. Firme Granet-Ravau, 35^{bis} rue Es-Sadikia, Tunis.
 113. — Tuil Mardochée, 6, impasse Salonique, Tunis.
 115. — Société A. et V. Scialom, 45, avenue Habib-Bourguiba, Tunis.
 118. — Lumbroso Andrea, 29, rue de Strasbourg, Tunis.
 121. — Assuël Albert, 8, rue Colonel-Driand, Tunis.
 129. — Cohen Simon, 77, rue Bab-El-Khadra, Tunis.
 130. — Boutboul Camus Khamous, 8, rue Souk-Ahras, Tunis.
 133. — Tuil Joseph, 6, impasse de Salonique, Tunis.
 147. — Iman Roger, Mardochée, 17, rue des Belges, Tunis.
 150. — Magnien Robert, Le Colisée, Escalier C, Tunis.
 158. — Mérigot et C^{ie}, 29, avenue Habib-Bourguiba, Tunis.
 164. — Flamand René, 86, rue de Serbie, Tunis.
 166. — Giacchile Salvatore, 27, rue Lavigerie, Tunis.
 173. — Sultan Maurice, 33, rue de Metz, Tunis.
 174. — Julien Louis, 58, rue de Portugal, Tunis.
 179. — Lasry Elie, 9, rue Garibaldi; Sfax.
 182. — Ali ben Sassi ben Sliman ben Amor, rue Georges-Cochery, Sfax.
 187. — Fdida Odette, V^{ie} Boujenah M., 2, rue de Flandre, Tunis.
 191. — Société Générale Transit, 1, rue de Flandre, Tunis.
 193. — Dutilh René, 8, rue d'Iéna, Le Bardo.
 196. — Sultan Raphaël, 7, rue de Souk-Ahras, Tunis.
 197. — Sogetraf, 8, rue Jean-le-Vacher, Tunis.
 199. — Société Vitte, 4, rue d'Angleterre, Tunis.
 200. — Zerbib Samuel Hanoun, 6, rue de Souk-Ahras, Tunis.
 206. — Agence Maritime Ch. Delannoy, 6, avenue Barthou, Tunis.
 207. — Blanchard Henri, 35, rue Es-Sadikia, Tunis.
 212. — Bellardello François, 6, place du 7 Mai 1943, Tunis.
 213. — Louis Jules, 15, rue de Grombalia, Tunis.
 219. — Société de Transit et de Transports Rapides Aériens et Maritimes « Pintchman et C^{ie} », 25, rue de Besançon, Tunis.
 223. — Langella Sauveur dit Henri, boulevard Lucien-Saint, Tabarka.
 224. — Piquet Henri Victor, 4, rue J.-Ossude, Bizerte.
 227. — Transinter, 8, avenue Lucien-Saint, Tunis.
 228. — Société Sodemacoun, 22 à 25, rue Amiral-Senès, Bizerte.
 229. — Société Tixier et C^{ie}, 9, avenue Habib-Bourguiba, Tunis.
 230. — Guez Mardochée, 3, rue de Medjez-El-Bab, Tunis.

231. — Guetta Robert, 4, rue de Bretagne, Tunis.
 235. — M^{me} V^{ie} Ch. Bismuth, 45, avenue Habib-Bourguiba, Tunis.
 239. — Velnsi Victor « Consortium des Groupeurs Réunis », Tunis.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODOES

(Décret du 27 mars 1919)

modifié par décret du 30 décembre 1925

Avis au public

A.E.C. N° 1.414

Le public est informé que, par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 4 novembre 1959, M. Ameur ben Ferhat Khelifa, demeurant à Kalaâ-Kébira, agissant pour son compte, sollicite le renouvellement de l'arrêté d'autorisation M/N° 95 du 6 mars 1957, pour exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Kalaâ-Kébira, rue Bir-Zitoun, un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Sousse ou le Président de la Municipalité de Kalaâ-Kébira, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans, annexés à la demande, seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

A.E.C. N° 1.427

Le public est informé que, par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 5 novembre 1959, M. Messaoud ben Hadj Jemaa Djeballah, demeurant à Kalaâ-Kébira, rue Bir-Cheikh-Ali, agissant pour son compte, sollicite le renouvellement de l'arrêté d'autorisation M/N° 14 du 12 février 1957, en vue d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Kalaâ-Kébira, rue Bir-Cheikh-Ali (Gouvernorat de Sousse), un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté, seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports), le Gouverneur de Sousse ou le Président de la Municipalité de Kalaâ-Kébira, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans, annexés à la demande, seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION DECADAIRE

		AU	
		20 Novembre 1959	
ACTIF			
Encaisse-or.....		1.255.201,185	
Disponibilités à vue et à court terme hors Tunisie.....		30.152.439,464	
Moins value sur avoirs en francs résultant de la dévaluation du franc.....		3.822.267,892	
Compte courant postal.....		174.480,824	
Créances sur l'état résultant du transfert du privilège.....		1.941.859,383	
Effets en pension.....		5.887,000	
Effets escomptés :			
Effets sur la Tunisie.....	2.208.957,106		
Effets sur la Zone Franc.....	842.870,988	3.087.600,265	
Effets de mobilisation de crédit à moyen terme.....	35.772,112		
Avances à 30 jours sur effets publics.....		511.200,000	
Effets en cours de recouvrement.....		197.422,585	
Immeubles, matériel et mobilier.....		1.011.517,671	
Matériel d'émission transféré par le Trésor.....		332.660,317	
Comptes d'ordres et divers.....		1.506.032,307	
		43.998.569,306	
PASSIF			
Billets en circulation.....		28.778.692,000	
Monnaies en circulation.....		1.197.813,383	
Comptes du Gouvernement Tunisien.....		9.616.929,685	
Comptes courants des banques et établissements financiers.....		1.404.677,713	
Autres engagements à vue.....		282.490,404	
Capital.....		1.200.000,000	
Comptes d'ordres et divers.....		1.517.966,145	
		43.998.569,306	

CERTIFIÉ CONFORME AUX ÉCRITURES :

Le Gouverneur,

HÉDI NOUIRA.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 26.964

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 26.964, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 23 novembre 1959, M. Dana Joseph, Tunisien, Bijoutier, demeurant à Tunis, 78, rue Bab-El-Khadra, faisant élections de domicile, en l'Etude de M^e Joseph Nizard, avocat à Tunis, 16, rue des Tanneurs, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une boutique, située à Tunis, Souk-El-Kouaffi, n° 26, Gouvernorat de Tunis Banlieue, Justice Cantonale de Tunis Sud, d'une contenance de 12 m² environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Hanout Dana »;
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive;
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- d) Qu'elle est limitée :

Au Sud-Ouest : le Souk El Kouaffi où se trouve la voie d'accès;

Au Nord-Est : la boutique portant le N° 63 de l'impasse débouchant au Souk de la Laine et appartenant à une fondation habous, représentée par M. Mohamed ben Othmane.

Au Nord-Ouest : la boutique portant le N° 24 de Souk El Kouaffi, appartenant à M. Mohammed Balma;

Au Sud-Est : la boutique portant le N° 28 du Souk El Kouaffi, appartenant à une fondation habous, représentée par M. Hassen Meaouia.

REQUISITION N° 57.152

GOUVERNORAT DE BIZERTE

Suivant réquisition N° 57.152, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 24 novembre 1959, Monsieur El Aïech ben Khelifa ben Gouider ben Salah, Tunisien, agriculteur, demeurant à Sedjenane, cheikhat d'Es-Sehabna, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Tellet Sidi Ahmed et Tellet El Bidi » consistant en terre de culture et montagne, située à Sedjenane, cheikhat d'Es-Sehabna, Gouvernorat de Bizerte, Justice cantonale de Mateur, d'une contenance de 30 Ha. environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Tell M'barek »;

b) Qu'elle est la propriété :

- 1° Requéant;
- 2° Sa sœur Fatma, veuve d'Achour ben Rehaïem ben Salah;
- 3° Ahmed ben Hassine ben Dhiab;
- 4° Brahim ben Ali ben Khräïef;
- 5° Sa sœur Aljia;
- 6° Leur sœur Harbia;
- 7° Khemissa bent Ahmed ben Bettaïeb ben Salah, épouse de Sadok ben Bouriel En-Nefzi;
- 8° Menaouar ben Ali ben Mohamed;
- 9° Son frère Mohamed;
- 10° Leur frère Ahmed;
- 11° Béchir ben Taïeb ben Ali ben Mohamed;
- 12° Son frère Hamda;
- 13° Leur frère M'Barek;
- 14° Leur sœur Semicha, épouse Tijani ben Ahmed ben Ali;
- 15° Leur sœur Khemissa, épouse de Youssef ben El Aïech Bouzaïane;
- 16° Alloucha bent Ali ben Tahar, veuve de Taïeb ben Ali ben Mohamed;
- 17° Tahar ben Salah ben Ali ben Bettahar;
- 18° Zina bent El Aïech ben Khelifa, épouse Abdallah ben Chaâbane Ennefzi;
- 19° El Ayachi ben Belgacem ben Mohamed;
- 20° Son frère Ali;
- 21° Leur frère Abda;
- 22° Leur sœur Naoua, épouse Khemaïs ben Ali ben El Kilani;

23° Ali ben Boumenjel ben Rehaïem;

24° Son frère Salah;

25° Leur sœur Aïcha, épouse M'Hamed ben Larbi ben Bettaïeb;

26° Leur sœur Ourida, épouse Hissoune ben Rabah ben Mosbah;

27° Leur sœur Jehina, veuve de Hemad ben Ali ben Bettahar;

28° Leur sœur Mabrouka, épouse Ahmed ben Ali ben Bettaïeb;

29° Meriem bent Helal ben Boumnijel.

30° Sa sœur Khedija, épouse Messaoud ben Ferhat;

31° Leur sœur Rebeh;

32° Mohamed ben Ahmed ben Boumnijel;

33° Son frère Belaïd;

34° Leur sœur Dhahbia, épouse El Aïfa ben Henich;

35° Leur sœur Meriem;

36° Leur sœur Khemissa;

37° Fatma bent Bettaïeb ben Salah, veuve de Ahmed ben Boumnijel ben Bettaïeb;

38° Khelifa ben Hassen ben Rehaïem;

39° Son frère Béchir;

40° Leur frère El Mekki;

41° Leur frère Brahim;

42° Leur sœur Sifia, épouse Menaouar ben Mansour ben Belgacem;

43° Leur sœur Messaouda, épouse Boumaïza ben Larbi ben Bettaïeb;

44° Belaïd ben Achour ben Rehaïem;

45° Sa sœur Chérifa, épouse Zakri ben Amar ben Salah;

46° Leur sœur Maïza, épouse Brahim ben Mohamed ben Mabrouk;

47° Mohamed Salah ben Larbi ben Bettaïeb;

48° Son frère Boumaïza;

49° Leur sœur Hadda, épouse Gandil ben El Aïech ben Khelifa;

50° Leur sœur Zohra, épouse Salah ben Bou-Feroua;

51° Leur frère Mohamed;

52° Leur frère Miloud

53° Leur frère Seghaïer;

54° Leur frère Youssef;

55° Leur sœur Djemaïa, épouse Khemaïs ben Milad;

56° Boudhina ben Henich Ben Bettaïeb;

57° Son frère El Aïfa;

58° Mabrouka bent Rehaïem ben Salah, épouse Ali ben El Kilani ben Salah;

59° Ameer ben Ali ben Bettaïeb;

60° Son frère Aïssa;

61° Leur frère Bouzid;

62° Leur frère Ahmed;

63° Leur frère Mohamed;

64° Leur sœur Seghaïra, épouse Ali ben Saâd ben Mohamed;

65° Leur sœur Zina, épouse Zakri ben Salah ben Ali;

66° Leur sœur Alloucha, épouse Bettaïeb ben El Aïech;

67° Leur sœur Haoua, épouse Khelifa ben Hassen;

68° Hadda bent Ammar ben Salah, veuve Ali ben Bettaïeb ben Rehaïem;

69° Aïchoun bent Belgacem ben Bettaïeb, épouse Aïssa ben Ali ben Bettaïeb;

70° Salha bent Bettaïeb ben Salah, veuve de Mabrouk ben Ammar ben Salah;

71° Menaouar ben Abbès ben Cheraïef;

72° Sa sœur Fejria, épouse M'Hamed ben Ali ben Hassen Ennefzi;

73° Leur sœur Mabrouka, épouse de Mekki ben Hassen ben Rehaïem.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;

d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : la voie ferrée;

A l'Est : Chahet Aïn El Maaouï qui descend d'Aïn Amara;

Au Nord : le Djebel;

A l'Ouest : Aïn Tmilaïa, formant séparation entre la terre des oncles Belaïd.

NOTA : une partie de cet immeuble correspond aux sous-parcelles E. et E', exclues de la Réquisition N° 54.508.

REQUISITION N° 57.153 GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 57.153, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 24 novembre 1959, Monsieur M'Hamed El Mourali, Tunisien, Inspecteur adjoint des P.T.T., demeurant à Sousse, avenue Boucher, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un jardin, située à Sousse, avenue Boucher, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Mahdia, d'une contenance de 220 mètres carrés.

Le requérant déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée : « Propriété Mouraly »;
- Qu'elle est la propriété des :
 - Requérant, pour 14/40^{es};
 - Zohra bent El Mahjoub Ec-Cherif Ellamti, veuve Béchir ben M'Hamed Mouraly, pour 5/40^{es};
 - Meherzia Mouraly, épouse Tijani Gribaâ, pour 7/40^{es};
 - Mounira Mouraly, pour 7/40^{es};
 - Zeinab Mouraly, pour 7/40^{es}.
- Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- Qu'elle est limitée :
 - Au Sud : la Route G.P. N° 1.
 - A l'Est : terrain destiné à la construction appartenant à M. Mohammed Belfeki;
 - Au Nord : un « Trig » passage;
 - A l'Ouest : Réquisition N° 56.010.

REQUISITION N° 57.154 GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.154, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 25 novembre 1959, M. Mohammed, dit Hammadi Zardoumi, Tunisien, agriculteur, demeurant à Mahdia, avenue Lumbroso, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une maison, magasin à huile, garage, bureau et jardin, située à Mahdia, avenue Pierre Mendès-France, Gouvernorat de Sousse, Justice Cantonale de Mahdia, d'une contenance de 500 m².

Le requérant déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée « Dar El-Bechr »;
- Qu'elle est sa propriété exclusive;
- Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- Qu'elle est limitée :
 - A l'Est : Avenue Pierre Mendès-France;
 - Au Sud : Une impasse;
 - A l'Ouest : Mohammed Banaouz;
 - Au Nord : Héritiers Royer.

REQUISITION N° 57.155 GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 57.155, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 25 novembre 1959, Monsieur Mohammed dit Hammadi Zardoumi, Tunisien, agriculteur, demeurant à Mahdia, avenue Mendès-France, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en trois parcelles, renfermant 353 pieds d'oliviers, située à Zegondia, cheikhat de Chiba, à Mahdia, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Mahdia, d'une contenance de 12 Ha. environ.

Le requérant déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée : « Saniet Hammadi »;
- Qu'elle est sa propriété exclusive;
- Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- Qu'elle est limitée :

Première parcelle :

- A l'Est : la route de Moknine à Ksour-Essaf et Cheikh Mohammed lamza;
- Au Sud : Hadi ben Mohammed Snane, Mohammed Chab-bah, Hadj Ali Douib et la route de Mahdia à Jouaada;

A l'Ouest : Tahar ben Ahmed Zardoumi;
Au Nord : Kmar bent Ahmed Zardoumi.

Deuxième parcelle :

Au Sud : Hassine ben Hassen ben Brahem;
A l'Est : la route de Moknine à Ksour-Essaf;
Au Nord : la route de Békalta à Jouaada;
A l'Ouest : Mohammed ben Mohammed Feki Ahmed.

Troisième parcelle :

Au Sud : Tahar ben Ahmed Zardoumi;
A l'Est : héritiers M'Hamed Feki Ahmed;
Au Nord : la route de Békalta à Jouaada;
A l'Ouest : héritiers El Ghoul.

REQUISITION N° 57.156

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition n° 57.156, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 5 novembre 1959, M. Mohammed, dit Hammadi Zardoumi, Tunisien, agriculteur, demeurant à Mahdia, avenue Mendès-France, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en quatre parcelles, renfermant 450 pieds d'oliviers, située à Ouled Belaid, cheikhat de Chiba, à Mahdia, Gouvernorat de Sousse, Justice cantonale de Mahdia, d'une contenance de 22 ha. environ.

Le requérant déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée « Moghara Zardoumi »;
- Qu'elle est sa propriété exclusive;
- Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- Qu'elle est limitée :

Première parcelle :

A l'Est : La route de Moknine à Ksour-Essaf;
Au Sud : Héritiers El-Ghoul;
A l'Ouest et au Nord : Hassen ben Ahmed Zardoumi.

Deuxième parcelle :

A l'Est : Mohammed Khelif, Mohammed ben Brahim et son frère, Fredj El-Adjli et Mesreb;
Au Sud : Fredj et Ali Ajli;
A l'Ouest : Hassen Bouaouze;
Au Nord : Hamouda Belaid et Mohammed Brahim.

Troisième parcelle :

A l'Est : Sadok Fodda et Ahmed Sfar;
Au Sud : Les héritiers Hencha, et Sadok Fodda;
A l'Ouest : La route de Zegondia à Ouled Belaid;
Au Nord : Mohammed ben Fradj Ladjli.

Quatrième parcelle :

A l'Est : La route de Moknine à Ksour-Essaf;
Au Sud : La route de Mahdia à Jouaada;
A l'Ouest : Fatma bent Cheikh Ali;
Au Nord : Meaoui ben Meftah Belaid.

REQUISITION N° 57.157

GOUVERNORAT DE BIZERTE

Suivant réquisition N° 57.157, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 25 novembre 1959, Monsieur El Houssine ben Mohammed ben Hadj Ali Jebalia, Tunisien, mécanicien, demeurant à Bizerte, 18, rue de Naoura, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en un verger complanté d'arbres fruitiers et renfermant un puits, située à La Corniche, Feddane Ben Azouz, cheikhat de Bizerte, Gouvernorat de Bizerte, Justice cantonale de Bizerte, d'une contenance de 40 ares environ.

Le requérant déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée : « Ouarda 89 »;
- Qu'elle est sa propriété exclusive;
- Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel;
- Qu'elle est limitée :
 - Au Sud : les héritiers Ali Derouiche;
 - A l'Est : Mahrez Sanaâ;
 - Au Nord : une piste;
 - A l'Ouest : verger Mustapha Sta.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE PROVISOIRE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Mohamed El Béchir El Hadad, Technicien géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Dar Es-Saada 48 », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mohamed ben Hamouda Abiriga, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 26.421, déposée le 15 janvier 1955, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 25 janvier 1955.

Les opérations ont été closes définitivement le 1^{er} septembre 1958. La propriété bornée consiste en une maison d'habitation, d'une contenance dénoncée de 200 mètres carrés, alors qu'elle est, en réalité, de 222 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé à Tunis, 3, impasse El Arif (par la rue Hammam-Remimi), conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Nord-Ouest : T. 10.758; héritiers Ahmed Ech-Chérif;

Nord-Est : Impasse El Arif;

Sud-Est : Mahrez Abbassi;

Sud-Ouest : Héritiers Manoubi ben Hassen Boudaïa, T. 10.757.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Tunis Nord, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Lakrèche Hédi, Technicien Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Piétro IX », dont l'immatriculation a été demandée par M. Cusmano François, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 26.748, déposée le 27 mars 1957 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 2 avril 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 17 mars 1959. La propriété bornée consiste en terre complantée de vigne, d'une contenance dénoncée de 1 ha. 98 a. 50 ca., celle qui résulte du présent bornage est de 1 ha. 91 a. 50 ca.

L'immeuble se trouve situé à 4 km. 600 environ à l'Est de Belli (minaret), à 5 km. 400 environ au Sud-Est de Nianou (minaret) et 2 km. 200 environ au Nord de la Route M.C. 27 de Grombalia à Nabeul, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : T. 122.076;

A l'Est : T. 122.311;

Au Sud : T. 121.090;

A l'Ouest : R. 26.749.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Soliman, le Gouverneur du Cap-Bon ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

3. — Suivant procès-verbal dressé par M. Driss Salaheddine, Arpenteur assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « El Guediria, Magaguir Thaalab », dont l'immatriculation a été demandée par MM. Mahmoud et Mohamed Farah, en qualité de co-propriétaires, suivant réquisition n° 56.822, déposée le 22 novembre 1956, et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 4 décembre 1956.

Les opérations ont été closes définitivement le 5 octobre 1959. La propriété bornée consiste en terres de cultures, d'une contenance dénoncée de 20 hectares, mais qui est en réalité de 67 ares 98 centiares.

L'immeuble se trouve situé à 4 km. au Nord-Ouest de Zanna, cheikhath de Trabelsia, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : Oued Tilil et au-delà titre foncier 5.433;

A l'Est : Titre foncier 134.448;

Au Sud : Titre foncier 132.924;

A l'Ouest : Le chemin de Mateur à Porto-Farina et au-delà le titre 130.343.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302), pour la déclaration des oppositions devant le Juge Cantonal de Bizerte, le Gouverneur de Bizerte ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SFAX

4. — Suivant procès-verbal dressé par M. Saliba Joseph, Géomètre assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Saltania Habitation et Saltania », dont l'immatriculation a été demandée par M. Saïd ben Hassine Elloumi et consorts, en qualité de copropriétaires, suivant réquisition N° 56.909, déposée le 22 juin 1957 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 2 juillet 1957.

Les opérations ont été closes définitivement le 9 décembre 1957. La propriété bornée consiste en une maison d'habitation avec un jardin, d'une contenance dénoncée de 2 ha. 40 ca., mais qui est, en réalité, de 20 a. 68 ca.

L'immeuble se trouve situé à Sfax, Route de Saltania, Km. 4 env., Gouvernorat de Sfax, Justice cantonale de Sfax, Cheikhath de Sakiet-Ed-Daïer, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Pour la 1^{re} parcelle :

Au Nord : Fatma bent Hsine ben M'Hamed ben Ali El-loumi;

A l'Ouest : Mohamed ben Sadok ben Hsine Elloumi;

Au Sud : la Route Es-Saltania;

A l'Est : Mohamed ben Rhaïem Abid.

La parcelle 2 :

n'a pas été bornée. Elle est située dans le Titre N. 5.238.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Sfax, le Gouverneur de Sfax ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SFAX

5. — Suivant procès-verbal dressé par M. Bou Attom, Technicien assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Nozha 22 », dont l'immatriculation a été demandée par M. Béchir ben Salem ben Mohamed Ghouma, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 57.021, déposée le 25 septembre 1958 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 30 septembre 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 22 décembre 1958. La propriété bornée consiste en une construction récente, d'une contenance dénoncée de 900 m², celle résultant du bornage est de 1.565 m².

L'immeuble se trouve situé au Km. 2, Route de M'harza (banlieue Ouest de Sfax), conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : La Route de Meharza, et au-delà, T. 251.389, T. 251.335, T. 251.232;

A l'Est : Une zenka, et au-delà, T. 250.956;

Au Sud : Héritiers Hadj Ali Djedd (P. 215, Cadastre Sfax-El-Maou) et Héritiers Mohamed El Mokkni (P. 214, Cadastre Sfax-El-Maou);

A l'Ouest : R. 57.026 (Mahmoud Meslmani) et Mohamed, Ameur et Chaabane Ghouma (P. 124/5 du Cadastre de Sfax-El-Maou).

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Sfax, le Gouverneur de Sfax ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE SFAX

6. — Suivant procès-verbal dressé par M. Bou Attour Mahmoud, Technicien assermenté, il a été procédé au bornage provisoire de la propriété appelée : « Koucha IV », dont l'immatriculation a été demandée par Monsieur Mansour ben Mohamed ben Ahmed El Messelmani et son épouse, en qualité de copropriétaires, suivant réquisition N° 57.026, déposée le 9 octobre 1958 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 14 octobre 1958.

Les opérations ont été closes définitivement le 22 décembre 1958. La propriété bornée consiste en un terrain nu, d'une contenance dénoncée de 310 mètres carrés; celle résultant du bornage est de 288 mètres carrés.

L'immeuble se trouve situé au Km. 2, Route de Meharza (Banlieue Ouest de Sfax), conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord : la Route de Meharza et au-delà T. 251.451;
A l'Est : T. 251.232 et Monsieur Béchir ben Salem Ghouma (Réquisition 57.021);

Au Sud : Mohamed, Ameer et Chaâbane Ghouma (P. 124/5 du Cadastre de Sfax El-Maou);

A l'Ouest : Mohamed, Ameer et Chaâbane Ghouma (P. 124/5 du Cadastre de Sfax El-Maou).

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Sfax, le Gouverneur de Sfax ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE-ENQUETE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Suivant procès-verbal dressé par M. Chalbi Chedli, Arpenteur assermenté, il a été procédé au bornage enquête de la propriété appelée : « Es Saada 44 », dont l'immatriculation a été demandée par M. Hassen ben Mahmoud ben Fredj ben Laouar, pour l'Association Coopérative de Construction « Es Saada », en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 26.905, déposée le 5 mars 1959 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 10 mars 1959.

Les opérations ont été closes définitivement le 15 juillet 1959. La propriété bornée consiste en un terrain nu, renfermant des constructions légères, d'une contenance dénoncée de 2 ha. 9 a. 00 ca., alors qu'elle est en réalité de 3 ha. 01 a. 53 ca.

L'immeuble se trouve situé à Beau-Site, avenue Lapepède, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord-Ouest : T. 56.520, T. 57.840, T. 54.432;
A l'Ouest : T. 56.520 et la Route de Notre-Dame de Tunis;
Au Sud : T. 58.090;
A l'Est : Avenue Lapepède.

Le présent avis fera courir le délai de deux mois fixé par l'article 27 de la loi du 1^{er} juillet 1885 (19 ramadan 1302) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Tunis-Nord, le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

GOUVERNORAT DE BIZERTE

2. — Suivant procès-verbal dressé par M. Abdelmoumen Mohamed El Moncef, assermenté, il a été procédé au bornage enquête de la propriété appelée : « Forêt domaniale du Djebel Randa », dont l'immatriculation a été de-

mandée par Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture pour l'Etat, en qualité de propriétaire, suivant réquisition N° 54.688, déposée le 16 novembre 1949 et dont un extrait a été inséré au Journal Officiel du 22 novembre 1949.

Les opérations ont été closes définitivement le 30 juin 1959. La propriété bornée consiste en bois et broussailles d'une contenance dénoncée de 4.800 hectares et qui est en réalité, de 4.562 ha. 63 a. 00 ca.

L'immeuble se trouve situé entre Sidi Mechrig et le Cap Negro, cheikhate de Touajinia, conformément aux indications du placard de la réquisition d'immatriculation.

Ses confronts, d'après les renseignements recueillis sur les lieux, sont les suivants :

Au Nord-Ouest : le rivage de la mer de Sidi Mechrig la Borne (32) du Titre Foncier N° 150.035;

A l'Ouest : ledit Titre Foncier jusqu'à la Borne (55), la piste forestière du Cap Negro à Djebel Abiod jusqu'au col du Djebel Mast-El-Kelb;

Au Sud : la Réq. 54.374, Bel Aïd ben Khemaïs ben Amor Mohamed, Amor ben Salah et consorts, Réq. 54.711, Mohamed Boukriss ben Brik et Salah ben Kouïda et consorts;

A l'Est : Tahar ben Ali ben Sah, Khemaïs ben Amor El Zéhi, Réq. 54.713, Mohamed bel Aïch, Hamed ben Amida, Rabi ben Amara, Brahim ben Mohamed, Mnaour Mansour, Ali Ferjani et consorts.

Le présent avis fera courir le délai de 3 mois fixé par l'article 6 du décret du 4 avril 1890 (13 chaabane 1299) pour la déclaration des oppositions devant le Juge cantonal de Mateur, le Gouverneur de Bizerte ou le Président du Tribunal Immobilier à Tunis.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Magasins Raïs », située à Tunis, 62, rue Sidi-Mahrez, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 25.380, par M. Brahim ben Ali ben Mohamed Raïs et autres, en qualité de copropriétaires, sera effectué, le 5 janvier 1960, par M. Bougrin, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures, sur la propriété mentionnée.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Chaouia I », située à Sidi-Daoud, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.343, par M. El Boukhari ben Mohamed El Ghedamsi, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 24 décembre 1959, par M. Chelbi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la Station du T.G.M. de Sidi-Daoud.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Fortuna 31 », située à Yasmina, derrière Douar-Chott, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.523, par M. Dernaï, Damien, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 24 décembre 1959, par M. Chelbi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 11 heures, à la Station du T.G.M. de Douar-Chott.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Marsa saouda 92 », située dans la forêt d'oliviers de la Marsa, entre les Stations de la Marsa et d'Amilcar, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.546, par M. Mohamed ben Amor El Hassoumi, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 5 janvier 1960, par M. Bounaïra, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la Station du T.G.M. d'Amilcar.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Henchir Reinine », située dans la banlieue de Zaghouan, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.602, par M. Mohamed ben Mohamed ben Salah ben Hadj Yadème Trabelsi et consorts, en qualité de copropriétaires, sera effectué, le 3 janvier 1960, par M. Mohamed Aïachi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la Maison des Eaux, à Moghrane.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

6. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Zouhour VIII », située à Radès, rue Moncef-Bey, près de Bir-Et-Teraz, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.641, par Madame Jamila bent M'hamed ben Hattab ben Chadli, épouse de M. Chamari Larbi, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 23 décembre 1959, par M. Chelbi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 11 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

7. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar El Fadhel », située à Radès, rue El-Kefi, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.677, par M. Mohammed El Hattab Bouchenak, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 23 décembre 1959, par M. Chelbi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

8. — Le bornage provisoire de la propriété dite « El Kraouia II », située à Tinjou (Djaffar), par la route de Sidi-Amor-Bou-Khetioi, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.740, par M. Sadok ben Slimane ben Smaya et autres, en qualité de copropriétaires, sera effectué, le 23 décembre 1959, par M. Bounaïra, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

9. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar Cilia », située à Tunis, 15, rue Malta-Srira, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.761, par M. Cilia Ange, Carmel, Philippe, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 6 janvier 1960, par M. Bougriba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

10. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Mabrouka 486 », située à Ras-Tabia, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.806, par M. Youssef ben Ali ben Naoui El Riahi, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 24 décembre 1959, par M. Bounaïra, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

11. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Mes-saouda 99 », située à Ras-Tabia, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.807, par M. Ali ben Ammar ben Ali Seghaïer Jelassi, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 24 décembre 1959, par M. Bounaïra, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la Porte de Bab-Sâadoun.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

12. — Le bornage provisoire de la propriété dite « El Jabassia », située à Sidi-Slimane, près de Jaafar, Cheikhat de l'Ariana, dont l'immatriculation a été requise, sous le N°

26.810, par M. Ahmed ben Ali ben M'hamed El Khezam dit el Lafaaoui et son frère germain Mohamed, en qualité de copropriétaires, sera effectué, le 23 décembre 1959, par M. Bounaïra, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, à Sidi-Slimane, près de Jaafar.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

13. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Chahmi V », située à Tunis, rue Docteur-Calmette, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.813, par M. Tahar ben Larbi ben Sadok Chahmi, au nom du Habous Chahmi, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 24 décembre 1959, par M. Bounaïra, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

14. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Cimetière israélite », située à Tunis, avenue Habib-Thameur et rue des Salines, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.824, par M. le Président de la Municipalité de Tunis, pour la Commune, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 5 janvier 1960, par M. Bougriba, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même (avenue Habib-Thameur).

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

15. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Villa L'Ernestine », située à la Soukra, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 26.956, par Madame Besson Henriette, Pierrette, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 5 janvier 1960, par M. Bounaïra, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures, devant le Poste de la Garde Nationale de la Soukra.

GOUVERNORAT DE BEJA

16. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Loussaïef », située au Cheikhat de Fournia, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 56.149, par M. Cheikh Tebrizi ben El Cheikh Hafnaoui ben Azouz et autres, en qualité de copropriétaires, sera effectué, le 18 janvier 1960, par M. Mohamed Kchouk, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, à Aïn-Fournia.

GOUVERNORAT DE BEJA

17. — Le bornage provisoire de la propriété dite « El Farsik et Majen El Kalb », située aux Cheikhats de Gram et de Kouka, à 15 km. au Nord de la Zaouiet de Sidi Medien, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 56.220, par M. Mahmoud ben Bou Rial ben Merzouk El Amdouni et autres, en qualité de copropriétaires, sera effectué, le 12 janvier 1960, par M. Taïeb El Feki, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la Délégation de Zaouiet-Medien.

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

18. — Le bornage provisoire de la propriété dite « La Petite Cedraïa », située à Souk-El-Khémis, près l'Oued Medjerdah, Cheikhat de Bir-Lakhdar, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 56.408, par M. Youda Léon, Assous et consorts, en qualité de copropriétaires, sera effectué, le 14 janvier 1960, par M. Moktar Zahi, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la Délégation de Souk-El-Khémis.

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

19. — Le bornage provisoire de la propriété dite « El Attafia », située à Henchir Ed-Dardarat, Cheikhat d'El-Attefta, Délégation d'Aïn-Draham, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 56.935, par M. Mohamed ben Abdallah ben Youssef El Attafi et ses frères, en qualité de copropriétaires, sera effectué, le 12 janvier 1960, par M. Slah Somrani, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, à la Délégation d'Aïn-Draham.

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

20. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Tellet », située à Henchir Attab, Cheikhat d'El-Mellah, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 57.027, par M. Belgacem ben Lakhdar ben El Bedoui Es-Soltani et autres, en qualité de copropriétaires, sera effectué, le 18 janvier 1960, par M. Moncef Hassen, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la Délégation de Souk-El-Arba.

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

21. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Melk Salem », située à Aïn-Sebaa, Cheikhat d'Ouled Yahia, Délégation de Tabarka, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 57.111, par M. Salem ben Belgacem ben Abid El Yahiaoui, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 13 janvier 1960, par M. Slah Somrani, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la Délégation de Tabarka.

GOUVERNORAT DE BEJA

22. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Republica Tunisia », située à 7 Kms à l'Est de Téboursoûk, Chei-

khat de Khalled, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 57.112, par M. Deller Joseph et autres, en qualité de copropriétaires, sera effectuée, le 11 janvier 1960, par M. Abdesslem Kaffel, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété mentionnée.

GOUVERNORAT DE BEJA

23. — Le bornage provisoire de la propriété dite « El El Jamhouria », située à Khalled, Cheikhat de la Banlieue de Téboursoûk, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 57.119, par M. Hadj Taïeb El Hébile, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 12 janvier 1960, par M. Abdesslem Kaffel, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, à la Délégation de Téboursoûk.

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

24. — Le bornage provisoire de la propriété dite « El Djouinia », située à Souk-El-Arba, rue Massicault, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 57.139, par M. Mohamed ben Ali ben El Aïfa Djouini, en qualité de propriétaire, sera effectué, le 11 janvier 1960, par M. Mohamed Kchouk, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété mentionnée.

GOUVERNORAT DE SOUK-EL-ARBA

25. — Le bornage provisoire de la propriété dite « El Es Sifi I », située à Souk-El-Arba, rue Massicault, dont l'immatriculation a été requise, sous le N° 57.140, par M. Salem ben Hammadi ben Hadj Es Sifi et autres, en qualité de copropriétaires, sera effectué, le 11 janvier 1960, par M. Mohamed Kchouk, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété mentionnée.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces**

J.O.R.T. du Vendredi 27 Novembre 1959

Etude de Maître Abderrahman MOUËLHI, avocat à la Cour, 158, rue Bab Souika, Tunis.**VENTE**aux enchères publiques
après jugement de la Cour d'Appel
de Tunis, n° 17.356
D'UN IMMEUBLE

situé, rue El Afghani, n° 12, à Tunis, près de la place El Halfaouine, titre arabe, comprenant une maison surélevée d'un étage, composé de deux vestibules, une cour, une cuisine, un cabinet d'aisance et deux chambres, et à l'étage supérieur, une cour avec lanterneau, une pièce avec balcon, une autre pièce et une maksoura; dans cet immeuble, il existe la lumière électrique, une citerne et un puits avec pompe.

Poursuivantes : Salha, Mounia et Doudja, filles de feu Ali ben Mohamed AMIRA ES SFAXI.

En présence de Mohamed ben Ali AMIRA ES SFAXI et ses sœurs germaines Aïcha, Najia et Houssaina.

Adjudication : Mardi 5 janvier 1960, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Tunis.**Mise à prix :** Six Cents Dinars.

Emoluments et frais en sus.

Cahier des charges : s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.**Renseignements :** s'adresser au Cabinet de Maître MOUËLHI Abderrahman, avocat, 158, rue Bab Souika, Tunis et Maître Maimoun CHOUÏKHA, huissier notaire, 158, rue Bab Souika, à Tunis.L'avocat poursuivant,
Abderrahman MOUËLHI.

N° 1.082.

DEUXIEME AVISD'un acte s.s.p. du 1^{er} octobre 1959, enregistré à Tunis, A.C. 1, le 19 octobre 1959, Vol. 7.061, Case 50, il appert que Monsieur MONCHALIN Emile Eugène, a cédé à la Société à Responsabilité Limitée « SOCIETE DE LA BOULANGERIE MODERNE » au capital de Mille Dinars (1.000 D.), dont le siège est à Hammam-Lif, 39, rue de la Poste, la totalité du fonds de commerce de Boulangerie, sis à Hammam-Lif, 39, rue de la Poste.

Les oppositions devront être faites par un acte extra-judiciaire, à peine de forclusion, dans le délai de vingt jours, à compter de la publication du présent avis, entre les mains de Maître Charles TAIEB, Avocat à la Cour de Cassation, 8, Place du 7 Mai 1943, Tunis.

N° 1.096.

DEUXIEME INSERTION**AVIS D'OUTIKA N° 130/1**

Les sieurs Hassouna, Taïeb et Baya, enfants de feu Brahim ben Hassine El Falah, et Mohieddine et Fatma, enfants d'Amor ben Hassine El Falah, élisant tous, domicile à l'Etude du notaire Has-sen Schili, rue Hammam-Remimi, n° 9, avisent qu'ils possèdent dans l'indivision et suivant l'héritage charaïque, de leur mère Chadlia bent Mohamed Azzouz, la totalité de la maison, située à l'impasse du Sabre, rue du Sabre, n° 10, à Tunis.

Limitée au Sud, par une maison appartenant aux héritiers Mustapha Radhouan; à l'Est, par les héritiers Amor Zehidi et les héritiers Mohamed Ennigrou; au Nord, par une maison appartenant aux héritiers Allala Ennifer, et à l'Ouest, par l'impasse du Sabre, où se trouve la porte d'entrée.

Elle est à leur possession depuis plus de quarante ans, que son titre a été égaré, qu'ils désirent l'établissement d'une outika que quiconque leur conteste cela, pourra se faire valoir devant M. Le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis, dans un délai de 70 jours, à compter de la troisième insertion.

N° 1.157.

Etude de Maître Mohamed EL MIDANI, avocat à Nabeul.**VENTE**

sur saisie immobilière

Poursuivant : M. Brahim SLAMA, demeurant à Ksibet-El-Mediouni, Gouvernorat de Sousse, en sa qualité d'Administrateur de la Société « OLICOLE », dont le siège est situé audit lieu, élisant domicile en l'Etude de son avocat, à Nabeul, Maître Mohamed EL MIDANI.**Partie saisie :** M. Alaya ben M'hamed EZ-ZMERLI, demeurant à Kélibia.**Motif de la vente :** Arrêt contradictoire rendu par la Chambre Française des appels civils, à Tunis, pour avoir paiement d'une dette constituée à la charge de la partie saisie au profit du poursuivant sus-nommé.

Il a été procédé à une saisie immobilière par les soins de Maître Mohamed Es-Salah ED-DACHRAOUI, Huissier Notaire, à Nabeul, le 23 juin 1959.

Immeuble dont la vente est envisagée : une parcelle de terre non irrigable dénommée « FAIDH EL ABBAR », située au lieu dit, « Marquez FAIDH EL ABBAR », à l'Est de Kelibia, à cinq kilomètres de distance de la route conduisant à El Haouaria, d'une contenance de vingt merdjaa environ, dont deux merdjaa complantés de vigne de variété « Meski », clôturée d'une haie de cactus, ayant pour limites, au Sud : la terre des deux frères HAMADI et HAMOUDA, fils de Mohamed EZ-

ZMERLI, en la jouissance de PEPOU-NA Jean, à titre de Mogharsa; à l'Est : la terre de leur frère MUSTAPHA; au Nord : la terre de Mohamed ben Hassine BEN M'BAREK; à l'Ouest : la terre d'El Hadi EL-BARBAR.

Il sera procédé aux enchères publiques dans la Chambre des Criées, près le Tribunal de Première Instance de Nabeul, à dix heures du matin, le Vendredi 22 janvier 1960, sur une mise à prix, de Cent Cinquante dinars, auxquels il y a lieu d'ajouter les frais et les droits.

Ne pourront participer à ces enchères, que les personnes qui auront obtenu l'autorisation prévue par le décret du 4 juin et par l'arrêté du 7 juin 1957.

Pour prendre communication du cahier des charges, prière s'adresser au Greffe du Tribunal de Nabeul, et pour avoir de plus amples renseignements, et pouvoir visiter l'immeuble, dont s'agit, prière s'adresser à l'Etude de Maître Mohamed EL MIDANI, avocat à Nabeul, poursuivant.

Signé : illisible.

N° 1.158.

**AVIS DE CONVOCATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE CLOTURE****SOCIETE E.T.N.A.F. TUNISIE**Société anonyme
au capital de 1.000 dinars
en liquidation amiable

Siège : 9, rue Lannes, Tunis

Messieurs les actionnaires sont convoqués, par le liquidateur, en Assemblée Générale de clôture de liquidation, le 15 décembre 1959, au siège social, à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. — Rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de la liquidation;
2. — Examen et approbation des comptes dressés par le liquidateur;
3. — Quitus à donner au liquidateur.

Le Liquidateur.

N° 1.159.

Etude de Maître Alfred SEBAG, avocat à la Cour de Cassation, 8, rue des Tanneurs, Tunis.**SOCIETE DES MINES
DE KOUDIAT-SAFRA**Société anonyme
au capital de 139.000 dinars

Siège social :

26, rue Es-Sadikia, Tunis

Constitution de Société Anonyme**Fondateurs :** 1^{re} Société de Recherches et d'Etudes Minières et Industrielles de Tunisie (SOREMIT), Société anonyme,

au capital de 58.000 dinars, siège social, 26, rue Es-Sadikia, Tunis;

2° Société Nouvelle des Mines de la Lucette, Société anonyme, au capital de 40 millions de francs, siège social, 4, rue de Rome, Paris.

Statuts : En date du 6 juin 1959, desquels, il résulte ce qui suit :

Dénomination : « Société des Mines de Koudiat-Safra ».

Objet : L'exploitation directe ou indirecte d'une mine de plomb et autres métaux du 3^e groupe, sise en Tunisie, dans le Gouvernorat de Béja, faisant l'objet de la concession minière de Koudiat-Safra, prononcée au profit de la Société Nouvelle des Mines de la Lucette, suivant arrêté de Monsieur le Directeur des Travaux Publics du Gouvernement Tunisien, en date du 31 décembre 1928, et dont l'apport sera fait ci-après à la présente Société.

Eventuellement l'étude, la recherche, l'exploitation des substances minérales du 3^e groupe en Tunisie, et toutes opérations se rattachant à cet objet principal.

Siège social : Tunis, 26, rue Es-Sadikia.

Durée : 99 ans, à compter du jour de sa constitution définitive.

Apports : La Société Nouvelle des Mines de la Lucette, sus-nommée a fait apport global à la Société de la totalité des biens, meubles et immeubles, lui appartenant, se trouvant en Tunisie, savoir :

I. — La concession minière du 3^e groupe, dite de Koudiat-Safra, sise dans le Gouvernorat de Béja, instituée par arrêté en date, du 31 décembre 1928, publiée au Journal Officiel Tunisien, du 26 janvier 1929.

Etant précisé : 1° que cette concession a pour origine, trois permis de recherche, n°s 2.007, 2.197 et 3.351, institués par les arrêtés, n°s 214, 576 et 452, des 27 février, 24 novembre 1924, et 1^{er} juillet 1927, objets de trois demandes de concession, enregistrées au Service des Mines, le 1^{er} février 1928, sous le numéro 259, fusionnés ensuite d'une pétition en date, du 1^{er} février 1928.

2° Qu'en acquérant le permis de recherches sus-visé, n° 2.007, la Société Nouvelle des Mines de la Lucette, s'est obligée à verser, à M. CERIGHINO Alphonse et aux consorts CHIRON de la CASINIERE, qui en étaient titulaires, ou à leurs héritiers ou ayants-cause une redevance de deux et demi pour cent (2,50 %), de la valeur des minerais à extraire de la mine, dont ce permis devait faire l'objet.

3° Qu'en acquérant le permis de recherches sus-visé, n° 2.197, ladite Société s'est également obligée à verser audit sieur CERIGHINO Alphonse, qui en était titulaire, ou à ses héritiers ou ayants-cause une redevance de deux et demi pour cent (2,50 %), de la valeur des minerais à extraire de la mine, dont ce permis devait faire l'objet.

4° Que cette concession n'est pas encore arrivée au stade d'exploitation commerciale.

II. — Les travaux miniers, travers-bans, puits et bure avec son équipement, galeries ainsi que les tonnages de minerais reconnus, dépendant de cette concession.

III. — Les travaux d'études, de géologie et de préparation en vue de l'exploitation.

IV. — Tous les bâtiments dépendant de la mine dans l'état où ils se trouvent.

V. — Le matériel existant comportant notamment un poste de transformation H.T., lignes électriques B.T. Centrale Diesel de secours, matériel d'air comprimé, compresseur avec moteur électrique, matériel d'exhaure et de ventilation, matériel roulant, voie ferrée et transport, outillage de mine et approvisionnements de magasins.

VI. — La bénéfice et la charge de tous traités, marchés, conventions, baux, arrêtés d'occupation temporaire, qui ont pu être passés par ladite Société, ou à elle consentie à raison de l'exploitation de concession, dont s'agit, notamment avec tous fournisseurs, ainsi que tous les contrats et accords intervenus avec le personnel dans les droits et obligations desquels la présente Société sera subrogée purement et simplement.

Le présent apport est effectué franc et net de tout passif en dehors des redevances ci-dessus mentionnées. Il est évalué globalement à la somme de Cent Trente Quatre Mille dinars (134.000).

Cet apport a été effectué à charge notamment par la Société d'exécuter, à compter de son entrée en jouissance, aux lieu et place de la Société apporteuse, toutes les charges et conditions acceptées par cette dernière à raison de l'exploitation de la concession, dont s'agit, et notamment verser aux héritiers de M. CERIGHINO Alphonse et aux consorts CHIRON de la CASINIERE, les redevances ci-dessus mentionnées.

Capital social : 139.000 dinars, divisé en 27.800 actions de Cinq dinars chacune sur lesquelles 26.800 entièrement libérées, sont attribuées à la Société Nouvelle des Mines de la Lucette, en représentation des apports en nature ci-dessus détaillés effectués par elle.

Les mille actions de surplus sont à souscrire et à libérer en numéraire.

Administration de la Société : La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de douze au plus, nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire.

La durée des fonctions des Administrateurs est de six années, chaque année s'entendant de l'intervalle entre deux Assemblées Générales Ordinaires annuelles consécutives, sauf l'effet des dispositions suivantes.

Le premier Conseil restera en fonction, sans renouvellement partiel, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui délibérera sur l'approbation des comptes du cinquième exercice social.

La justification du nombre des Administrateurs en exercice et de leur nomination, ainsi que des pouvoirs donnés par des Sociétés Administrateurs à leur représentants et des pouvoirs des Administrateurs investis de mandats de leurs collègues absents, résulte suffisamment vis-à-vis des tiers, de l'énonciation dans le procès-verbal de chaque délibération, et dans les extraits qui en sont délivrés, des noms tant des Administrateurs et des représentants des Sociétés Administrateurs, qui s'y trouvaient présents ou représentés, que de ceux des Administrateurs absents et non représentés.

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par le Président de la séance et par le secrétaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par le Président du Conseil, soit par le Directeur Général Adjoint au Président, soit par un Administrateur.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet, qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Générale.

Le Président du Conseil assure, sous sa responsabilité la direction générale de la Société; sur sa proposition, le Conseil peut, pour l'assister, lui adjoindre, à titre de Directeur Général, soit un de ses membres, soit un mandataire choisi hors de son sein. Dans ce dernier cas, le Directeur Général Adjoint au Président, assiste aux séances du Conseil avec simple voix consultative.

Les fonctions de Directeur Général exercées par le Président, prennent, de plein droit en même temps que ses fonctions de Président, les fonctions de Directeur Général Adjoint se prolongent, au cas où le Président vient à cesser ses fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau Président soit désigné, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

Le Conseil confère au Président, dans les limites qu'il juge convenables, les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'exercer la direction générale de la Société, tous actes dépassant les limites desdits pouvoirs étant du ressort du Conseil.

Lorsqu'un Administrateur ou une personnalité étrangère au Conseil est à titre de Directeur Général, Adjoint au Président, le Conseil sur la proposition de ce dernier, lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa fonction ou délègue au Président tous pouvoirs à cet effet.

Tous les actes susceptibles d'engager la Société et décidés dans les limites de leurs pouvoirs, soit par le Conseil, soit par le Président, soit par le Directeur Général Adjoint, et spécialement les actes, d'acquisition ou de vente d'immeubles ou de fonds de commerce, les contrats et nomination de tous agents, les mandats de retraits de fonds au Trésor, la Banque Centrale de Tunisie, la Caisse des dépôts et consignations, les Banquiers et Etablissements de Crédit et de Banque et tous débiteurs et créanciers, les endossements des effets de commerce, les traites pour les sommes à recevoir, les remises pour les paiements à effectuer, les traités, les conventions, compromis et transactions, les productions des agents délégués, doivent être signés, soit par le Président, soit par le Directeur Général Adjoint, soit par un mandataire par eux désigné, soit encore par un délégué spécial du Conseil d'Administration, en conformité de l'article 25 des statuts.

Assemblées Générales : Les délibérations de l'Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le Bureau, ou, au moins, par la majorité d'entre eux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés, soit par le Président du Conseil, soit par le Directeur

Général Adjoint, soit par un Administrateur.

Constitution de Réserves Extraordinaires : Sur les bénéfices nets réalisés par la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire peut, après prélèvement de la somme nécessaire pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi et la distribution d'un premier dividende aux actionnaires, effectuer un nouveau prélèvement pour la constitution de fonds de réserve ou des provisions spéciales ou devant être reportées, à nouveau.

Ces fonds de réserve et reports à nouveau peuvent être répartis en espèces ou en titre en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, prise sur la proposition du Conseil.

Déclaration de souscription et de versement : Suivant acte reçu par M. le Receveur de l'Enregistrement de Tunis, A.C. 1^{er} Bureau, le 30 juillet 1959, M. GRANTOTIER Antoine, demeurant à Tunis, 24, rue Flatters, agissant au nom et pour le compte des fondateurs sus-nommés, a déclaré que :

1^o Les mille (1.000) actions de cinq dinars chacune formant la fraction du capital social, à souscrire en espèces, ont été entièrement souscrites par sept personnes morales et une personne physique dans des proportions différentes.

2^o Et qu'il a été versé par chacun des souscripteurs une somme égale au montant intégral des actions souscrites.

Assemblées Constitutives : Des procès-verbaux des délibérations prises par les deux assemblées constitutives des actionnaires de la Société des Mines de Koudiat-Safra, il résulte :

Du procès-verbal de la première Assemblée tenue le 15 août 1959.

1^o Que l'Assemblée Générale a, après vérification, reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par M. GRANTOTIER, es-qualité au nom et pour le compte des fondateurs, telle qu'elle résulte de l'acte sus-visé reçu par Monsieur le Receveur de l'Enregistrement de Tunis, A.C.I.

2^o Qu'elle a nommé M. COMTE Marcel, expert près les Tribunaux, demeurant à Tunis, 17, rue d'Angleterre, comme commissaire chargé, conformément à la loi de vérifier et d'apprécier la valeur des apports en nature faits à la Société, par la Société Nouvelle des Mines de la Lucette, ainsi que des avantages particuliers stipulés aux statuts et de faire à ce sujet un rapport à la deuxième Assemblée Générale Constitutive.

Du procès-verbal de la deuxième Assemblée tenue le 22 août 1959.

1^o Que l'Assemblée Générale adoptant les conclusions du rapport du Commissaire sus-nommé, en date du 16 août 1959, a approuvé les apports faits à la Société par la Société Nouvelle des Mines de la Lucette, ainsi que les avantages particuliers stipulés aux statuts à son profit.

II. — Qu'elle a nommé comme premiers Administrateurs, dans les termes des articles 17 et 19 des statuts pour une durée devant prendre fin, lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes du cinquième exercice social, exercée qui sera clos, le 21 décembre 1964.

1^o La Société de Recherches et d'Etudes des Minières et Industrielles de Tunisie (SOREMIT) sus-nommée;

2^o La Société Nouvelle des Mines de la Lucette sus-nommée;

3^o La Société des Mines d'Ain-Kerma, Société anonyme, au capital de 20 millions de francs, dont le siège est à Paris, 4, rue de Rome;

4^o La Société d'Etudes et de Recherches pour l'antimoine (SERPA), Société anonyme au capital de 54 millions de francs, dont le siège est à Paris, 4, rue de Rome;

5^o Monsieur THIERY Pierre, Ingénieur des Arts et Manufactures, demeurant à Paris, 24, rue de la Ville d'Evêque (8^e).

Lesquels présentent à l'Assemblée ont accepté ces fonctions.

III. — Qu'elle a nommé pour le premier exercice social :

Comme Commissaire M. COMTE Marcel sus-nommé, et comme Commissaire suppléant, M. CHOISEL Charles, 16, avenue de Carthage.

Lesquels ont accepté lesdites fonctions.

IV. — Qu'elle a approuvé les statuts de la Société et constaté la constitution de celle-ci, mais sous la condition suspensive stipulée à l'article 51 des statuts.

Première délibération du Conseil d'Administration

Du procès-verbal de la première délibération du Conseil d'Administration, tenue le 31 août 1959, il appert que le Conseil a nommé comme Président Directeur Général, M. Pierre THIERY, sus-nommé qui a accepté avec les pouvoirs énoncés audit procès-verbal et qu'il a en outre décidé de se compléter par application de l'article 20 des statuts en désignant deux nouveaux Administrateurs en les personnes de :

1^o M. Sadok LASRAM, "Ingénieur, 1, avenue de Mutuelleville, Tunis;

2^o M. Ahmed AZZOUL, Ingénieur, 10 bis, rue de Moscou, Tunis.

Réalisation de la condition suspensive : Suivant procès-verbal, en date du 3 novembre 1959, le Conseil d'Administration usant des pouvoirs à lui conférés par l'article 51 des statuts, a constaté que la condition suspensive stipulée à ce dernier article est réalisée et qu'en conséquence la Société des Mines de Koudiat-Safra est définitivement constituée.

Dépôts : Deux originaux des statuts en date du 6 juin 1959.

Deux expéditions de l'acte de déclaration de souscription et de versement, du 30 juillet 1959, et deux originaux de la liste y annexée.

Deux originaux du rapport du Commissaire aux apports, en date du 16 août 1959.

Deux copies certifiées conformes de chacun des procès-verbaux des délibérations des Assemblées Générales Constitutives des 15 et 22 août 1959.

Deux extraits de chacun des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'Administration des 31 août et 3 novembre 1959.

Ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 10 novembre 1959. Il est signalé en tant que de besoin que le délai de trente jours imparti par l'article 7 du décret du 18 juillet 1927, aux créanciers de la Société apporteuse pour faire, s'il y a lieu, la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Première Instance de

Tunis, commence à courir à partir de ce jour.

Pour extrait :

Le Conseil d'Administration.

N^o 1.160.

D'un acte s.s.p., en date à Tunis du 1^{er} novembre 1959, enregistré dite ville, le 17 novembre, 1959 vol. 706, série ter, case 726, et déposé au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, le 18 novembre 1959, il appert qu'une Société en nom collectif a été formée entre Monsieur ALI EL KIATIB et Monsieur ABDESSELEM BEN SLIMAN BEN HADJ ALI.

Objet : Création et exploitation d'une usine de séchage et broyage de piments.

Durée : Cinq années renouvelables.

Siège social : 14, rue d'Espagne, Tunis.

Dénomination : Comptoir Commercial et Industriel de Piments (C.C.I.P.), « ALI EL KIATIB ET C^{ie} ».

Apports : Monsieur ALI EL KIATIB, en espèces : 900 dinars;

Monsieur ABDESSELEM BEN SLIMAN BEN HADJ ALI, en espèces : 100 dinars;

Soit au total : 1.000 dinars.

Capital Social : Mille dinars (1.000).

Gérant : Monsieur ALI EL KIATIB, avec les pouvoirs les plus étendus.

Bénéfices et pertes : Au prorata des apports.

Pour extrait.

N^o 1.161.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p., en date du 10 septembre 1959, enregistré le 24 octobre 1959, vol. 706, série ter, case 149, il appert que M. HADJ AHMED BESROUR, a vendu à MM. M'HAMED ET SAID BEN MIMOUN, le fonds de commerce d'épicerie, sis à Tunis, 25, rue Belgacem Chabbi.

Faire opposition dans les vingt jours du deuxième avis, chez MM. M'HAMED ET SAID BEN MIMOUNI, 25, rue Belgacem Chabbi, sous peine de forclusion.

N^o 1.162.

PREMIERE INSERTION

AVIS NUMERO 13

Louanges à Dieu.

Les sieurs : Mohamed El Habib et Rachid, dit Tijani, enfants de Hamouda, ben Mohamed ben El Hadj Khalfallah Ennakhlil, et Hadj Mehamed ben Hadj Brahim Bou Khit, dit Ennakhlil, portent à la connaissance du public, qu'ils sont propriétaires de toute la maison et du magasin, situés rue Sidi Hassine El Allani, au quartier de la Mosquée.

La dite maison a pour limites :

Au Sud : la dite rue;

A l'Est : rue Zeghbar;

Au Nord : la maison de Hadj Brahim El Allani;

Et à l'Ouest : la maison de Hadj Mohamed El Gamami.

Elle porte le numéro municipal, 17.

Quant au magasin, qui est situé au Sud de la maison, il a pour limites :

Au Sud : un magasin, appartenant aux héritiers de Milad, sur une partie, et une maison, aux héritiers de Hadj Hassine El Allani, sur une autre partie;

A l'Est : rue Zeghbar;

Au Nord : la voie d'accès;

Et à l'Ouest : les héritiers de Hadj Hassine El Allani.

Il porte le numéro municipal, 18.

Etant donné que leur titre de propriété afférent aux maison et magasin a été égaré, ils ont l'intention de faire dresser un acte de notoriété à cet effet.

En conséquence, quiconque aurait une prétention à émettre, ou une opposition à formuler à ce sujet, devra en saisir Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance, à Kairouan, dans un délai de soixante dix jours au maximum, à partir de la date de l'insertion du présent avis, sous peine de déchéance.

Ecrit en vertu de l'autorisation du dit Président, le 31 octobre 1959 (28 rabia II 1379).

N° 1.163.

Suivant acte du 20 novembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 23 novembre 1959, vol. 706, série ter, case 714, la Société en nom collectif COHEN ET ATTOUN, dont le siège est à Tunis, 37, avenue Habib Bourguiba, constituée entre M. COHEN (Gaston-Nessim) et M. ATTOUN (Raoul), a été dissoute et liquidée.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Tunis, effectué le 24 novembre 1959.

COHEN ET HATTOUN.

N° 1.164.

Cabinet de Maître Roger HAYAT, avocat à la Cour de Cassation, 70, rue Mokhtar Attia, à Tunis.

VENTE

aux enchères publiques

DE BIENS

dépendant de Règlement Judiciaire, sur surenchère

Poursuivant : M. MARIANI Mathieu, Syndic à Tunis, 38, rue d'Espagne, agissant en qualité d'Administrateur de l'Union des Créanciers du Règlement Judiciaire, de Monsieur ANGOTTI Albert Antoine et de Madame ANGOTTI Raymonde Barbe Denise, épouse en seconde nocces de Monsieur BIANCHI Gaëtan, tous deux, demeurant à Tunis, 15 et 16, rue de Strasbourg.

Saisis : Monsieur ANGOTTI Albert Antoine et Madame ANGOTTI Raymonde Barbe Denise sus-nommés.

Immeuble à vendre : Il s'agit d'une parcelle de 1.099 mètres carrés, à usage commercial ou industriel en façade sur deux rues. L'entrée principale se trouvant, 17, rue de Bizerte.

Située à Ben-Arous, entièrement clôturée par un mur en maçonnerie avec sur chaque rue un portail en fer à deux battants.

Sur la dite parcelle se trouvent :
1°) un vaste hangar de 400 mètres car-

rés environ; 2°) une construction légère comprenant trois pièces avec portes et fenêtres, d'une superficie de 35 mètres carrés environ.

Le sol de la cour est empierré et les locaux disposent de l'électricité, force motrice et éclairage sous tube, ainsi que de l'eau courante.

Le tout libre à la vente.

Mise à prix : 962 dinars 500, outre 1 % émoluments de Syndic, et frais.

Jour de la vente : Les enchères auront lieu le Mardi 19 janvier 1960, à 9 heures du matin à l'audience de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, boulevard Farhat Hached.

Pour plus amples renseignements s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où le cahier des charges est déposé et en le Cabinet de Maître Roger HAYAT, avocat à la Cour de Cassation, 70, rue Mokhtar Attia à Tunis.

Pour extrait.

N° 1.165.

D'un acte s.s.p., en date à Tunis, du 24 septembre 1959, enregistré dite ville, A.C.I., le 16 novembre 1959, vol. 706 bis, case 512, et déposé au Greffe du Tribunal de Tunis, le 19 novembre 1959, il appert qu'une Société à responsabilité limitée a été formée entre deux personnes désignées à l'acte, ayant pour objet :

Objet : Exploitation d'un fonds de commerce de cinéma à créer dans un local, sis à Tunis, rue de Marseille, n° 19 bis, ainsi que toutes activités cinématographiques, sous toutes leurs formes (exploitation, production, distribution etc...), et d'un fonds de commerce de café-bar-restaurant également à créer dans partie du même local.

Dénomination : « LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « R. BIGIAOUI ET R. ZETLAOUI ».

Siège social : 19 bis, rue de Marseille à Tunis.

Capital : Deux Mille dinars (2.000 D).

Apports : Espèces, Mille Cinq Cents dinars (1.500 d.000); bail des lieux où s'exploiteront les fonds (consenti par S. ANGOTTI, 172, avenue de Paris, à Tunis, à R. ZETLAOUI, 10, rue Bab-Carthagène à Tunis, suivant acte s.s.p., à Tunis, du 14 juillet 1958, enregistré dite ville A.C.2., le 29 août 1958, n° 303); Cinq Cents dinars (500. d.000).

Total des apports : 2.000 D. 000.

Durée : Trente (30) années.

Gérants : Messieurs R. BIGIAOUI, demeurant à Tunis, 6, avenue Carnot et R. ZETLAOUI, demeurant à Tunis, 10, rue Bab-Carthagène.

Four extrait.

N° 1.166.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p., en date à Tunis, du 6 novembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 21 novembre 1959, vol. 706, série bis, case 632, Monsieur SAIGHI Ahmed, et Monsieur Ahmed ben Mohamed GOUAIA, tous deux, demeurant à Tunis, 71 bis et 73, avenue de la République, ont vendu à Messieurs Mohamed Tijani EL FORTI, et Moha-

med ben Ahmed EL MOKKAD tous deux demeurant à Tunis, 71 bis et 73, avenue de la République, le fonds de commerce de restaurant, connu sous l'enseigne de « RESTAURANT DE LA REPUBLIQUE », qu'ils exploitaient à Tunis, 71 bis et 73, avenue de la République.

Un exemplaire du contrat de vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 24 novembre 1959.

Toutes oppositions doivent être déposées, à peine de forclusion, dans les vingt jours qui suivront la publication du deuxième avis des présentes, au greffe des mains de M^{re} Félix SAMAMA, avocat, à Tunis, 7, rue de l'Ancienne Po-

N° 1.167.

CONSTITUTION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Suivant acte s.s.p., en date à Tunis, du 3 novembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 11 novembre 1959, vol. 706, série ter, case 512, il a été formé une Société à responsabilité limitée entre Messieurs Djedidi ben M'hamed Hassouna, Mahrez ben Salah ben Turki, Djedidi ben Hamouda Sahli, med ben Et-Taieb Attya et M. Amor Fenina, tous demeurant à Hammamet.

Cette Société a pour objet l'entreprise de construction de travaux publics privés.

Elle est constituée pour une durée de cinq années, à compter du 3 novembre 1959, renouvelable ensuite par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes de cinq années successives.

Le siège social est fixé à Hammamet.

La raison sociale est « DJEDIDI C^{ie} », Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 dinars, dont le siège social est à Hammamet.

L'enseigne est « SOCIETE DE CONSTRUCTION DU CAP BON ».

Le capital social est fixé à 1.000 dinars, apporté par chacun des associés à raison de 200 dinars, entièrement versés en espèces dans la caisse sociale.

La Société sera gérée pendant cinq ans par Monsieur Djedidi ben M'hamed Hassouna, il aura à cet effet les pouvoirs les plus étendus, mais il ne pourra, bien entendu, accomplir que les actes rentrant dans l'objet de la Société qu'il est défini à l'article 1^{er}.

Le gérant ne pourra, ni effectuer des libéralités, ni donner en gage, ni en nantissement le fonds de commerce social, sans l'assentiment unanime de tous les associés.

Deux exemplaires des présentes ont été déposés, le 19 novembre 1959, au Greffe du Tribunal Civil de Tunis.

Pour extrait.

Le Gérant,

Djedidi ben M'hamed Hassouna

N° 1.168.

ARAB BANK

D'une décision prise par le Conseil d'Administration de l'ARAB BANK, dont le siège social est à Tunis.

(Jordanie), le 18 juillet 1959, enregistrée à Tunis, le 25 novembre 1959, vol. 706 I, case 1.063, déposée en double exemplaire au Tribunal Civil de Tunis, le 25 novembre 1959, il a été créé une agence de la dite Banque, dont le siège a été fixé à Tunis, 21, rue Al-Djazira.

La même décision désigne Monsieur Nadhim Béchir SHARABI, Directeur de la dite agence à Tunis, avec les pouvoirs les plus étendus, notamment pour accomplir toutes les formalités nécessitées par la création de la dite agence, auprès des autorités de la République Tunisienne, ainsi que pour effectuer toutes les opérations rentrant dans le cadre de la gestion de la dite Société.

N° 1.169.

PREMIERE INSERTION**AVIS N° 22**

Louanges à Dieu,

Les honorables : Brahim et Bennour, enfants d'Ahmed ben Bennour ben Ali El Kebellaoui, des cheikhat et délégation de Kébili, Gouvernorat de Gabès, portent à la connaissance du public, qu'ils sont propriétaires du jardin dit « JANNAT DARNADECH », situé dans l'Oasis de Kébili, et ayant pour limites :

Au Sud et à l'Ouest : un chemin;

A l'Est : sur une partie, la propriété des héritiers d'Ahmed Bennour, et sur une autre partie, la propriété des héritiers d'Et-Touhami ben Souf;

Au Nord : sur une partie, la propriété d'Es-Sadok ben El Arbi, et sur le restant, la propriété d'Hassen ben Ham-mouda.

Ainsi que du jardin dit « JANNAT ECH CHOULINE EL MERZOU-GUI », situé au dit lieu, et ayant pour limites :

Au Sud : la propriété d'Ali Limame ben Ahmed;

A l'Est : sur une partie, la propriété des héritiers de Baccar Bou Tabba, et sur le restant, la propriété d'Es-Sadok ben El Arbi;

Au Nord : sur une partie, la propriété d'Es-Sadok ben El Arbi, et sur le restant la propriété d'Ali ben Yacoub;

A l'Ouest : un chemin.

Avec leur droit à l'eau (d'irrigation) à prendre de la rivière appelée « Oued Ras-El-Aïn », située au dit lieu, soit : cent quatre vingt treize kados, à prendre suivant un tour de rôle connu, pendant la saison d'été, et trois quarts, à prendre au cours du restant des saisons.

Qu'ils ont égaré leur titre de propriété y afférent, et qu'ils désirent faire dresser un acte de notoriété, établissant leur droit sur les dites propriétés.

En conséquence, quiconque aurait une prétention à faire valoir, à ce sujet, devra la formuler devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Gabès, dans un délai de soixante dix jours, à compter de la date d'insertion du présent avis.

Aucune opposition ne sera admise après l'expiration du délai sus-visé.

Fait avec l'autorisation de Monsieur le Juge Cantonal de Kébili, le 4 novembre 1959.

N° 1.170.

**SOCIETE
DES CAVES LOCICERO-BRIGNONE**

« CAVES LOBRI »

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 dinars
25, rue de Savoie, Bizerte

Constitution de Société

Constitution : Par acte sous seings privés en date, à Bizerte, du premier novembre 1959, enregistré dite ville, le 21 novembre 1959, folio 87, case 524.

Objet : Commerce de gros, demi-gros et détail de vins et spiritueux et tous objets similaires ou connexes.

Dénomination : SOCIETE DES CAVES LOCICERO-BRIGNONE (CAVES LOBRI).

Durée : 30 années consécutives, à partir du premier novembre 1959, renouvelables.

Siège social : 25, rue de Savoie à Bizerte.

Apports : Monsieur LOCICERO Joseph, 500 dinars pour souscription de 100 parts de 5 dinars chacune, Monsieur BRIGNONE Aldo, 500 dinars pour souscription de 100 parts de 5 dinars chacune.

Capital social : Mille dinars, constitué par 200 parts de 5 dinars chacune entièrement libérées.

Gérance : Monsieur BRIGNONE Aldo, avec les pouvoirs les plus étendus, pour une durée illimitée.

Dépôt : Effectué en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte, le 24 novembre 1959.

Pour extrait.

N° 1.171.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p., du 17 novembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I. le 19 novembre 1959, vol. 706, case 949. M^{me} Lucie LAMOTTE Vve POILLOT, demeurant à Mégrine, 7, rue du Maine, a vendu à M. Abbès BEN DJEMAA, commerçant à Tunis, 4, rue Sidi El-Bouni, le fonds de logement en garni, sis à Tunis, 22, rue des Maltais, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur de l'autorisation d'exploiter le dit fonds.

Les oppositions seront reçues chez M. Abbès BEN DJEMAA, 4, rue Sidi El-Bouni à Tunis, dans les vingt jours du deuxième avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

Signé : A. BEN DJEMAA.

N° 1.172.

D'un acte s.s.p., en date à Tunis, du 16 novembre 1959, enregistré dite ville, le 19 novembre 1959, vol. 706, série I, case 952, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 24 novembre 1959, il appert que M. Daniel NAHUM, a vendu à GORDON. WOODROFFE ET Co. Ltd., dont le siège social est à Londres, Carrington House, 130, Regent Street, les 100 parts

sociales de cinq dinars chacune qu'il possède dans la Société Tunisienne d'Importation de Matériel et d'Outillage divers (S.T.I.M.O.D.), dont le siège est à Tunis, 24, avenue de France.

Du fait de cette cession, Monsieur ALLANI Mustapha devient seul gérant de ladite Société STIMOD, avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait.

N° 1.173.

**SOCIETE INDUSTRIELLE,
COMMERCIALE ET AGRICOLE
TUNISIENNE**

Société Anonyme
au capital de 100.000 Dinars

Siège social :

Route de Monastir — SOUSSE

Suivant acte sous seing privé, en date, à Sousse, du 8 juillet 1959, enregistré dite ville (A.C.), le 12 novembre 1959, Vol. 328, N° 98, il a été établi les statuts d'une Société anonyme, ayant pour dénomination sociale : « SOCIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE ET AGRICOLE TUNISIENNE » (S.I.C.A.T.U.) et dont le siège est fixé à Sousse, route de Monastir.

Cette Société, constituée pour une durée de 99 ans à compter de sa constitution définitive, a pour objet : la création et l'exploitation en Tunisie de toutes activités industrielles, commerciales et agricoles et notamment :

1° La création, l'acquisition, la location et l'exploitation d'usines, fabriques, entreprises et établissements industriels, fonds d'industrie, quel que soit le type des produits à fabriquer ou à transformer et quelle que soit la nature des matières premières ou denrées utilisées pour les dites fabrications ou transformations.

2° La construction, l'achat ou la vente, la location de toutes usines, ou fonds de commerce. La participation de la Société, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises ou sociétés industrielles ou commerciales, créées ou à créer.

3° L'acquisition, la construction ou la prise à bail de tous immeubles ou locaux et fonds de commerce, utiles à son exploitation; l'étude et l'exploitation de tous brevets tunisiens ou étrangers se rattachant à l'activité de la Société, l'acquisition et exploitation de toutes marques ou labels.

4° L'achat ou importation des matières premières et denrées ainsi que la vente ou exportation des produits fabriqués ou transformés, se rattachant à l'activité de la Société. La création, l'installation et l'exploitation en Tunisie de tous établissements se rapportant à l'objet de la Société, de tous comptoirs pour la vente de ses produits, et de toute commercialisation en général.

5° La création d'exploitations rurales en Tunisie, l'achat, la location, l'exploitation de tous domaines agricoles en vue d'y développer et favoriser en général : la culture du sol, l'arboriculture, et l'élevage, de quelque nature que ce soit, sous toutes leurs formes et espèces ou variétés. L'établissement de plantations; l'achat de troupeaux. L'acquisition, la location, la vente de tous biens meubles et immeubles se rapportant à cette activité de la Société.

6° La création, l'extension ou la transformation d'entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, agricoles, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus mentionnés, ou à des objets similaires ou connexes. Et plus généralement encore, la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'absorption, d'alliance, d'association en participation ou autrement par tous moyens appropriés et sous quelque forme que ce soit.

Le capital social : a été fixé à 100.000 Dinars, divisé en 1.000 actions nominatives de 100 Dinars chacune, à souscrire en numéraire, et à libérer la moitié lors de la souscription et le surplus sur appel du Conseil d'Administration. Aucun actionnaire ne pourra être titulaire de plus de 20 actions. La Société est administrée par un Conseil d'Administration, composé de trois membres au moins et de douze au plus, élus par l'assemblée générale parmi les actionnaires propriétaires de cinq actions au moins, affectées en totalité à la garantie des actes de leur gestion. Ils sont désignés pour une durée de six années. En dehors de leur participation aux bénéfices de la Société, comme indiqué ci-après, les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont le montant est fixé, chaque année, par l'assemblée générale ordinaire.

Assemblées générales : elles sont tenues aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation. L'assemblée générale annuelle se tient dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social.

Année sociale : l'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Répartition des bénéfices : les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux, industriels ou agricoles. Sur ces bénéfices nets, il est prélevé : 1° 5 % pour constituer la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve ait atteint le dixième du capital social. 2° la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende, 5 % de la somme dont leurs actions sont libérées et non amorties, sans rappel d'un exercice social à l'autre; sur le surplus, il est prélevé : 10 % au Conseil d'Administration et 90 % sont répartis entre les actionnaires. L'assemblée générale ordinaire pourra toujours, sur la proposition du Conseil d'Administration, reporter à nouveau sur l'exercice suivant tout ou partie du solde des bénéfices, soit pour constituer un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaire dont l'emploi et l'affectation seront déterminés par l'assemblée générale ordinaire.

Liquidation : en cas de liquidation, l'actif net est employé à amortir complètement le capital des actions; le surplus est réparti entre tous les actionnaires.

Déclaration de souscription et de versement : suivant acte reçu par Monsieur Ahmed ZAHOUANI, Receveur de l'Enregistrement A.C., à Sousse, le 12 novembre

1959, Monsieur Ali ben Hadj SALAH, fondateur de la Société, a déclaré que les 1.000 actions de 100 Dinars chacune, composant le capital social, ont été entièrement souscrites par 341 personnes et qu'il a été versé, par chaque souscripteur, une somme égale à la moitié du montant des actions par lui souscrites, soit, au total, une somme de 50.000 Dinars, qui a été déposée dans les caisses de la Société Tunisienne de Banque, agence de Sousse.

A l'appui de cette déclaration, le fondateur a représenté un état des souscriptions et versements, certifié véritable, et un certificat du Directeur, à Sousse, de la Société Tunisienne de Banque, lesquels sont demeurés annexés au dit acte.

Assemblée générale constitutive : du procès-verbal d'une délibération prise, le 15 novembre 1959, par l'assemblée générale constitutive des actionnaires de la Société, enregistré, à Sousse (A.C.), le 23 novembre 1959, Vol. 328, N° 147, il appert :

1° Que l'assemblée générale a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement sus-énoncée;

2° Qu'elle a nommé comme premiers administrateurs, dans les termes prévus aux statuts de la Société, Messieurs Ali ben Hadj SALAH, Abdesselam NABLI, El Ajmi ben ABDESSELAM, Rachid EL MILI, Sadok MELLOULI, Abdesselam MEDHAFFAR, M'Hamed DRISS, Zine ben HAMIDA, Brahim SLAMA, Tahar DRISS, Mohamed Habib GRISSA, Ali MHENI. Lesquels ont accepté les dites fonctions;

3° Qu'elle a nommé comme commissaires aux comptes, Messieurs Fredj ben ABDELWAHAB et Mohamed ZORGATI, demeurant, tous deux, à Sousse, lesquels ont accepté également les dites fonctions;

4° Et qu'elle a approuvé les statuts et déclaré la Société définitivement constituée.

Premier Conseil d'Administration : suivant procès-verbal de la première délibération du Conseil d'Administration, en date du 18 novembre 1959, enregistré, à Sousse (A.C.), le 23 novembre 1959, Vol. 328, N° 148, il appert que le Conseil a nommé comme Président-Directeur Général Monsieur Abdesselam NABLI, commerçant-industriel, demeurant à Sousse, rue Voltaire, et il lui a conféré tous pouvoirs pour la direction générale de la Société, tels qu'ils sont précisés dans la dite délibération. Par la même délibération, le Conseil a désigné Monsieur Ali ben Hadj SALAH, industriel, demeurant à Sousse, Route de Monastir, comme Vice-Président.

Dépôt : il a été déposé, le 23 novembre 1959, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, deux originaux des statuts, deux expéditions de la déclaration de souscription et de versement du 12 novembre 1959 et de la liste des souscripteurs annexée; deux copies conformes du procès-verbal de la délibération de l'assemblée constitutive du 15 novembre 1959; et deux copies conformes du procès-verbal de la première délibération du Conseil d'Administration en date du 18 novembre 1959.

Le Conseil d'Administration.

Pour extrait :

N° 1.174.

SIDI-BOU-AOUANE SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATIONS MINIERES

Capital : 303.000 dinars

Siège social : à Tunis
40, rue Marceschau

R.C. Tunis 3.364

Messieurs les actionnaires de SIDI-BOU-AOUANE, SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATIONS MINIERES, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le lundi 21 décembre 1959, à onze heures, au siège social, 40, rue Marceschau à Tunis, à l'effet de délibérer sur toutes les questions de la compétence des Assemblées Ordinaires Annuelles et notamment sur les questions suivantes portées à l'ordre du jour :

— Rapport du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur les opérations de l'exercice 1958;

— Approbation du bilan et des comptes;

— Quitus au Conseil d'Administration;

— Nomination des Commissaires aux Comptes;

— Opérations visées par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.

Les propriétaires d'actions nominatives seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité. Les propriétaires de titres au porteur devront déposer leurs titres ou les récépissés de dépôts en Banque au moins cinq jours à l'avance :

à Tunis, au siège social, 40, rue Marceschau;

à Paris, chez la Société Franco-Magrocaraine, 35, rue St-Dominique;

où des pouvoirs sont tenus à la disposition des actionnaires.

Les actionnaires ayant droit au vote double devront, pour être admis à exercer ce droit, faire connaître leur intention de s'en prévaloir par lettre recommandée, qui devra parvenir au siège social au moins 5 jours à l'avance.

Le Conseil d'Administration.

N° 1.175.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p., en date à Tunis, du 1^{er} novembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 24 novembre 1959, Vol. 706, série bis, case 675, les héritiers de feu Saïd ben Mohamed ben Saïd EL MOKRANI, ont cédé le droit au bail du local, qu'ils occupaient à Tunis, rue Malta Srira, n° 10, aux établissements « HOUATI DE D. MADAR ET C^{ie} ».

Bien que ne s'agissant pas d'une cession de fonds de commerce, mais simplement d'un droit au bail, tous créanciers devront faire opposition entre les mains de Maître AURELE HADDAD, avocat, à Tunis, 1, rue de Rome, à peine de nullité, forclusion, déchéance et irrecevabilité, dans les 20 jours qui suivront le deuxième avis.

N° 1.176.

AVIS AU PUBLIC

Suivant acte s.s.p., en date du 23 octobre 1959, enregistré à la Recette de l'Enregistrement à Nabeul, le 23 octobre 1959, sous le vol. 60, n° 101.

Une association a été créée responsable en nom collectif entre les sociétaires :

- 1° Mabrouk ben Djilani Rabia;
- 2° Mohamed ben Mohamed ben Hassine Mebarek;
- 3° Ahmed ben Abdelkader Layouni, domiciliés à Menzel-Temime.

Capital : 2.100 dinars.

Cette Société a pour objet, ouverture d'une usine pour séchage des fruits et légumes, sise à Menzel-Temime, et dénommée (SOCOSE).

Durée : de quatre années à partir du 23 octobre 1959.

N° 1.177.

Cabinet de Maître Alfred SEBAG, avocat à la Cour de Cassation de Tunisie, demeurant à Tunis, 8, rue des Tanneurs.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière
et après surenchère

Poursuivante : Madame Emilie DURRIEU, demeurant au Bardo, 2, rue de Toulon, ayant M^e Alfred SEBAG, pour avocat à la Cour de Cassation de Tunisie, constitué aux lieu et place de M^e Louis SEBAG.

Partie saisie : Monsieur Laïd ben Tjani BEN TAHAR, demeurant au Sers, Canton du Kef.

Adjudicataires provisoires : Monsieur Abdelwahab Daou et Madame Jamila Daou, demeurant tous deux à Tunis, 7, rue du Pont (M^e BEN MAMI loco M^e R. LEVY), pour la somme de 1.590 dinars.

Surenchérisseur : du 1/6^e Monsieur Abdelaziz ben M'hamed ben Tahar ben Brahim GASMI, propriétaire demeurant à Tunis, rue Sidi El-Alaoui, impasse Longue, n° 8 (M^e NATAF).

Immeuble mis en vente : Une Villa, sise à l'angle Sud-Ouest du village de Franceville (Banlieue de Tunis), Justice Cantonale de Tunis Nord, angle boulevard Maréchal Foch, n° 15, et chemin de l'usine à gaz, dite rue de Carnières, objet du titre foncier « LA QUERCINOISE » n° 48.926, d'une contenance de 493 m².

Cette villa en maçonnerie clôturée sur ses deux façades donnant sur rues, par des clôtures basses en maçonnerie avec grillages en fer, avec portail d'entrée en fer, au 15, du boulevard Maréchal Foch, et garage séparé du côté du chemin de l'usine à gaz (rue de Carnières), comporte un grand couloir coudé, 6 pièces, 1 grande cuisine et 1 W.C., et une cage avec escalier en bois accédant à la terrasse où se trouve une buanderie. Un jardin entoure cette construction. Du côté Sud-Ouest, se trouve un garage indépendant en maçonnerie, ouvrant sur la rue de Carnières (chemin de l'usine à gaz), dans le jardin, un poulailler; la surface construite est d'environ 120 m².

Mise à prix : Mille Huit Cent Soixante dinars..... 1.860 dinars.

Frais de poursuites et droits en sus.

L'adjudication aura lieu, le Mardi 12 janvier 1960, à 9 heures du matin, par-devant la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, boulevard Farhat Hached.

Pour plus amples renseignements s'adresser au Cabinet de M^e Alfred SEBAG, 8, rue des Tanneurs à Tunis, et pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

L'avocat-poursuivant,

Alfred SEBAG.

N° 1.178.

Cabinet de Maître Alfred SEBAG, Avocat à la Cour de Cassation de Tunisie, demeurant à Tunis, 8, rue des Tanneurs.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SAISIE IMMOBILIERE

Poursuivante. — La Société Franco-Tunisienne de Banque et de Crédit, Société Anonyme au capital de 150.000 Dinars, dont le siège est à Tunis, 25, avenue Habib-Bourguiba, poursuites et diligences de ses Administrateurs et Directeur, demeurant audit siège, ayant M^e Alfred SEBAG, pour avocat à la Cour de Cassation de Tunisie, constitué aux lieu et place de M^e Louis SEBAG.

Parties saisies. — 1° Monsieur Elie de Joseph KTORZA; 2° Monsieur Victor de Joseph KTORZA, demeurant à Tunis, 20, rue de Sousse, pris tous deux en leur qualité d'héritiers de leur père, feu Joseph d'Isaac KTORZA, quant vivait commerçant à Tunis, y demeurant, 20, rue de Sousse.

3° M. François NICOLAS, demeurant à Tunis, 33, rue Es-Sadikia, pris en sa qualité d'Administrateur au règlement judiciaire posthume de feu Joseph KTORZA, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Tunis (Chambre Commerciale du 5 mai 1959), publié au J.O.R.T. du 19 mai 1959.

Immeuble mis en vente. — UN IMMEUBLE immatriculé, dénommé « Propriété Saliba », objet du T.F. N° 53.902, d'une contenance de 997 mètres carrés, situé à Tunis, Quartier Sans-Souci, 20, rue de Sousse, et consistant en un ensemble de constructions à usage de distillerie connue sous le nom de distillerie KTORZA.

Ledit immeuble est grevé d'un enzel annuel de 398 millimes 80, au profit de M. Saliba François Xavier.

MISE A PRIX : MILLE DINARS, ci..... 1.000 Dinars, outre la prise en charge par l'adjudicataire éventuel, hors la présence du crédit-enzéliste, de la rente d'enzel annuelle de 398 millimes 80, au profit de M. Saliba (François-Xavier), demeurant à La Goulette.

L'adjudication aura lieu le mardi dix-neuf janvier 1960, à 9 heures du matin, par-devant la Chambre des Saisies

Immobilières du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis, Boulevard Farhat-Hached.

Pour plus amples renseignements, s'adresser au Cabinet de M^e Alfred SEBAG, 8, rue des Tanneurs, à Tunis, et pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser au Greffe du Tribunal de 1^{re} Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

L'Avocat-Poursuivant :

Alfred SEBAG.

N° 1.179.

CAISSE MUTUELLE
DE CREDIT AGRICOLE
DE TUNISIE

Siège :

2, rue d'Artois, Tunis

D'un P.V. du Comité de liquidation en date du 1^{er} octobre 1959, enregistré à Tunis, le 21 octobre 1959, A.C.I., vol. 706, case 135, déposé en double exemplaire, le 24 novembre 1959, au Greffe du Tribunal de Tunis, il appert que le Comité de liquidation a décidé de transférer le siège de la liquidation au n° 2 de la rue d'Artois à Tunis.

N° 1.180.

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
S.A.R.L.

« AUX BONNES AFFAIRES »

D'un acte s.s.p., en date à Tunis, du 31 octobre 1959, enregistré dite ville, le 23 novembre 1959, vol. 706 ter, case 725, et régulièrement déposé en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Tunis, le 24 novembre 1959, il appert que le siège social de la Société « AUX BONNES AFFAIRES », Société à responsabilité limitée, au capital de 2.000 dinars, précédemment fixé au 4, rue du Jardinier à Tunis, a été transféré avec effet de la date de constitution, au 2 bis, rue des Maltais, à Tunis.

N° 1.181.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p., en date à Tunis, du 17 novembre 1959, enregistré dite ville, le 19 novembre 1959, vol. 706, série I, case 944, et déposé au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, le 26 novembre 1959, il appert que Monsieur LISIA Maurice, demeurant à Tunis, 17, avenue de France, a vendu à Madame BAROUCH Frida, épouse de Monsieur BISMUTH Jacques, demeurant à Tunis, 6, rue de Sparte, le fonds de commerce qu'il exploitait à Tunis, 17, avenue de France, connu sous le nom de « JACK'S ».

Tout créancier, que sa créance, soit ou non exigible devra faire opposition entre les mains de Madame BAROUCH Frida, épouse BISMUTH Jacques, acquéreuse, 17, avenue de France à Tunis, dans les vingt jours qui suivront l'insertion du second avis, et ce, à peine de forclusion.

Pour avis.

N° 1.182.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****J.O.R.T. du Mardi 1^{er} Décembre 1959**

Etude M^r Brahim BOUROGAA, avocat près la Cour d'Appel de Sfax, Agréé près la Cour de Cassation et aux ventes judiciaires, Immeuble des Habous, avenue Hédi Chaker, Sfax.

Exécution de la décision n° 208, rendue par la Commission de Liquidation des Habous à Sfax, en date du 7 février 1959, ordonnant la vente des habous de feu : Hadj Ali Cherfi et son frère germain Hadj Ahmed.

Il sera procédé à la vente des immeubles désignés ci-après, séparément :

Cette vente aura lieu le 19 décembre 1959, à 9 heures du matin à l'audience des criées au Tribunal de Première Instance de Sfax :

1°) Une boutique distraite d'un immeuble sis à Pic ville, Sfax, au quartier de Compensation, objet du T.F. Ali Cherfi, n°. Cette boutique est limitrophe à la porte du dit immeuble, coté Ouest. Elle ouvre sur la rue Poincaré, détenue en location par le sieur Ahmed ben Ali Triki, moyennant un loyer annuel de 36 dinars, y compris taxes.

Mise à prix : Trois Cents dinars.

2°) Une boutique limitrophe à la précédente, coté Ouest, distraite du dit immeuble, ouvrant sur la dite rue. Elle est détenue en location par le sieur Khelifa El Aoun, moyennant un loyer annuel de 36 dinars, y compris taxes.

Mise à prix : Trois Cents dinars.

3°) Une boutique à l'angle Nord-Ouest du dit immeuble, ayant deux portes Nord et Ouest, détenue en location par le sieur Cohen, moyennant un loyer annuel de 36 dinars, y compris taxes.

Mise à prix : Trois Cents dinars.

4°) Une boutique ouvrant à l'Ouest, distraite du dit immeuble, détenue en location par le sieur Ahmed Lebbane, moyennant un loyer annuel de 36 dinars.

Mise à prix : Trois Cents dinars.

5°) Une boutique distraite du dit immeuble, angle Sud-Ouest, ayant deux portes Sud et Ouest, détenue en location par le sieur Ahmed Lebbane, moyennant un loyer annuel de 36 dinars.

Mise à prix : Trois Cents dinars.

6°) Une boutique ouvrant au Sud, distraite du dit immeuble, détenue en location par le sieur, Sliem Sassi, moyennant un loyer annuel de 40 dinars.

Mise à prix : Trois Cents dinars.

7°) Une boutique ouvrant au Sud, détenue en location par le sieur Ahmed ben Ali Turki, moyennant un loyer annuel de 66 dinars.

Mise à prix : Trois Cents dinars.

8°) Un appartement dépendant du dit immeuble, au premier étage, le premier en rentrant et à droite. Il comprend trois pièces, une cuisine, un w.c., une buanderie sur la terrasse, avec eau courante et électricité. Il est détenu en location

par le sieur, Hédi Baklouti, moyennant un loyer annuel de cent vingt dinars.

Mise à prix : Mille dinars.

9°) Un appartement au 1^{er} étage du dit immeuble, le second en rentrant et à droite, renfermant 3 pièces, une salle de bain non installée, une cuisine, un w.c., une buanderie sur terrasse, l'eau courante et l'électricité. Il est détenu en location par le sieur Lalouniaka Joseph, moyennant un loyer annuel de 126 dinars.

Mise à prix : Mille dinars.

10°) Un appartement au deuxième étage du dit immeuble, le premier en rentrant et à droite, renfermant 3 pièces, un patio, une cuisine, un w.c., une buanderie, l'eau courante et l'électricité. Il est détenu en location par le sieur Diaona, moyennant un loyer annuel de 126 dinars.

Mise à prix : Mille dinars.

11°) Un appartement au deuxième étage du dit immeuble, le deuxième en rentrant et à droite, renfermant 3 pièces, une cuisine, un w.c., une buanderie sur terrasse. Il est détenu en location par le sieur Carnaza Joseph.

Mise à prix : Mille dinars.

Les taxes municipales s'élèvent à 10 %, l'immeuble dont s'agit étant construit récemment.

12°) La moitié d'une boutique, sise à l'intérieur de la ville de Sfax, ouvrant au Sud, rue des Notaires, n° 7. Elle a été vendue le 10 octobre 1959. Une surenchère étant intervenue par la suite.

Prix offert actuellement : 291d, 660m, outre frais.

13°) Un terrain nu clôturé de murs de tous les quatre côtés, sis sur la route de Tunis, km. 1, de la ville de Sfax, à proximité de l'immeuble Hadj Kacem, ayant une superficie de 1.100 m², et pour limites : au Sud, une route ; à l'Est, une maasra ; au Nord et à l'Ouest, un cimetière.

Ce terrain est libre.

Mise à prix : 1.500 dinars.

14) Un terrain nu, sis sur la route de Dayer et de Saltenia, km. 2,500 de la ville de Sfax, à proximité du quartier « AL BUSTAN », ayant une superficie de 5.000 m², renfermant une baraque en bois. Il a pour limites : au Sud, Mezghani ; à l'Est, une zenka et au delà Mansour ben Romdhane ; au Nord et à l'Ouest, un terrain domanial.

Mise à prix : 250 dinars.

Pour ces deux derniers immeubles, les acquéreurs doivent produire une autorisation du Gouvernorat, s'agissant de terrain nu.

La mise à prix peut être augmentée ou rabaisée.

Les frais de poursuite et de vente sont à la charge de l'acquéreur.

Le cahier des charges se trouve déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, et encore à l'Etude du Défenseur poursuivant.

Le Défenseur Poursuivant.

N° 1.008.

Cabinet de Maître Marcel SAMAMA.

VENTE

sur saisie immobilière

D'UNE PROPRIÉTÉ RURALE

à M^rira, T.F. 90.601 « VINCENZIA M^rIRA ».

L'adjudication aura lieu le Mardi cinq janvier 1960, à 9 heures, à l'audience des ventes immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Poursuivant : DURAND Désiré, chez M^r Marcel SAMAMA.

Partie saisie : Mattéo MANIACCI à M^rira.

La propriété a une contenance de 5 ha. 96 a. 60 ca.

Elle est complantée en vigne d'âge moyen 10 ans et limitée au N.E. par T.F. 16.125 ; N.O. lot 61 ; S.D. lot 64 du même lotissement.

Mise à prix : Mille dinars.

Outre charges, conditions et frais de vente.

L'immeuble peut être visité tous les jours.

Nota : Le candidat devra être muni de l'autorisation administrative, prévue par le décret du 4 juin 1957.

N° 1.090.

DEUXIEME AVIS

D'un acte s.s.p., en date à Tunis, du 30 octobre 1959, enregistré à Tunis, le 2 novembre 1959, vol. 706 ter, case 369, aux droits de 30 d, 750, dont un exemplaire a été déposé au Greffe du Tribunal de Tunis, le 11 novembre 1959, il appert que Monsieur BERREBY Elie, demeurant à Tunis, rue Lefebvre, n° 5, a vendu à Monsieur Youssef ben Messaoud GHARBI, demeurant à Bellevue, 7, rue du Centre, le fonds de commerce de vulcanisation et de vente de pneus, sis à Tunis, 8, rue de Turquie, ensemble des éléments portés à l'acte.

Les oppositions seront reçues entre les mains de Maître-Jules BOUBLIL, avocat à Tunis, 8 bis, rue des Maltais, dans les vingt jours du présent avis, et où les parties élisent domicile.

Pour extrait.

N° 1.104.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p., du 23 octobre 1959, enregistré à Tunis, A.C. 1^{er} bureau, le 5 novembre 1959, vol. 706 I, case 570, M^{me} IRENE ARGAIN, épouse LAZARE GRINSTIEN, dûment autorisée par son mari, demeurant à Tunis, 24, rue

du Caire, s'est desistée de ses droits éventuels à indemnité d'éviction, relatifs au fonds de commerce qu'elle exploitait, 8, avenue de Paris, sur l'enseigne « BAR LA PRESSE », à M. ALI M'HENNI, Entrepreneur de Travaux Publics, 12 bis, rue de Russie.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites entre les mains de Maître BEN LALLOUNA, avocat, 19, boulevard Bab-Menara, Tunis, dans les vingt jours de la présente insertion, sous peine de forclusion.

N° 1.111.

DEUXIEME AVIS**VENTE
DE FONDS DE COMMERCE**

Il résulte d'un acte sous seings privés, en date à Bizerte, du 1^{er} septembre 1959, enregistré dite ville, le 28 octobre 1959, folio 71, case 396, déposé en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte, le 12 novembre 1959, que Monsieur GARCIA Manuel, a vendu, à Monsieur Mohamed ben Salah ben Mohamed Ben KHAL-FALLAH, un fonds de commerce lui appartenant, consistant en un restaurant exploité sous l'enseigne de « LA POSADA », situé à Bizerte, 23, rue de Philippeville.

Les oppositions seront reçues entre les mains de Monsieur Mohamed ben Salah ben Mohamed BEN KHALFALLAH, dans les vingt jours qui suivront la parution du présent avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 1.112.

DEUXIEME AVIS**VENTE
DE FONDS DE COMMERCE**

D'un acte s.s.p., enregistré à Tunis, le 12 novembre 1959, et déposé au Greffe du Tribunal de Tunis, le 16 novembre 1959.

Il appert que Monsieur EDOUARD SBERRO, a cédé la totalité de son fonds de commerce de confection-tailleur à l'enseigne « VETEMENT CHIC », sis à Tunis, 25, rue Es-Sadikia, à Monsieur CLAUDE ASSUIED, demeurant à Tunis.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues au Cabinet de Maître Jules ASSOUS, 16, rue de Rome, Tunis, dans les 20 jours qui suivront la publication du présent avis, sous peine de forclusion.

N° 1.119.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s.s.p., du 7 novembre 1959, enregistré à Tunis, le même jour, vol. 706, case 634, M. Paul AGIUS, demeurant à Tunis, 22, rue des Maltais, a vendu à M. Fredj ben Brahim TRA-

BEISI, demeurant à Tunis, 31, avenue Marcelin Berthelot, sous la condition suspensive du transfert au nom de celui-ci de la licence de boissons, le fonds de commerce de Café Bar, à l'enseigne « BAR SAINT HUBERT », sis à Tunis, 22, rue des Maltais.

Faire les oppositions par acte extrajudiciaire au plus tard dans les 20 jours qui suivent la présente insertion, sous peine de forclusion, entre les mains de M^e J. NIZARD, avocat à Tunis, 16, rue des Tanneurs.

N° 1.120.

DEUXIEME AVIS**VENTE
DE FONDS DE COMMERCE**

Suivant acte s.s.p., en date du 9 novembre 1959, enregistré à Tunis, le 10 du même mois, vol. 706, série ter, case 457, Monsieur Roger CORDINA, demeurant à Tunis, avenue Jean-Jaurès, n° 59, a vendu à Madame Marie MAIMOUNE, épouse Abraham BERREBI, demeurant à Tunis, 23, rue Ben Senour, le fonds de commerce, connu sous le nom de « Salon de coiffures pour hommes », situé à Tunis, avenue de Ghana, n° 38.

Faire opposition entre les mains de l'acquéreuse, dans les vingt jours qui suivront la présente insertion, sous peine de forclusion.

N° 1.122.

Etude de M^e Albert KARILA, avocat à la Cour de Cassation, 5, rue Han-non, Tunis.

DEUXIEME AVIS

Suivant s.s.p., enregistré à Tunis, le 11 novembre 1959, vol. 706, série I, case 703, et déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, Madame Anne Marie PAOLI, a vendu à M. NABARRA Georges, son fonds de commerce de pharmacie, sis à Saint-Germain, connu sous le nom de « PHARMACIE DE SAINT GERMAIN ».

Faire les oppositions, à peine de forclusion, entre les mains de la société PHARMACO, 25, rue de Malta Srira, à Tunis, dans les 20 jours qui suivront la publication du présent avis.

N° 1.130.

**SOCIETE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE
POUR LA VENTE
DES HUILES D'OLIVE
(SICOHUIL)**

Société anonyme en liquidation amiable au capital de 75.000 Dinars

Siège social :

49, rue de Serbie, TUNIS

Convocation

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire, le 16 décembre 1959, à 10 heures, rue de Ser-

bie, 49, à Tunis, avec l'ordre du jour suivant :

« Nomination d'un nouveau liquidateur en remplacement de M. Ch. BREMARD, décédé.

« Détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération ».

Le Mandataire de Justice

N° 1.183.

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p. du 19 novembre 1959 enregistré, à Tunis A.C.I. le 23 novembre 1959, Vol. 706 bis, Case 653, MM. Roger MAMOU et Raymond TAIEB ont vendu à MM. Edmond et Alfred COHEN-BOLAKIA, leur fonds de commerce de radio-télévision, appareils électro-ménagers, disques et dérivés, sis à Tunis, avenue de Carthage, Hall du Palmarium, connu sous le nom de « Musique et Confort ».

Les oppositions seront reçues entre les mains de M^e Roger TEMMAM, avocat, 5, avenue de Paris, à Tunis, dans les vingt jours qui suivront la deuxième insertion, à peine de forclusion.

N° 1.184.

**ASSEMBLEES GENERALES
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**

Les actionnaires de la Société Tunisienne du Journal « LE SPORT », Société anonyme, au capital de Mille dinars (1.000 dinars), dont le siège est à Tunis, rue de Besançon, n° 6, sont convoqués :

1^o En Assemblée Générale Ordinaire pour le lundi 14 décembre 1959, à 18 heures, au siège social à Tunis, rue de Besançon, n° 6.

Ordre du jour

1^o Rapport du Conseil d'Administration, sur les opérations sociales de l'exercice 1958;

2^o Rapport des commissaires aux comptes;

3^o Approbation, s'il y a lieu, des comptes de l'exercice 1958;

4^o Nomination de commissaires aux comptes;

5^o Autorisation aux Administrateurs d'opérations dans le cadre de la loi.

2^o Assemblée Générale Extraordinaire, le même jour, au même lieu, à 17 h.

Ordre du jour

— Augmentation de capital social.

Le Président-Directeur Général

N° 1.185.

Par acte s.s.p., en date à Tunis, du 23 septembre 1959, enregistré le 21 novembre 1959, vol. 706, série bis, case 653, les associés ayant composé la Société « SAVALLI UZAN ET C^{ie} », Société à responsabilité limitée, au capital de 100 dinars, dont le siège était à Tunis, avenue Jean-Jaurès, et qui avait été dissoute, suivant acte en date du 20 novembre 1958, enregistré le 1^{er} décembre 1958 sous le n° 195, ont approuvé les comptes de la liquidation amiable, constatés par la clôture définitive des opérations de liquidation et donné au liquidateur, dénom-

définitive et sans aucune réserve de sa gestion.

Pour extrait.

N° 1.187.

AVIS

D'un acte en date à Tunis, du 16 novembre 1959, enregistré à Tunis, A.C.I., le 17 novembre 1959, vol. 706, série ter, case 637, il appert que M. Nourreddine FERRADJ, demeurant à Tunis, 11, rue de Valmy, a donné en location, pour une durée de six mois, à compter du 16 novembre 1959, renouvelable, à MM. SCAVONE Joseph, demeurant à Tunis, 1, rue Courbet, et ADRAGNA Albert, demeurant à Tunis, 4, rue Durand Claye, son fonds de commerce de coiffeur pour dames, sis à Tunis, 32, rue Courbet, à l'enseigne « DELHER ».

N° 1.188.

CONSTITUTION DE RESPONSABILITE LIMITEE

Suivant acte sous seings privés, en date du 23 novembre 1959, enregistrée à Tunis, le 24 novembre 1959, (A.C.), vol. 706, série bis, case 669, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 25 novembre 1959, il apparaît, qu'une Société à responsabilité limitée a été constituée.

Objet : Entreprise de Transports de voyageurs et de marchandises.

Raison sociale : Société de Transports des FRECHICHES.

Siège sociale : Dubosville, rue Sayada, 31 bis.

Durée : 50 années, à dater de la constitution.

Capital : 1.740 dinars, divisé en 348 parts de 5 dinars chacune entièrement libérées en espèces.

Gérance : 1° M. Abdallah ben Brahim ben Mohamed;

2° M. Béchir ben Ali ben Abdallah;

3° M. Ali ben Touhami ben Brahim.

Sont nommés gérants de la Société pour une durée illimitée, avec les pouvoirs les plus étendus pour toutes les opérations entrant de son objet.

Chaque gérant pouvant agir séparément de telle sorte, que chacun d'eux, pourra valablement contracter des engagements au nom de la Société.

Les Gérants,

1° Abdallah ben Brahim ben Mohamed,

2° Béchir ben Ali ben Abdallah;

3° Ali ben Touhami ben Brahim.

N° 1.189.

SOCIETE ELER

Société anonyme

Siège social :

KHANGUET-EL-HADJADJ

Par délibération du 27 octobre 1959, l'Assemblée générale extraordinaire, après avoir constaté que la totalité des actions composant actuellement le capital social ont la forme nominative, a décidé de modifier les articles 8 et 9 des statuts pour les remplacer par les articles 8, 8 bis et 9 aux termes desquels, notamment, à

l'avenir les actions seront obligatoirement nominatives et leur cession éventuelle à des tiers est soumise à autorisation préalable du Conseil d'Administration et à un droit de préemption au profit des actionnaires anciens.

Deux exemplaires du procès-verbal de cette Assemblée générale (enregistré, à Tunis A.C. I, le 12 novembre 1959, Vol. 706-1, Case 759) ont été déposés, le 19 novembre 1959, au Greffe du Tribunal de Tunis.

LE CONSEIL D'ADMINIST
Le Conseil d'Administration.

N° 1.190.

TRIBUNAL DE COMMERCE

Faillites et règlements judiciaires

Extrait du Registre du Commerce et publicités faites

à « La Presse » et « Al Amal »
du 28 novembre 1959

Jugement déclaratif de faillite

En date du 21 novembre 1959 :

Ets G. Hayoun et C^{ie}, 18 bis, Souk El-Ouzar, Tunis.

Juge-Commissaire : A. MALKI.

Syndics : MARIANI et LAKHDAR.

C.P. : 26 mai 1959.

Jugement de clôture pour défaut d'intérêt de masse

En date du 14 novembre 1959 :

R.J. : J.V. Hagège.

Administrateur : CALLAMAND.

Jugements de clôture pour insuffisance d'actif

En date du 21 novembre 1959 :

Société RIOVA et Ernest Fortune.

Syndic : François NICOLAS.

Faillite : Bertand Paulette.

Syndic : François NICOLAS.

Faillite : La Quincaillerie Générale.

Syndic : DHAOUI.

Jugement de clôture pour insuffisance d'actif

En date du 24 novembre 1959 :

Faillite : Raffaele Marciano.

Syndics : DHAOUI et KAROUI.

Réunion des créanciers pour la formation de concordat

Le 4 décembre 1959 :

R.J. : Veuve Marino Marie et Marino Maria-Giuseppina.

Administrateur : François NICOLAS.

Réunion de créanciers pour la constatation de l'état d'union

En date du 2 décembre 1959 :

Faillite : Taïeb Kamoun.

Syndics : DHAOUI et KAROUI.

Avis aux créanciers d'avoir à produire

leurs titres de créances

dans la quinzaine du présent avis

R.J. : Société Emile Sfez et C^{ie} « Tout Nouveau ».

Cabinet de M. Abderrahmane DHAOUI,
4, rue d'Angleterre, Tunis.

N° 1.191.

AVIS

Suivant acte s.s.p. du 20 novembre 1959, enregistré le 24 novembre 1959, N° 691, M^{me} V^{ve} Antoine BISCONTI, commerçante, à Tunis, 45, rue Es-Sadikia, a cédé le bail de son magasin, sis à l'adresse susvisée, à M^{me} Hachicha FADILA et M. Abdelweheb ALLAGUI, au prix de 50 D.

Les oppositions seront reçues dans les délais de la loi entre les mains de Maître Albert UZAN, avocat, à Tunis, 2, rue d'Alger.

N° 1.192.

VENTE D'IMMEUBLE

demandé par M^{re} Ahmed Essehili BOU-ZAYANE, avocat, à Gafsa.

En vertu :

1° Du jugement civil rendu par le Tribunal de Première Instance de Gafsa, en sa qualité de Tribunal d'Appel, sous le N° 307, au profit de Mostefa ben Ahmed Esseghaier ben Khaled ET-TOUZEURI, Cheikhat des Haballa, et à l'encontre de Essenoussi ben Mohamed ben BAH, de la même origine, du Cheikhat d'El-Guitna de Tozeur;

2° Du jugement rendu, sous le N° 1.702, par M. le Juge cantonal de Tozeur, au profit et à l'encontre des sus-nommés et de la signification de ces deux jugements faite par les soins de M. Belgacem CHAIB, huissier, à Gafsa, au défendeur précité;

3° Et de la saisie exécutoire, datée du 19 août 1959, sur la moitié indivise des deux tiers moins le un vingt-quatrième du jardin « JENNET BARKAT ALLAH », sis dans l'oasis de Tozeur et limité : au Sud, par son lot complémentaire; à l'Est, par les deux jardins « BARKAT AL-LAH » et « AIBA »; au Nord, par « DJENAT AIBA » et « EL MADIOUNI »; à l'Ouest, par « SABKHAIT EL MADIOUNI », « EL KEBTLI » (EL KEBLI) et « SEHAM MOHAMED » (la part de Mohamed) (sic). La saisie immobilière avait été pratiquée pour une somme s'élevant à 129 D, 546 (CENT VINGT-NEUF DINARS CINQ CENT QUARANTE-SIX MILLIMES), les frais légaux non compris.

L'avocat susnommé mettra en vente l'immeuble sus-indiqué dans un délai de SOIXANTE-DIX JOURS, commençant de la première insertion bilingue sur le « Journal Officiel de la République Tunisienne ». Le cahier des charges sera déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Gafsa.

Mise à prix : 225 (DEUX CENT VINGT CINQ) DINARS.

Fait par l'avocat susnommé à la date sus-indiquée.

Signé : ESSEHILI.

N° 1.193.

Suivant acte s.s.p. en date, à Sousse, du 18 novembre 1959, enregistré, à Sousse A.C., le 19 novembre 1959, Vol. 328, N° 135, la S.A.R.L. dénommée « BAR ÉGYPTIEN », dont le siège social est à Sousse, avenue Ali-Bach-Hamba, a été dissoute par anticipation.

Monsieur Sauveur AZZOPARDI a été nommé comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus.

Deux exemplaires de l'acte susvisé ont été déposés, le 23 novembre 1959, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

N° 1.194.

« L'OASIS »

Société anonyme
au capital de 25.700 Dinars

Siège social :
à El-Hamma-du-Djérid, Tunisie

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, conformément à l'article 32 des statuts et par décision du Conseil d'Administration en date du 10 septembre 1959, pour le lundi 21 décembre 1959, à

15 heures, chez Monsieur Pierre SPIRAL, Administrateur, 2, rue de l'Ancienne-Poste, à Tunis.

Ordre du jour

Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire sur les comptes de l'exercice clos le 31 mai 1959.

Approbation de ces comptes, du bilan, du compte de Profits et Pertes, quitus au Conseil d'Administration.

Approbation prescrite par l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.

Renouvellement de mandat d'Administrateur.

Démission d'Administrateurs.

Ratification de nomination d'Administrateur.

En outre, Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale extraordinaire, par décision du Conseil d'Administration en date du 17 octobre 1959, qui se tiendra à l'issue de l'Assem-

blée générale ordinaire, aux mêmes lieux et date, à 17 heures.

Ordre du jour

Transfert du siège social, d'El-Hamma-du-Djérid, à Tunis.

Modification de l'article 4 des statuts.

Le texte des résolutions, soumises à l'Assemblée, sera tenu, au siège social, à la disposition des actionnaires quinze jours avant sa réunion.

TRES IMPORTANT

Pour avoir le droit d'assister à ces Assemblées, les propriétaires d'actions au porteur devront déposer chez Monsieur Pierre SPIRAL, Administrateur, 2, rue de l'Ancienne-Poste, à Tunis, le 16 décembre, au plus tard, soit leurs titres, soit le récépissé en constatant le dépôt en banque.

Le Conseil d'Administration

N° 1.195.

Pr la légalisation de la signature: Le Président de la Municipalité.

Certifié conforme: L'Administrateur de l'I.O.R.T.

EN VENTE :

	PRIX		PRIX
Conventions Franco-Tunisiennes.....	1 Dinar.	Statut de la Fonction Publique.....	0 D, 075
Code de la Nationalité Tunisienne.....	0 D, 050	Régime des Pensions Civiles et Militaires.....	0 D, 075
Régime de Prévoyance.....	0 D, 250	Tableau de Concordance des Années Héglriennes et Grégoriennes.....	1 Dinar.
Abolition des Habous 1957.....	0 D, 050	Le Nouveau Tarif des Douanes.....	1 Dinar.
Abolition des Habous 1958.....	0 D, 015	Rectificatif au Nouveau Tarif des Douanes....	0 D, 020
Loi Municipale.....	0 D, 060	Recensement général de la population 1956.....	0 D, 450
Loi Electorale.....	0 D, 050	Table des Matières Année 1957.....	0 D, 100
		Table Chronologique 1958 (1 ^{er} semestre).....	0 D, 060

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus).

A paraître : Les Indemnités des Personnels de l'Etat et des Communes